

ת"א 48220-09-23
בפני כבוד השופט מירב כפיר

בבית משפט המחוזי
מרכז-לוד

התובעת: י. שומרוני - חברה להשקעות ובנייה בע"מ ח.פ. 511552291
מרחוב האורגים 21/20 א.ת. חולון
דוא"ל: office@shomroni.co.il; טל': 03-5594123; פקס': 03-5594124

- נ ג ד -

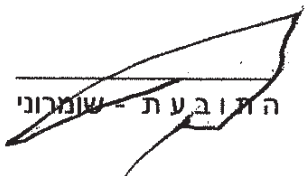
הנתבעת: מדינת ישראל - משרד הביטחון – אגף ההנדסה והבינוי מס' 500100797
מרח' ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה טל': 073-3877221, פקס': 3876368
כתובת מייל: binuy_kablanim@mod.gov.il
ע"י עוה"ד ניר סברוב (מ"ר 32032) ו/או ירון אליאסי (מ"ר 56886) ו/או ניר
אסרף (מ"ר 79274) משרד שניצר גוטליב סאמט ושות', עורכי דין
רחוב מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט (קומה 35), רמת-גן, מיקוד 5268102
טל': 03-6113000; פקס': 03-6113001; דוא"ל: nira@sgslaw.co.il

הודעה על הגשת תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מטעם התובעת - שומרוני

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 19.4.26, מתכבדת שומרוני – התובעת, להגיש לבית המשפט הנכבד, את תצהירי העדות וחוות הדעת מטעמה, כדלקמן:

1. תצהירו של מר יוסף שומרוני דפים 1649+1620 + חומר טכני דפים 1770-2463 קלסרים 1+2.
2. תצהירה של גב מהנדסת מרינה זלוטניק דפים 1651-1650 קלסר 1.
3. תצהירו של עו"ד רועי אטד דפים 1699-1652 קלסר 1.
4. תצהירו של מר גנדי קריביצקי דפים 1718-1700 קלסר 1.
5. תצהירו של מר ג. אבי עמורבן דפים 1726-1719 קלסר 1.
6. חוות דעתו ההנדסית של מהנדס אולג וידזון + חומר טכני דפים 1429-2449 קלסרים 3+4.

מובהר למען הסר כל ספק, כי כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט עד מועד הגשת תצהירי זה, הינם חלק בלתי נפרד מתצהירי העדות הראשית מטעם התובעת, מדף מספר 1 ועד לדף מספר 1769, וכן למסמכים שהושלמו מדף מספר 1770 ועד לדף מספר 2463.


התובעת - שומרוני

ת"א 48220-09-23

י.שומרוני נגד משרד הביטחון

תצהירים

**מר. יוסף שומרוני + חומר טכני
תיקים 1-2**

גב. מהנדסת מרינה זלוטניק

מר. עו"ד רועי אטד

מר. גנדי קריביצקי

מר. אבי עמורבן

תיק מס' 1 (מתוך 2)

ת"א 48220-09-23

י.שומרוני נגד משרד הביטחון

תצהיר

**מר. יוסף שומרוני + חומר טכני
תיקים 1+2**

תצהיר

אני החתום מטה, יוסף שומרוני, נושא ת.ז. מס' 008755571, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הקמתי את התובעת, י. שומרוני – חב' להשקעות ובנייה בע"מ (להלן: "שומרוני" או "החברה" או "התובעת"), הקרויה על שמי (קיצור של שמי) כפי שנהוג לומר "בעשר אצבעות" עוד בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת ושימשתי כבעלים של החברה, כדירקטור יחיד, כבסיס הרישום של החברה מבחינה הנדסית מול הרשויות וכדמות הניהולית הבכירה בחברה ואף זכיתי לטקס מושקע במסגרתו קיבלתי תואר "רב קבלן" שהינו תואר של כבוד המוענק על ידי התאחדות הקבלנים בוני הארץ לחברי ההתאחדות הוותיקים בעלי הרזומה מתוך הוקרה והערכה לפועלם רב השנים לבניין הארץ ויישובה. לאורך השנים היורשים הצטרפו לחברה וסייעו בניהולה כעסק משפחתי וכחברה יזמית וקבלנית המבצעת מאות פרויקטים מגוונים (שחלקם מורכבים הנדסית וביצועית) בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתית לגופים פרטיים וציבוריים כאחד.
2. כיום אני בן 83, על כל המשתמע מכך, סובל מהמחלה ואינו בריא (בלשון המעטה), ולפיכך אני לא משמש עוד כבעל תפקיד ניהולי בחברה, לא כבעל המניות בחברה ו/או לא כמנהל תפעולי בחברה ו/או לא כדירקטור בחברה, אלא כיום הנני יו"ר החברה מטעמי כבוד בלבד.
3. אני עושה תצהיר זה כתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת במסגרת תביעה אותה מנהלת התובעת כנגד משרד הביטחון (להלן: "הנתבעת"), בהיותי מי אשר היה מעורב וניהל באופן אישי את הפרויקט אל מול הנתבעת, מנהליה השונים וכן יועציה הטכניים.
4. בתקופה הרלוונטית לביצוע הפרויקט נשוא כתב התביעה, לויותי באופן אישי מבחינה הנדסית את הפרויקט יחד עם אינ' גינדי קרביצקי ששימש כמהנדס הביצוע בפרויקט, אינ' מרינה זלוטניק ששימשה כחשבת כמויות, רועי אטד עו"ד החברה, עלא סייד ממונה הבטיחות מטעם החברה וכן אורגנים נוספים שליוו את הפרויקט עד השלמתו ומסירתו לנתבעת.
5. אני רוצה לציין, שאני ניהלתי פגישות והתכתבויות רבות אל מול מהנדסי ונציגי הנתבעת, נפגשתי עם מנהלי הנתבעת ונציגיה בכל הדרגים השונים ונתתי את מילתי כי הפרויקט יסתיים בהצלחה ועמדתי במילתי, הפרויקט נמסר, אוכלס ומשמש את הנתבעת מעל ל- 7 שנים (!!!) מסיום הקמתו. אני באופן אישי פיקחתי על ביצוע עבודות הגמר והמסירה לנתבעת אל מול הצוותים הטכניים, קבלני המשנה והספקים ודאגתי לעמוד במילתי למר ארז כהן מטעם הנתבעת, אשר ששימש סמנכ"ל וראש אגף ההנדסה והבינוי, כמו גם, לגברת אורנה רביב, סגנית בכירה לראש אגף ההנדסה והבינוי, כי הפרויקט יסתיים ויימסר – וכך היה!
6. לצערי בשלב מסוים הפגישות הטכניות הנדסיות הנוגעות להתחשבות הכספית אל מול נציגי

הנתבעת –אגף ההנדסה והביטוי במשרד הביטחון (להלן: "הנתבעת" או "המזמינה") העלו חרס, נכשלו ועלו בתוהו ולכן ניסיתי 'לחתור למגע' אל מול הנציגים הבכירים בנתבעת וביקשתי לסיים את ההתחשבות הכספית בצורה מכובדת ללא הזדקקות לפנייה לערכאות משפטיות. אולם כל מאמציי לא צלחו ולאחר שהפרויקט הסתיים ונמסר כבר לנתבעת, לא היה רצון מצד נציגיה להשקיע ולסיים את ההתחשבות מולי בדרכי נועם, מה שאילץ אותי כאמור להגיש תביעה זו.

7. עקב מורכבות הפרויקט, חוסר זמן (ונכוונות) מצד נציגי הנתבעת, הישיבות בין הצדדים נדחו, לא פעם ולא פעמיים, בלשון עדינה.

8. אציין, כי עריכת החומר הטכני הנדסי על ידי, כולל תכנתו לצורך הגשת התביעה המשפטית הייתה, מלאכה ארוכה ולצערי בסמיכות למועד שבו רציתי להגיש את התביעה וכל החומר למעשה היה מוכן, ערוך וכרוך פרצה חקירה משטרתית הנוגעת לקבלן המשנה שהועסק על ידי התובעת בפרויקט, והמשטרה "הלאימה" את כל הקלסרים ואת כל החומר הנוגע לפרויקט לרבות מחשבים ולמעשה נאלצתי להמתין תקופה נוספת עם הגשת התביעה וזאת עד שגורמי החקירה ישחררו את החומר הטכני.

9. עוד אציין, כי הנתבעת בחוסר תום לב משווע, כפי שנהוג במשטרים אפלים, מנסה לטרפד את ההליך המשפטי המתנהל בפני בית משפט נכבד זה, ובכוונה מייצרת "טענות אווירה" ועושה כל שאל ידה על מנת לנסות למנוע בדיקה טכנית – הנדסית של התמורה הכספית המגיעה לתובעת ביחס לעבודות שבוצעו בפרויקט כדי שחלילה וחס לא יתברר כי היא (הנתבעת) חייבת לתובעת כספים בגין עבודות שבוצעו בעבורה.

10. הנתבעת קיבלה לידיה במסגרת הפרויקט שנעשה ע"י התובעת שני מבנים (אילו המכונים 'איתמר וסולן') אולם לא שילמה את מלוא התמורה הכספית, וכיום באמצעות תעלולים משפטיים מנסה למנוע כבר מספר שנים בדיקה טכנית הנדסית כדי לגזול ולא לשלם כספים שהיא חייבת לתובעת על כל המשתמע מכך, מקום בו מבנים אילו מאוכלסים על ידיה, ללמדנו על עזות המצח מצידה!

11. עפ"י יעוץ משפטי שקבלתי, הנתבעת ניסתה במסגרת הליך זה כאן לטעון, בין היתר, שבית המשפט הנכבד נעדר סמכות עקב הליך פלילי תלוי ועומד והגישו בקשה להתליית הליכים וזאת לאחר שההליך המשפטי נוהל כבר מעל שנה והתחלפו מספר מייצגים מטעם הנתבעת. יתרה מכך, לפני למעלה משנה (בתחילת שנת 2025) "נוכרה" הנתבעת, באמצעות מייצג חדש שלישי במספר, להגיש תביעה נגדית בהיקף שאינו ברור גם מכתב התביעה שהוגש (אל נספחיו) וזאת לאחר שההליך כבר היה נוהל מספר שנים בפני בית המשפט הנכבד והפרויקט הסתיים לפני כ- 7 שנים פלוס !!!

12. אבקש להפסיק את הסחבת המיותרת שכל מטרתה לטרפד את בירור האמת ולגרום לעינני זין ובהדגשה, כי אני הדמות המרכזית ואני זה שבקיא בכל הנושאים הטכניים הנדסיים ואינני אדם צעיר (על כל המשתמע מכך) ולכן אין לתת יד לנתבעת להמשיך עם הטריקים והשטיקים שמטרתם למשוך זמן יקר!

13. אני רוצה לציין במסגרת תצהירי זה, כי במסגרת התביעה ביקשה התובעת מבית המשפט הנכבד

א. תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת (תשלום שאושר ע"י התביעה לתשלום בזמן אמת):

לחייב את התביעה לשלם לתובעת לאלתר סך של 3,323,830 ₪ ראה: דך 13 לתביעה סכום שאינו שנוי במחלוקת בין הצדדים בגין עבודות שבוצעו ע"י התובעת עבור התביעה כמפורט בהרחבה בכתב התביעה, שהוא נושא ריבית והפרשי הצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.

בהקשר זה אציין, כי התביעה בחוסר תום לב משווע ידעה, כפי שהצהרתי תחת כל עץ רענן, כי בכוונתי להגיש תביעה משפטית ולפיכך ערכה 'תספורת' וקיצוצים מכל העולה בידה בסמיכות לסיום ביצוע העבודות באמצעות 'סעיפי סל' כמו קנסות.

אפנה את תשומת לבו של בית המשפט הנכבד, כי כעת במסגרת כתב התביעה שכנגד שתוגש על ידי, בחוסר תום לב משווע התביעה הגדילה את תאבונה ויצרה 'סעיפי סל' חדשים באמצעות "מומחה" מטעמה שגויס על מנת שסכומי הקנסות יטפחו ויגדלו פי 2 ואף פי 3 כאשר הנייר סובל וסופג הכל!

ב. תשלום בהתאם לחוות דעת הנדסיות של יועצי התביעה: במסגרת כתב התביעה צורפו

חוות דעת מטעם התובעת ובין היתר חוות דעת שהוכנו על ידי ועל ידי אינג' מרינה זלוטניק כאשר חשוב לי לציין שאנו בעלי מקצוע ותיקים ועתירי ניסיון ועם כל הצניעות והזהירות אני יכול לציין בפה מלא שאני בעל ידע וניסיון רב שנים בתחום יותר מכל מהנדס בשורות התביעה, ולפיכך כל טענה לפיה המסמכים הטכניים הנדסיים הכוללים חישובי כמויות, ניתוחי מחיר, סקיצות ועוד אינם מהווים חוות דעת הנדסית – דינן להידחות. ניתן להגדיר זאת חוות דעת, וניתן להגדיר זאת התחשבות כספית על בסיס מסמכים טכניים התומכים בדרישות התשלום של התובעת – המהות עומדת בעינה!

לשם הזהירות ולאור המלצת בית המשפט הנכבד, אני מצרף חוות דעת של מהנדס כדי שגיבה את טענותיי ההנדסיות והטכניות שהוגשו לתביעה ואנשיה בזמן אמת.

ג. לעניין מומחה הנדסי מטעם בית משפט, התובעת בקשה הן בכתב התביעה והן בפני בית המשפט, אך לצערי הרב ולאור התנגדות התביעה, העניין כרגע אינו על הפרק, למרות שעפ"י ניסיוני המקצועי לא ניתן להגיע לחקר האמת אחרת.

14. אציין בקצרה את תמצית העובדות: התובעת זכתה במכרז אחד לביצוע שני מבנים בבסיס הצבאי

גזיליס המכונים "סולן ואיתמר" וביום 29.11.2017 נחתם חוזה בין הצדדים. ביחס למבנה סולן – המדובר על התקשרות בסכום פאושלי (לא למדידה) בגבולות הבניין בלבד לא כולל פיתוח, וביחס למבנה איתמר – המדובר על התקשרות על בסיס כמויות למדידה והכל בהתאם לחוזה שנחתם והוסכם בין הצדדים על כל נספחיו.

15. התובעת התארגנה לביצוע העבודות כולל התקשרות אל מול קבלן משנה בעל סיווג קבלני נדרש ובעל סיווג בטחוני נדרש. תחילה התובעת התקשרה בהסכם לביצוע העבודות עם קבלן משנה, **חברת יתדות ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ ח.פ. 1-191920-51** (להלן: "**יתדות**" או "**קבלן המשנה**"), שהינה חברה בעלת סיווג קבלני וביטחוני הנדרש לביצוע העבודות בהיקף המתואר במכרז ובהמשך תגברה את הצוות באמצעות קבלני משנה נוספים וכן צוותים טכניים פנימיים מטעם התובעת והכל על מנת להשלים את ביצוע העבודות בפרויקט.

16. כאן המקום להוסיף ולציין, כי במסגרת אותה חקירה משטרתית שהפכה לגלויה במהלך חודש פברואר 2023, נעצר ונחקר בני מנהל התובעת, מר אלי שומרוני, וגם אני נחקרתי יחד עם קבלנים אחרים שהעסיקו את אותו הקבלן בחשד לתיאום מכרזים ויצירת קרטל כשהחשוד המרכזי הינו קבלן המשנה שהועסק בפרויקט זה בלבד על ידי ולא בשום פרויקט אחר נוסף עבור הנתבעת. **אני רוצה וחשוב לי להבהיר, כי אותו קבלן משנה לא הועסק מעולם ע"י התובעת ולא הייתה לה שום היכרות מוקדמת עמו. התובעת קיבלה מצדדי ג' המלצות על אותו קבלן משנה, כאשר אותו הקבלן הינו קבלן בעל סיווג קבלני וביטחוני, בעל ניסיון רב בעבודה אל מול הנתבעת ולפיכך לא היה כל חשד או חשש להעסיקו בפרויקט.**

17. יובהר כי לתובעת אין כל קשר כלשהו בין החשדות לכאורה לבין המציאות וכי התובעת מעולם לא תיאמה מכרזים ו/או הייתה חלק מקרטל כזה או אחר ובמה הדברים אמורים ביתר פירוט:

א. התובעת חתמה על הסכם לביצוע פרויקט בודד אחד עבור הנתבעת בהיקף חוזי של כ- 17 מיליון ₪ במהלך 7 השנים האחרונות (יובהר כי לפני כן ביצעה התובעת פרויקט בודד נוסף של הקמת מרחבים מוגנים מוסדיים בהיקף כספי כולל של כ- 7 מיליון ₪ עבור הנתבעת ולמעשה מעבר ל- 2 הפרויקטים הנ"ל לא ביצעה התובעת פרויקטים נוספים לנתבעת ממועד התאגדותה בחודש מרץ שנת 1991 ואילך, קרי מעל ל- 30 שנים).

ב. באופן כללי יצוין עוד, כי התובעת כחברה קבלנית בעלת סיווג קבלני גבוה- ג'5, עתירת ידע וניסיון העובדת בפריסה ארצית, נוהגת באופן קבוע לקבל הצעות מחיר טרם הגשת המכרז מספקים, יצרנים וכן מקבלני משנה וכן להחתים קבלני המשנה מראש על הסכם טרום מכרז לצורך שיתוף פעולה עתידי אם וככל וההצעה שמוגשת על ידי התובעת תתקבל על ידי המזמין ותוכרזנה כהצעה הזוכה.

ג. בדרך כלל, במסגרת הסכם טרום המכרז קבלן המשנה מתחייב על הנחה למחירי המכרז (מחירי היחידה) שנקבעו ע"י המזמין וזאת מראש ובכתב. אולם, במקרה דנן המכרז שבו זכתה התובעת ובמסגרתו הועסק אותו קבלן משנה היה מבוסס על כתב כמויות ללא מחירים. קרי, קבלן המשנה נתן הצעת מחיר לביצוע העבודות (מילא את מחירי היחידה) עליה הוסיפה התובעת את אחוזי רווח והוצאה של קבלן ראשי וזו למעשה הייתה הצעת המחיר במכרז. **דהיינו, למעשה ההצעה הזולה ביותר הייתה ההצעה הזוכה במכרז ובמילים פשוטות – כך שלא ניתן היה לעשות כל תיאום שהוא!**

ד. במקרה דנן, לאחר הגשת ההצעה הנתבעת זימנה את התובעת לשימוע במסגרתו נטען כי ההצעה שהוגשה ע"י התובעת לא סבירה ולמעשה הצעת התובעת לכאורה הייתה נמוכה באופן משמעותי מהאומדן הפנימי של הנתבעת כפי שנטען במסגרת השימוע. בסופו של יום,

התובעת הצהירה כי היא עומדת מאחורי ההצעה והתחייבה לסיים את מלוא העבודות כפי שאירע בפועל הלכה למעשה.

ה. עוד יאמר לצורך השלמת היריעה ועל מנת לפרוס בפני בית המשפט הנכבד את התמונה המלאה והשלמה, כי במסגרת הסכם טרום המכרז קבלן המשנה התחייב בכתב שלא להתחרות בתובעת ולהימנע משיתוף פעולה עם קבלנים נוספים ולהימנע מביצוע עבירות על טוהר המידות ותיאום מחירים.

ו. בשל המחלוקות הכספיות והחוזיות בתקופת הביצוע בין התובעת לנתבעת, השתמשה הנתבעת בסמכותה (ללא כל סיבה עניינית ומוצדקת) והחליטה באופן חד צדדי להשעות את התובעת מהשתתפות במכרזים החל מחודש 02.2019 ואילך. למותר לציין כי מאז שנת 2019 כולל התובעת כלל אינה ניגשה למכרזים של משרד הביטחון לאורך כל התקופה, קרי מעל 7 שנים לא השתתפה התובעת במכרזים של משרד הביטחון וכאמור לעיל מלבד אותו פרויקט בודד בהיקף חוץ של כ- 17 מיליון ₪ לא ביצעה עבודה נוספת אחרת לנתבעת הן כקבלן ראשי והן כקבלן משנה ובכל צורה אחרת

18. וחזרה לענייננו, אני רוצה לציין כי לאחר שהחלו העבודות באתר ולאור השינויים וחוסר קבלת החלטות מטעם נציגי הנתבעת, נמצא כי קבלן המשנה לא יוכל לעמוד בקצב של השינויים ולממן את הוצאות התקורה עקב ההמתנות הרבות וכפועל יוצא לא יוכל לסיים את העבודות דבר שהוביל את התובעת לגייס צוות הנהלה חדש, להיכנס לביצוע באמצעות אנשיה והכל על מנת לסיים ולמסור את הפרויקט למזמין ולעמוד בחוזה החתום בין התובעת לנתבעת.

19. למען הסדר הטוב אבקש להוסיף ולציין, כי במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט ולאור חוסר שביעות רצון מתפקודו של קבלן המשנה על פי טענתה של הנתבעת ולאור הלחץ שהפעילה הנתבעת על הנהלת התובעת ועליו באופן אישי, לקחה התובעת את המושכות לידיה ומינתה צוות הנדסי מלא ומקצועי מטעמה ובין היתר צירפה לפרויקט את האורגנים הבאים: אני כמנהל החברה לווייתי את המשך ביצוע העבודות באופן אישי, אינג' גינדי קרבינצקי – שימש כמהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר, מנהל עבודה מר אבי עמורבן וכן מנהל עבודה נוסף - מר שלמה יחזקאל, יועמ"ש החברה עו"ד רועי אטד ליווה את הפרויקט מראשיתו ומהנדסת החברה - אינג' מרינה זלוטניק סייעה בעריכת החשבונות וחישובי הכמויות, כאשר על אף סייד שימש כממונה הבטיחות. כולם גויסו לצורך השלמת המשימה – סיום ביצוע הפרויקט ומסירתו על הצד הטוב ביותר למזמין כפי שאף צויין בסופו של יום על גבי תעודת ההשלמה ע"י ידי מנהל המחוז מטעם הנתבעת מר מרק דיסקין. כל הצוות שפורט לעיל הינו עובדים שכירים של התובעת מזה שנים וכל אחד תרם את חלקו לצורך השלמת המשימה – סיום ביצוע הפרויקט ומסירתו למזמין.

אני כמנהל התובעת דאז הייתי בתקשורת והתנהלות ישירה מול מנהל האגף מר ארז כהן וכן אל מול מנהל המחוז מטעם הנתבעת. אינג' מרינה זלוטניק הייתה בתקשורת והתנהלות ישירה מול נציגי הנתבעת על מנת לקדם הפרויקט לצורך השלמתו בהקדם על הצד הטוב ביותר.

20. ומחלל אל הפרט; התובעת במשך כל תקופת הביצוע פנתה אל נציגי הנתבעת בדרישה לקבלת תשלום בגין עבודות נוספות וחריגים שביצעה בהתאם לדרישות הנתבעת מעבר למוסכם על פי תנאי

ההסכם. הנתבעת לא עמדה בהתחייבויותיה לשלם לתובעת את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לחוזה לרבות בגין עבודות נוספות וחריגים וחרף זאת התובעת התמידה והמשיכה בביצוע העבודות אף שלא זכתה לקבל את התמורה המגיעה לה על מנת למסור את המבנים לנתבעת.

21. בעזות מצח יש לומר, הנתבעת הטילה על התובעת גם קנסות כבדים באופן חד צדדי למרות הסיכומים ביני לבין נציגי הנתבעת ובפרט אל מול מנהל אגף ההנדסה והבינוי מר ארז כהן שהוא הדמות המרכזית והבכירה מטעם הנתבעת בכל הקשור בפרויקטים נושא העניין. יובהר כי הצדדים סיכמו בצורה מפורשת על ביטול כלל הקנסות שהוטלו בגין איחורים שכן הוכח בצורה מפורשת שמקור האיחורים הוא הכשלים בתכנון מצד יועצי הנתבעת, אשר לא אפשרו ביצוע העבודות באופן שוטף ויעיל וגרמו כפועל יוצא להוצאות תקורה נוספות בביצוע העבודות.

22. הנתבעת בחוסר תום לב משווע כאמור, דאגה, בכל פעם שהוכח בפניה מעבר לכל ספק כי התובעת זכאית לקבל תשלומים בגין עבודות שביצעה והשלמה, כי הסכום הכללי של הקנסות יעלה על היתרה לתשלום המגיעה לתובעת ובכך לפטור עצמה מלשלם לתובעת את התמורה המגיעה לה במשך תקופה של 18 חודשים, שהתובעת, חרף התנחלות הנתבעת, פעלה במלוא מרצה תוך השקעת מיליוני שקלים בכדי לסיים את העבודות כפי שסוכם בין מנהל האגף, מר ארז כהן לביני מנהל התובעת מר יוסף שומרוני.

23. טענתי המרכזית הינה, כי הנתבעת בחוסר תום לב, בצורה מכוונת ולא הוגנת, לא עמדה בהתחייבויותיה לתשלום הכספים שאושרו ע"י נציגיה במשך 18 חודשים וכן דרשה מהתובעת להמשיך ולבצע עבודות השלמה של החוזה ולספק אלמנטים וחומרים בתוך כוונה לגרום לתובעת להוצאות נוספות ובכך להחזיק אותה מהגרונן ולא לשלם לתובעת את התמורה המגיעה לה. כמו כן ביקשה הנתבעת ללא התראה מראש לבצע עבודות נוספות שאינן כלולות בחוזה תוך הבטחות כי לא תהיה בעיה של תשלום, ולמעשה הכשילה הנתבעת את התובעת ע"י זה שהתובעת השקיעה מיליוני שקלים לביצוע ולהשלמת העבודות מבלי שהנתבעת שילמה עבור כך כל תמורה.

24. התובעת פנתה לכל הגורמים הנוגעים בדבר, החל ממנהל הפרויקט דרך מנהל המחוז, דרך מנהל אגף הנדסה שהעביר את הטיפול בכל בנושאים לסי מנהל האגף על מנת לבדוק את טענות התובעת ולסכם את אשר ניתן לסכם.

25. הפגישה הראשונה שהתקיימה עם סי' המנהלת אורנה רביב בנושא האמור התקיימה ביום 25.2.2021, במהלכה הוכח מעל לכל ספק כי הנתבעת חייבת לתובעת נכון לאותו המועד סך של כ- 2,000,000 ₪. מיותר מלציין, כי סי' המנהלת הבטיחה בפורום של הישיבה כי הנתבעת תמסור את תשובתה בתוך 3 ימים. למרבה הצער, מאז ועד היום, התעלמה הנתבעת מכל בקשות התובעת לקיום פגישה נוספת או ליתן תשובה כלשהי לתובעת בעניין בקשותיה וטענותיה.

26. זה המקום לציין כי לאור הזלזול שחוותה התובעת מצד הנתבעת, פנתה התובעת למנהל האגף מר ארז כהן, בבקשה כי זה יזמן אותה לפגישה בת שעה על מנת שתוכל לכלכל את צעדיה. במסגרת זו פנתה התובעת אל מר ארז כהן הן בעל פה והן בכתב, במכתבים ותזכורות בהיקף של כ-26 מכתבים. למרבה הצער אף תשובה, גם לא שלילית, לא התקבלה עד ליום זה.

27. במהלך העבודה התבקשה התובעת ע"י מר ארז כהן לעשות את כל המאמצים על מנת למסור את העבודה תוך הבטחה כי לא תהיה בעיה כספית, הקנסות יבוטלו, וכי כל סיוע שהתובעת תזדקק לו יענה בתקשורת ישירה מול מר ארז כהן. תקשורת שאכן נוהלה מול מר ארז כהן, לא פעם ואכן התובעת עמדה במשימתה ומסרה את העבודה בתאריכים כפי שיפורט להלן.

28. התובעת עשתה את כל המאמצים על מנת להשלים את העבודות מבלי לקבל את סעדו של בית המשפט הנכבד, מתוך תקווה כי לאחר מסירת העבודות ישבו הצדדים יחדיו והנתבעת תאשר את כל התשלומים אשר נותרה חייבת, על מנת לייתר כל צורך בהתערבותו של בית המשפט הנכבד. למרבה הצער זלזול והעדר מענה מטעם הנתבעת לא הותירו כל ברירה בידי התובעת אלא להגישה תביעה זו.

29. בסיכומו של יום, מאחר והנתבעת הפרה את הסיכומים בין הצדדים ולא עמדה בהתחייבויותיה ולא שילמה את הכספים שאינם שנויים במחלוקת, הפרה הנתבעת את החוזה בין הצדדים, מה שלא הותיר לתובעת כל ברירה אלא להגיש תביעתה זו.

זכיית התובעת במכרז, ההסכם בין הצדדים ואירועים מרכזיים:

30. כאמור, במסגרת המכרז בו זכתה התובעת, נחתם בין התובעת לנתבעת חוזה מס' 4440880408 (להלן: "**ההסכם**"). העתק החוזה שנחתם בין הצדדים לרבות תוספת חוזה "מדף" צורף לכתב התביעה וסומן "1" ראה: דפים 16 – 232 לתביעה. במסגרת החתימה על החוזה היה על התובעת לצרף ערבויות בנקאיות וזאת על פי החוזה על סך של 1,035,515 ₪ העתק אישור צרוף הערבויות הבנקאיות צורף לכתב התביעה וסומן "2" ראה: דפים 233 – 234 לתביעה. בתאריך **17.12.2017** הוצא צו התחלת עבודה בצירוף 15 יום התארגנות דהיינו **3.1.2018**. העתק מצו תחילת עבודה צורף לכתב התביעה וסומן "3" ראה: דפים 235 – 236 לתביעה. האתר נמסר לתובעת ביום **18.1.2018** וזאת בהתאם ליומן עבודה מספר 1. העתק מדף רלוונטי ביומן עבודה מספר 1 צורף לכתב התביעה וסומן "4" ראה: דפים 237 – 239 לתביעה.

31. עובר לתום תקופת הביצוע, ביום **29.11.2018**, הוגשה בקשה להארכת תקופת ביצוע אולם עד היום הנתבעת לא מסרה כל תשובה בעניין בקשה זו. הוגשה בקשה להארכת תקופת ביצוע בתאריך **29/06/2021** (טרם קיבלנו תשובה). העתק מפנייה מיום **29.6.2021** בעניין בקשה להארכת משך ביצוע צורף לכתב התביעה וסומן "5" ראה: דפים 240 – 318 לתביעה.

32. הוגשה בקשה לביטול הקנסות בתאריך **4.7.2021** (טרם קיבלנו תשובה). העתק מפנייה מיום **4.7.2021** בעניין בקשה לביטול קנסות, צורף לכתב התביעה וסומן "6" ראה: דפים 319 – 363 לתביעה. תקופת הביצוע שאושרה על ידי הנתבעת לתאריך **2.8.2020** בהתאם למכתבה של הנתבעת מתאריך **9.3.2020**. העתק מאישור תקופת ביצוע עד ליום **9.3.2020** עד ליום **2.8.2020**, צורף לכתב התביעה וסומן "7" ראה: דפים 364 – 365 לתביעה. ביום **2.12.2019** אושרה השלמת בניית מבנה לסולן. העתק מאישור השלמת מבנה סולן מיום **2.12.2019** צורף לכתב התביעה וסומן "8" ראה: דפים 366 – 367 לתביעה. ביום **17.8.2020** אושרה השלמת בניית מבנה איתמר. העתק מאישור השלמת מבנה איתמר מיום **17.8.2020**, צורף לכתב התביעה וסומן "9". ראה: דפים 368 – 369 לתביעה ולאחר קבלת מסמכים המאשרים את הארכת תקופת ביצוע ע"י נציגי הנתבעת הרלוונטיים במסגרת גילוי מסמכים דפים **2457-2459** הרי יש לדחות את תביעת הנתבעת

בגין הקנסות כפי שמופיעים בכתבי התביעה ובחוות דעת של המומחה מטעם הנתבעת

33. חושב לציין ולהדגיש בעניין זה, כי רק במסגרת גילוי המסמכים בתיק זה, הומצאו לתובעת לראשונה מסמכים המאשרים למעשה את הארכת תקופת הביצוע עד ליום 2.8.2020 וכן את סיום הפרויקט במועד כמאושר, והכוונה למסמכים, אחד – מסמך החתום על ידי רח"ט תחשיבים מחוז הדרום (דאז) הגב' ריקי המאשר את הארכת תקופת הביצוע ליום 2.8.2020, השני – מסמך החתום על ידי ר' חטיבת פיקוח מערכות שוה"ם מחוז דרום מר צבי כץ המאשר הארכת תקופת ביצוע ליום 2.8.2020, והשלישי – מסמך החתום על ידי ר' חטיבת פיקוח דרום מר מרק מקבל המאריך גם כן את תקופת הביצוע ליום 2.8.2020, מסמכים אשר צורפו לראשונה לגילוי המסמכים מטעם הנתבעת ואשר יש בהם כדי להוות משום הוכחה חותכת לביטול אותן קנסות שהוטלו באופן חד צדדי על התובעת בזמן אמת לאחר שגם מנהלי הנתבעת השתכנעו כי אין ממש בהטלת הקנסות כאמור, וכן אישור כי ביצעו הפרויקט הושלם במועד כמצויין ב – תעודת התשלמה חתומה על די מנהל מחוז בינוי דרום אצל הנתבעת מק מרק רסקין, שהוסתרה כיתר המסמכים והומצאה רק במסגרת הגילוי בתיק זה! (ראה: 4 דפים מספר מ'2457 עד מ'2460).

34. כמו כן, הנתבעת אמורה היתה לשחרר לתובעת ערבויות המסתכמות בסך של 1,035,515 ₪, ערבויות אשר עד היום טרם שוחררו לתובעת.

35. עפ"י יעוץ משפטי שקבלתי, הנתבעת הפרה בצורה יסודית ובוטה את ההסכם בין הצדדים כאשר לא שילמה לתובעת את הסכומים המגיעים לה, למרות שהתובעת מסרה לנתבעת במועד את החשבונות החלקיים: חשבון מס' 17 בתאריך 14.1.2021; חשבון מס' 18 בתאריך 1.2.2021; חשבון מס' 19 בתאריך 1.3.2021; חשבון מס' 20 בתאריך 4.4.2021; חשבון מס' 21 בתאריך 3.5.2021; חשבון מס' 22 בתאריך 2.8.2021 – (הערה: החן הנ"ל שונה למספר 18 לפי בקשת המפקח שרון בר דוד. החשבונות החלקיים מספר 17-22. ראה: דפים 370 – 377 לתביעה).

36. ויודגש, במשך כל תקופת ביצוע העבודה בהתאם לחוזה אשר נחתם בין הצדדים פעלה התובעת בתום לב ובהגינות ועשתה ככל שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות במלואן.

37. התובעת הגישה חשבון סופי בתאריך 1.9.2021, בהתאם לנוהל המקובל אצל הנתבעת כשהצדדים סיכמו את הכמויות והמחירים לעבודות שבוצעו ע"י התובעת בהתאם לחוזה. בהקשר זה יודגש, כי התובעת ויתרה על תשלום המגיע לה בגין עבודות שהוזמנו ע"י הנתבעת ובוצעו על ידי התובעת במלואן פרט להסתייגויות שלא הוסכם עליהן כמצוין בטופס "סילוק תביעות". העתק דף ריכוז של סכום התביעה, ראה: דפים 378-379 לתביעה.

38. התובעת הגישה חשבון סופי מתוקן על מנת להגיע לפשרה בתאריך 29.11.2021 אך מאחר ולא הייתה כל התקדמות באישור החשבון ולא התקבלה הצעת הפשרה זו הרי חשבון זה מבוטל.

39. התובעת תציין ותדגיש, כי עשתה כל שביכולתה ע"מ לצמצם את המחלוקות ודרשה כי ישולמו הסכומים שאינם שנויים במחלוקת לאור הסכמות הצדדים, אולם הנתבעת מתוך מטרה "להעניש" התובעת נוהגת כדבר שבשגרה "להתעלם" מהסכמות הצדדים והתחייבויותיה והוצאת כספים רבים ומיותרים לשני הצדדים, תוך התעלמות מוחלטת ללא כל קבלת תשובה כלשהי וברגל גסה. עד היום טרם קיבלה התובעת תשובה.

40. התובעת הגישה במשך 3 שנים בקשות לביטול ההשעיה וכל בקשותיה נענו בשלילה ללא כל אחיזה

משפטית או חוזית או תקדים כלשהו שהיה בכל תקופה בת 40 שנה, שבה התובעת עבדה עם משרדי הממשלה השונים.

41. התובעת חזרה וביקשה במשך 18 חודשים האחרונים להגשת התביעה, כי הנתבעת תשלם לה את כל הסכומים שאינם שנויים במחלוקת תוך שימוש גם בערבות הבנקאית שנמצאת ברשות הנתבעת כערבות נוספת. למעשה, הנתבעת הפרה ברגל גסה את החוזה עליו חתמה עת שהפסיקה לשלם את התשלומים המגיעים לתובעת ללא כל נימוק תוך חבטות חוזרות ונשנות כי החשבון בבדיקה ולא תהיה בעיה לתשלום, כאשר התובעת הוציאה כספים מכיסה ולקחה בחשבון כי הכספים יוחזרו בהקדם על ידי הנתבעת. כתוצאה מכך המשיכה התובעת וכן קבלני המשנה להשקיע מיליוני שקלים בפרויקט על מנת לסיימו כפי שהובטח ע"י מנכ"ל התובעת, ובכך לחסוך כספים רבים ומיותרים לקבלן מחליף שהיה מבקש וגם מקבל כל תשלום רק על מנת לסיים את העבודה במקום התובעת.

42. בתאריך 24/03/2020 התקבלה במשרדנו הודעת הנתבעת על הארכת מועד ההשעיה עד לתאריך 25/09/2020 ראת דפים: 380-402 לתביעה. הדבר נעשה בניגוד למנדט של הוועדה שבו נקבע כי הוועדה יכולה להשעות 3 שנים, כאשר מיותר לציין, כי בתאריך הנ"ל נמסרו 2 האתרים ובהתאם לדרישת הנתבעת להמציא לה מסמכים נוספים. בתאריך 19/08/2021 ובתאריך 25/08/2021 שאלה התובעת את נציג הנתבעת האם היא – התובעת, עוד בהשעיה וזאת למרות שהשעיה על פי סמכותה של הוועדה היא הייתה 01/2020 שבו המועד של השנתיים חלף. תשובתה של הנתבעת הייתה כי ההשעיה בתוקף וזאת מההחלטה מתאריך 24/03/2020, ולכן התובעת מנועה לקבל את חומר הגשת המכרז. בתאריך 25/08/21 נשלח מכתב לגבי אורנה רביב מטעם הנתבעת על מנת לקבל תשובה לביטול ההשעיה ס.פ. 137.103. עד למועד הגשת התביעה טרם קיבלנו את תשובה ומניסיון התובעת - גם לא יתקבל.

דרישת התובעת כי הנתבעת תשלם לה את הכספים להם זכאית התובעת ואשר עליהם גם הנתבעת אינה חולקת

43. אין מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה תשלומים המגיעים לתובעת זה למעלה מ-15 חודשים, פרט ל-100,000 ש"ח ששולמו מתוך "אחזית עניים" למרות עבודתה של התובעת בשטח ואספקת מוצרים בעבודות שלא נכללו בחוזה תוך הבטחה של נציגי הנתבעת לשלם את כל העבודות והחומרים שסופקו לאתר וזאת לאחר בדיקת האמור על ידי נציגי התובעת.

44. המצב להיום הינו, כי חלק גדול מעבודות שבוצעו והחומרים שסופקו ע"י התובעת טרם שולמו עד להיום המסתכמים במיליוני שקלים על פי הבנת התובעת.

45. בתאריך 28/10/2021 התבקשה התובעת מנציגי הנתבעת להגיש פירוט קצר של ההתחשבויות בין הצדדים, דבר שהוגש כמבוקש ע"י התובעת בתאריך 28/10/2021.

46. בהתאם לפירוט לכתב התביעה (דפים 377-379 בדף הריכוז) המדובר בסכום של 15,555,989 ש"ח.

47. כמו כן, נמצא בידיה של הנתבעת ערבות בנקאית ע"ס 1,035,515 ש"ח.

48. התובעת תציין ותדגיש, כי פנתה בעניין לנתבעת באמצעות מספר רב של מכתבים על מנת לקבל את הכספים האמורים לעיל, אך הנתבעת בחרה לא להגיב בכלל במשך כ-10 חודשים ולהשאיר את

הנושא פתוח וזאת תוך גרימת הפסדים בין הצדדים הן לתובעת והן לקבלני המשנה. העתק מפניות התובעת לנתבעת בנוגע לדרישות הכספיות, ראה דפים 403 – 406 לתביעה.

49. עוד תציין התובעת, כי במסגרת 2 הפגישות שהתקיימו אצל גב' אורנה רביב ס. מנהל האגף בתאריך תאריך 8.09.2022 זו הבטיחה כי תוך 3 ימים תקבל התובעת תשובה, אך לצערנו הרב הבטחות לחוד ומעשים לחוד, הנתבעת לא העבירה לתובעת סיכומי פגישות ואף לא סיפקה לתובעת כל תשובות.

50. פה המקום לציין, כי הפרויקט נמסר במועדו (!!!) בהתאם למכתבי ההארכה ותעודות השלמה שהונפקו על ידי הנתבעת, כך שהתובעת ממתינה מאז ועד היום – למעלה משמונה שנים (!!!) לקבל את התמורה הצודקת עבור עבודתה לאשר שזו אושרה ע"י הפיקוח מטעם הנתבעת.

51. אציין, כי 98% מכלל התביעה עוסקת בתחום ההנדסי הכולל בדיקת כמויות ומחירים ועבודות נוספות שהינן בתחום ההנדסי, ולעיתים במקרה שכאלה, על בית משפט הנכבד לשקול פניה לידו הארוכה לצורך סיוע בעניין.

52. חשוב להדגיש בעניין זה, כי בעבודה מסוג יש מקום לבצע שיפורים ושיפוצים למבנה קיים ובחלקים מסוימים אלמנטים חדשים, לכן היו הרבה שאלות בביצוע העבודה והתובעת קבלה תשובות מנציגי הנתבעת באיחור רב, מה שמטבע הדברים גרם לעיכוב בלוי"ז העבודה.

53. להלן מספר דוגמאות:

א. לאחר שביצעה התובעת את השלד במבנה סולן נתנו נציגי הנתבעת הוראה לבצע קירות תומכים וכן לבצע תעלה מסביב למבנה. אין ויכוח כי כתוצאה מביצוע התעלה מסביב למבנה סולן נגרם למעשה חוסר גישה למבנה לתקופה של חודשים ובכך נגרם נזק לתובעת בהעברת החומרים בידיים ובחוסר ביצוע העבודה באופן סדיר.

ב. דוגמא נוספת הינה, כי בהתאם למפורט בחוזה לא נקבע באופן חד משמעי איזה צנרת לבצע כאשר הסתירות היו שונות בין התוכניות לכתב הכמויות ולמפרט. בסיכומי של יום נדרשה התובעת לבצע את צנרת מיזוג אוויר ע"י צנרת ברזל (סקדיו 40). לאחר שבוצעה ע"י התובעת 80% מהעבודה ולאחר שהעבודה הני"ל שולמה ע"י התובעת באה הדרישה לפרק את העבודה שבוצעה ובמקומה לבצע פרט מיוחד שטרם בוצע במקומות רבים באתר הני"ל. ברור הוא מעל לכל ספק כי לפרק את כל העבודה שבוצע ולהתחיל מחדש את העבודה עם חומר אחר הדבר גרם לנזק ולעיכוב לוי"ז. לאחר השינוי קיזזה הנתבעת את כל הסכומים ששולמו לתובעת בגין עבודות שביצעה ללא כל התחשבות ברגל גסה, כי למעשה הטעות היא של הנתבעת. יתרה מכך, עד היום טרם שילמה הנתבעת לתובעת עבור העבודה שביצעה התובעת המסתכמת במיליוני שקלים בגין החלפת הצינורות ל-PPR עם פרט מיוחד שנדרש ע"י המתכנן ואושר ע"י נציגי הנתבעת.

54. סה"כ סכום התביעה בהתאם למפורט הינו בסך של **15,555,989** ₪ כדלקמן:

מס'	תיאור	דפים	סכום בש"ח
1.	חשבון מאושר עי הנתבעת מיום 10.12.2021 כולל טופס שינוי חוזה מס' 8 ותיקון כמויות מאושרות הורדה חשבון חלקי מס' 17 יתרה שטרם שולמה	432-476 477-478	19,898,087 <u>-16,574,257</u> 3,323,830
2.	הפרשי כמויות במחירי חוזה שטרם סוכמו ואשר לא נכללו כמפורט בסעיף 1 דלעיל	1770-1771	5,023,857
3.	הפרשי כמויות ומחירים בין הסעיפים שאושרו ע"י הנתבעת ללא הסכמתנו -	1874	18,667
4.	תוספת למחיר עבודות נוספות שאושרו ע"י הנתבעת ואשר היו מבוססים על מחירי דקל בתוספת 4% עבור ביצוע עבודה בתחום בסיס בסיוג "שמור" תבוא תוספת של 4% (ראה דקל דף 1892 נספח 3) דבר שלא אושר ע"י הנתבעת בניגוד לחוזה תנאים כללים ראה סעיף 00.07.01 בעמוד 7 מתוך 1891 נספח 2	1889	137,716
5.	כני"ל	A 1890	22,035
6.	<u>עבודות נוספות</u>		
	A. עבודות בניה	I1900-A1900	2,012,864
	B. תשלום בגין רהוט במבנה סולן כולל שינויים	2180	410,547
	C. אינסטלציה ומ"א	2204-2201	2,003,581
	D. חשמל	2437	232,660
7.	הוצאות אתר בגין פיגורים בזמן הביצוע	2450	693,360
8.	תשלום בגין ארכת תקופת ביצוע	2461	568,675
9.	תשלום בגין ריבית בהתאם לחישוב	2462	572,197
10.	הפרש מדד לסכום שטרם שולם	2463	<u>1,536,000</u>
ט.ל.ח.	סה"כ לא כולל מע"מ		₪ <u>15,555,989</u>

הערה: הסכום אינו כולל מע"מ. לצורכי אגרה הועמדה התביעה ע"ס 10,000,000 ₪.

55. בנוסף, לעניין השתלשלות שימוש הנתבעת במנגנון הקנסות מתוך מטרה להימנע מתשלום

הסכומים להם זכאית התובעת, עד היום למעשה, חשוב לציון כדלקמן:

א. הנתבעת שינתה את היקף הכספי של הקנסות באופן שרירותי, בניגוד לחוזה מאז חודש אפריל 2019 ועד לימים ספורים עובר להגשת כתב תביעה זה כמפורט להלן.

ב. בחודש **אפריל 2019** ח-ן חלקי מס 10 עמד סכום הקנסות כפי שנקבע על ידי הנתבעת בסך **186,000 ₪** ראה: דף 327 לתביעה.

ג. ביום **5.4.2021** קבע הנתבעת כי סכום הקנסות יעמוד על סך של **3,052,500 ₪** ראה דף 323 לתביעה

ד. ביום **21.6.2021**, שלחה הנתבעת פקודת שינוי חוזה במסגרתה קבעה הנתבעת כי נכון ליום שליחתו, **21.6.2021**, יעמוד סכום הקנס על סך של **879,000 ₪** ראה: דף 339 לתביעה. זה המקום לציון, כי במידה והתובעת הייתה חותמת על מסמך זה הרי שמכתב זה היה הופך לחוזה מחייב בין הצדדים.

ה. לאחר הגשת חשבון סופי על ידי התובעת, על כל רכיביו, הגדילה הנתבעת את סכום הקנסות מסך של **879,000 ₪** כמפורט בסעיף 13 לעיל, לסכום של **2,010,000 ₪**, וכל זאת על מנת להפעיל על התובעת לחץ כלכלי לוותר על זכויותיה בגין העבודות הנוספות שביצעה כאשר בסופו של יום אין לתובעת יכולת לדעת את הלך מחשבותיה של הנתבעת ומה יהיה הסכום הסופי שתגיע הנתבעת לאחר הגשת התביעה.

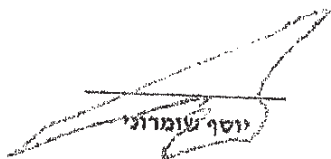
56. למרות שהנתבעת שינתה את היקף הקנסות תוך שימוש גס במעלליה, בכל זמן נתון שהוא היה על הנתבעת לשלם תשלומים בגין כספים שאינם שניים במחלוקת, אולם הנתבעת בחרה במכוון שלא לעשות כן, אף שאין בין הצדדים כל מחלוקת כי התובעת זכאית לכספים אלה!

57. כאשר בפועל כיום, יש לבטל באופן מוחלט כל חיוב בגין קנסות לנוכח העובדה החד משמעית, עליה אין ולא יכול להיות חלוק, כי במסגרת גילוי המסמכים כאמור הומצאו לתובעת אותם המסמכים אשר הוצאו על ידי הנתבעת בזמן אמת – והוסתרו במכוון מהתובעת – על פיהם אושרה תקופת הביצוע עד ליום **2.8.2020**, וכפועל יוצא הסתיים הפרויקט במועד כמאושר, והכוונה למסמכים, אחד – מסמך החתום על ידי רח"ט תחשיבים מחוז הדרום (דאז) הגב' ריקי דסלטו המאשרת את הארכת תקופת הביצוע ליום **2.8.2020**, השני – מסמך החתום על ידי ר' חטיבת פיקוח מערכות שוה"ם מחוז דרום מר צבי כץ המאשר הארכת תקופת ביצוע ליום **2.8.2020**, והשלישי – מסמך החתום על ידי ר' חטיבת פיקוח דרום מר מרק מקבל המאריך גם כן את תקופת הביצוע ליום **2.8.2020**, מסמכים המהווים כאמור הוכחה חותכת לביטול אותן קנסות שהוטלו באופן חד צדדי על התובעת בזמן אמת לאחר שגם מנהלי הנתבעת השתכנעו כי אין ממש בהטלת הקנסות כאמור, וכן אישור כי ביצעו הפרויקט הושלם במועד כמצוין ב – תעודת ההשלמה התומה על די מנהל מחוז בינוי דרום אצל הנתבעת מק מרק רסקין, שהוסתרה כיתר המסמכים והומצאה רק במסגרת הגילוי בתיק זה! (ראה: 4 דפים מספר מ2457 עד 2460).

58. אציין, אני חבנתי וערכתי את המפורט להלן: (1). טבלה מרכזת של סעיפים חריגים שבוצעו ע"י התובעת (2). דף ריכוז סכומי התביעה וסעדיה כולל נספחים. (3) חישובי כמויות וניתוח מחירים לעבודות נוספות. (4). חומר טכני נוסף. כאשר את כל זאת עשיתי בהסתכם המסמכים חבאים: (1). חוזה. (2). תכניות + מפרטים. (3). צילומים ותמונות. (4). יומני עבודה. (5). תוכניות איזמד. (6). טבלה מרכזת של סעיפים חריגים שבוצעו ע"י התובעת. (7). דף ריכוז תביעה כולל נספחים. (8). חישובי כמויות ומחירים לעבודות נוספות. (9). חישובי כמויות במחירי חוזה שהוכנו שלא על ידי. (10). חומר טכני נוסף. ראו דפים 1 עד 1770 בתביעה וכו' דפים 1701 עד 2463, כאשר סעיפי חוזה לכמויות במחירים חריגים, נכללים במסגרת דפים 1701 עד 2463, והינם כמובן חלק בלתי נפרד מתצהירי זה.

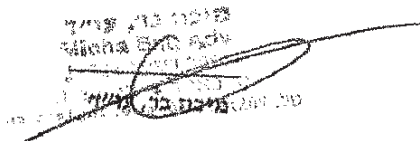
59. למען הסדר הטוב והסדר כל ספק ועפ"י יעוץ משפטי שקבלתי אציין גם כן, כי כל המסמכים שהוגשו לבית המשפט עד מועד הגשת תצהירי זה, חנם חלק בלתי נפרד מתצהירי זה ונספחיו. כתב התביעה כלל דפים, מדף מספר 1 ועד לדף מספר 1769, וכן השלמת המסמכים שהינה מדף מספר 1770 ועד לדף מספר 2463.

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


יוסף שומרוני

אימות

אני חת"מ, מיכה בר, ע"ד, מאשר כי ביום 19.4.26, הוציב בפני מר יוסף שומרוני ת.ז. 008755571 ולאחר שהזהרתיו לומר אמת, שאם לא יעשה כן יהיה צמאי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.


מיכה בר, ע"ד

פירוט לסעיף 2 שבדף הריכוז להפרשי כמויות

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
10.12.02.0100	מדה בטון בעובי 10 מ"מ כתשתית לריצוף דפים 1772-1781	מר	141.39	90	12,725
01.02.01.0010	חפירה/חציבה בשטח לעומקים שונים דפים 1782-1804	מ"ק	2,111.38	23	48,139
02.01.10.0010	לוח בצידי קורת יסוד צמנטבורד 6ממ 35סמ דפים 1804-1816	מטר	72.54	24	1,772
08.03.01.6070	כבל מטיפוס N2XY-FR חתך 2.5X3 ממ"ר דפים 1817A-1819	מטר	22788	11	260,467
22.01.02.0801	מחיצה זמנית מגבס חד שכבתי כולל צביעה דפים 1820-1821	מר	105.35	102	10,696
22.06.11.0040	קושרת פח מגי' 30*30*3mm ללא ברג' דפים 1822-1834	מטר	4375	1,097	4,797,363
23.01.01.0050	כלונס בטון 30x60 (קדיחה יבשה) 20מ דפים 1835-1854	מטר	9.2	160	1,472
24.05.01.0050	פרוק שיפועי גג מבטון עובי ממוצע 10 ס"מ דפים 1855A-1857	מר	1423.61	100	142,361
24.09.30.0500	חסרת שכבות טיח חוץ בקיר עד לגילוי הבלוק דפים 1858-1861	מר	635.56	35	22,245
35.01.02.2001	עיצוב מסך גראפי / טבלה גרפים היסטוריים / דפים 1862-1863	יח	15	152	2,280
35.01.02.2033	כרטיס פרוטוקול ויישום תוכנת וחומרת רב מו דף 1864A	יח	1	2,280	2,280
35.01.03.0140	פרוטוקול תקשורת וחומרה עבור התממשקות דפים 1864B-1864 למע	יח	1	2,200	2,200
35.02.01.0035	מערכת מתאמי תקשורת הנדרשת עבור כל דף 1864C מערכות	קומ	1	5,300	5,300
35.04.99.0180	כתיבת תוכנה עבור 1 כניסה/יציאה דיגטלית דפים 1864D-1865B	יח	19	1,250	23,750
35.04.99.0260	כתיבת תוכנת התראה ו/או הודעה אחת לבקר דף 1865	יח	1	2,600	2,600
35.04.99.0270	אינטגרציה מושלמת למערכת הבקרה והתקשורת דפים 1866-1866D	קומ	1	4,000	4,000
35.15.03.1110	גלאי הצפה להתרעה על הגעת מפלס נזול דפים 1867A-1867B	יח	20	300	6,000
98.17.15.0764	שילוט הציוד והאבזרים, As Made דפים 1868-1869	קומ	1	7,200	7,200
98.17.22.0103	תוספת מחיר לפתח בציפוי גבס מסביב דלת+חלון דפים 1869-1869B	מטר	409.2	43	17,677
98.17.23.0701	כלונס בטון ב-30 בקוטר 50 ס"מ ובעומק 10 מ דפים 1870.1-1870	מטר	17.8	216	3,845
98.17.35.0710	ממשק ללחצנים PBI בעל 2 כניסות לחיווי דפים 1871.1-1871B	קומ	1	209	209
98.17.35.0714	אספקה של מתאם מיוחד SMARTSTRUXURE דפים 1872-1872B	יח	1	5,400	5,400
98.17.59.0701	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 3" דפים 1873-1873C	יח	8	252	2,016

6,120	360	17	יח	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 4" דפים 1873-1873C	98.17.59.0702
23,040	1,152	20	יח	מע' מודולרית MCT לאיטום מעבר כבלים 8" דפים 1873-1873C	98.17.59.0704
5,023,857					

**פירוט לסעיף 3 שבדף הריכוז הפרשי כמויות ומחירים בין הסעיפים שאושרו ע"י
הנתבעת ללא הסכמתנו**

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
00.04.33.1315	משאית סמי+מנוף הידראולי לעומס 30 טון דף 1875	י"ע	1	1,763	1,763
00.04.04.0010	מהנדס בניין דפים 1875-1879	ש"ע	26	277	7,196
19.08.02.0210	פח טרפזי גימור 1 גג משופע 0.8 מ"מ 305/38 מ"מ (גגון מעל פילר בסולן שטח 14.64 מ"ר) דפים 1880-1888A	קומפ'	1	9,709	9,709
					18,667

פירוט לסעיף 4 שבדף הריכוז

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
4	תוספת 4% עבור ביצוע עבודה בתחום בסיס בסיווג "שמור" תבוא תוספת של 4% ראה דקל דף 1892 נספח 3 דבר שלא אושר ע"י הנתבעת בניגוד לחוזה תנאים כללים ראה דף 1891 סעיף 00.07.01 נספח 2 בהתאם לסעיף 4 דפים 1889-1900				137,716

פירוט לסעיף 5 שבדף הריכוז

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	תוספת 4% למחירים עבור סיווג "שמור" כמפורט לע"ל				22,035

פירוט לסעיף 6A שבדף הריכוז עבודות נוספות לעבודות בנייה

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
02.93.00.0001	תכנון, בדיקה ואישור ביצוע עבודות ניסור 3 קירות בטון, סגירת פתחים ע"י קורות פלדה דפים A1907-1901	קומפי	1.00	9,963	9,963
02.01.45.0011	תוספת מחיר עבור יציאת ראש כלונסאות ב-30 במידות 60/60/70 ס"מ במבנה קיים בתאים קשים ובשטח מוגבל אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד דפים 1907-1915A	מ"ק	4.54	926	4,204
02.01.03.0310	הפרש מחיר ילסעיף 02.01.45.0010 עבור ציקת עמודי יסוד מגובה ראש כלונס עד תחתית רצפה תלויה במבנה קיים בתאים קשים ובשטח מוגבל דפים 1915-1922A	מ"ק	9.07	1,372	12,443
02.02.04.1061	תוספת מחיר לסעיף 02.05.01.0060 עבור יציאת רצפה תלויה בעובי 25 ס"מ (רצפת ביניים) עם משאבת מיקו כולל ביצוע עבודות טפסנות בגובה של כ- 1.40 מריצפה קיימת בתאים קשים ופירוק והרגליים והעברתם דרך פתח בקצה הרצפה בגב כפוף וביצוע תאורה מתחת לרצפה דפים 1922-1932A	מ"ר	231.06	313	72,322
02.04.01.0020	תוספת לס.ח. 02.04.01.0010 עבור יציאת קורות תלויות בטון ב- 30 בתך 20/60 עם משאבת מיקו כולל ביצוע עבודות טפסנות בגובה של כ- 1.40 בתנאים קשים ופירוק העץ והרגליים והעברתם דרך פתח בקצה הרצפה בגב כפוף וביצוע תאורה מתחת אין מחיר בחוזה ואין מחיר בדקל לעבודה זו בנפרד דפים 1932-1942A	מ"ק	8.87	1,873	16,614
98.09.44.6026	חפירה ע"י מחפרון + עבודת פועלים לחיבור צנרת לשוחת קבלן וולידר בהתאם ליומן 8.08.2019 מאושר ע"י מפקח שרון דפים 1942-1951A	קומפי	1.00	9,687	9,687
19.61.30.0510	אספקה והתקנת פרופילים שונים לחיזוק התקרה בהתאם לדרישת היועץ מטעם הפיקוח כולל תכנון מפורט שהוגש לפיקוח לפני ביצוע עבודה מאחר והתכנון המקורי לא לקח בחשבון ריבוי מערכות בשטח התקרה ולכן היה צורך לתכנן ולקבוע חיזוקים במקומות שהיו פגומים לאחר גמר הרכבת המערכות בניגוד לתכניות המכרז במבנה איתמר דפים 1951-1958A	קומפי	1.00	318,456	318,456
06.98.02.0064	תוספת מחיר לארון פח עקב הגדלתם ביחס לצידוד שהורכב בארונות אלו במידות שטח כולל 2.32 מ"ר סוג לפי פרט מ-12 דפים 1958-1961A	יח'	1.00	309	309
06.98.02.0065	תוספת מחיר ל 06.98.02.0065 פריט מ-20 בשטח 6.20 ו3.63 מ"ר במקום 5.46 מ"ר לפי תכנית דפים 1961-1963A	קומפי	1.00	1,198	1,198

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
06.98.02.0065	פריט מ-20 תוספת עבור שינוי פרט ארון עקב לוחות חשמל לפרט פתיחת כנפיים גרמושקה דפים 1963-1965	יח'	2.00	3,000	6,000
06.98.02.0066	תוספת מחיר ל06.98.02.0066 פריט מ-21 בשטח 8.30 מ"ר במקום 6.93 מ"ר לפי תכנית דפים 1966-1968	יח'	1.00	844	844
06.98.02.0066	פריט מ-21 תוספת עבור שינוי פרט ארון פח עקב הפתיחתו לפתיחת גרמושקה במקום פתיחה על צירים שאין אפשרות לבצע פתיחה על צירים עקב אלמנטים שמפריים לפי דרישת הפיקוח מר בוכריס והמצב בשטח כולל 5.5 מ"ר/יח' דפים 1969-1971A	יח'	1.00	2,464	2,464
	כנל, אך בשטח 8.3 מ"ר דפים 1971-1973	יח'	1.00	3,718	3,718
06.98.02.0113	תוספת מחיר ל06.98.02.0113 דלת פריט מ-13 בשטח 3.43 מ"ר במקום 2 מ"ר דפים 1971-1973	יח'	1.00	803	803
06.98.02.0115	תוספת מחיר ל06.98.02.0115 דלת פריט מ-15 בשטח 2.77 מ"ר במקום 2.23 מ"ר דפים 1974-1976	יח'	1.00	323	323
06.98.02.0118	תוספת מחיר ל06.98.02.0118 עבור דלתות לפי פריט מ-18 בשטח 5.21 ו5.29 מ"ר במקום 4.41 מ"ר לפי תכנית דפים 1977-1979	קומפ'	1.00	1,003	1,003
06.98.02.0119	תוספת מחיר לדלתות לפי פריט מ-19 בשטח 5.8 ו6.55 מ"ר במקום 4.94 מ"ר לפי תכנית דפים 1980-1982	קומפ'	1.00	1,423	1,423
53.02.61.0011	קידוח חורים נוספים בקוטר 60 מ"מ לכבלים בשולחנות לפי דרישה במקום שניתנה ע"י אחרים לגג ישרות דף 1983	יח'	80.00	30	2,400
53.02.61.0012	הפרש מחיר בין קוטר 60 מ"מ ל80 מ"מ וכנ"ל דף 1983.1	יח'	90.00	35	3,150
00.04.02.0021	פתיחת פתחים באלמנטים ריהוט קיימים לפי דרישת המפקח במקום דף 1983.2	יח'	30.00	250	7,500
22.60.13.0101	פתיחת פתחים ברצפה צפה בהתאם לדרישת הפיקוח באתר ולאחר הרכבת הריהוט (ראה ASMADE מערכת ספרינקלרים) דפים 1984A-1989	יח'	24.00	63	1,512
98.18.18.0120	אספקה והתקנת מכסה מפלסטיק בקוטר 60 מ"מ לחורים שלא ישתמשו בהם להעברת הכבלים בהתאם לדרישת אדריכל להמחשה ראה תמונה דפים 1990A-1995	יח'	200.00	56	11,200
00.04.06.0010	פירוק הריהוט לאחר התקנתו והזנתו ע"י צוות גרים לפי דרישה וקיבועם במקום שנקבע ע"י המפקח ראה יומני עבודה מס' 78,9,10 : א. ארונות ב. שולחנות דפים 1996A-1998F	ש"ע	240.00	108	25,874

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
00.99.99.0001	תשלום אגרה למטמנה לפסולת שהוצא מהאתר בהתאם ליומני עבודה. תשלום האגרה אינו כלול במחיר חוזה אך רק עבור פינוי דפים Q-2000-1999	טון	1,889.00	73	137,897
00.99.99.0001	כני"ל, במכולות דף 2001	יח'	40.00	1,500	60,000
99.00.135	ניסור פתח במידות 1.5*1.5 כולל 3 צלבים עבור יציקת ראשי כלונסאות במפלס -1 מ' מפני הריצפה במקום 38/38 שבחוזה. אין כל אפשרות לבצע חפירה וטפסנות וקשירת ברזל בפתח של 70/70. עבודה בוצע בהתאם ליומן 1.4.2018 בניגוד להחלטת המפקח שלא מובנת. דפים 2002-2010	מ"א	219.60	270	59,292
99.00.136	הוצאת אלמנטים מבטון במידות 38/38/20 בידיים ע"י פועלים 2 צוותים בסה"כ 288 יח' - 12 דפים 2011A-2015 יח' / י"ע	י"ע	24.00	1,215	29,160
99.00.137	כני"ל, ע"י בובקט דפים 2016A-2019	י"ע	4.00	1,388	5,550
99.00.138	הוצאת חפירה של הכלונסאות וראשי הכלונסאות בידיים מרצפה ועם בובקט במידות 80/80/70 - 18 יח' דפים 2020A-2022	קומפ'	1.00	9,086	9,086
06.02.07.0110	הפרש מחיר בין דלת אש שבוצע במקום דלת פח רגילה לפי דרישה במידות 92/210 דפים 2023A-2029	יח'	6.00	1,815	10,890
06.02.07.0120	כני"ל 100/210 דפים 2060A-2066	יח'	4.00	1,275	5,100
06.02.07.0220	כני"ל דו-כנפי 130/210 דפים 2067A-2073	יח'	2.00	2,843	5,685
09.32.01.0010	הפרש מחיר עבור ביצוע שכבה שניה של גמר על בטון גלוי במסד המבנה לאחר ובוצע שכבה ראשונה בהתאם לחוזה בהתאם לדרישת האדריכל עם חומר מסוג טרנו "TM30" כולל שפכטל מיוחד דפים 2074A-2080	מ"ר	132.86	59	7,786
19.30.01.0003	אספקה והתקנת קונולות מפרופיל 40/40 מעוגנים ע"י ברגי עיגון לבטונים לתמיכת המשאבות בהתאם לתנאי השטח על מנת שהמשאבות היו תלויות ולא מנוחות על הבסיס בטון דפים 2081A-2083	קומפ'	1.00	3,800	3,800
19.30.01.0004	אספקה והתקנת תמיכות על הגג מפרופילי מתכת RHS לתעלות מיזוג אוויר וחשמל, בהתאם להוראות הפיקוח ומהנדס והמצב בשטח וכן שינוי צנרת של המיזוג אוויר מצינורות פלדה לצינורות PPR דבר שמצריך תמיכות יותר מסיביות עקב אלסטיות של הצינור (המחיר בחוזה אינו כולל תמיכות מאחר אין פרט לעבודה זו ראה מפרט מיוחד סעיף 15.29.5.3 ראה תמונות מצורפות דפים 2084A-N2086	יח'	206.00	850	175,100

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
22.01.07.0010	השלמת עובי קיר ע"י ביצוע לוחות גבס + פרופילים עקב הגדלת עומק ארונות חשמל ל 10 ס"מ (אי התאמה בין תכניות ביצוע ולוחות חשמל) בסולן כולל אספקת ניצנים נוספים ולוחות גבס ברצועות דפים 2087-2088	מ"ר	33.54	250	8,385
22.58.01.0101	כנייל, הגדלת עומק ארונות חשמל לפי דרישת מתכנן דפים 2089-2090	מ"ר	19.78	180	3,560
22.99.01.0010	אספקה והתקנת פרופיל פלדה בחתך מלבני חלול במידות 50/50 מ"מ עובי 3.2 מ"מ (50/50/3.2) RHS בנוסף לתכנון המקורי - עקב טעות במפלס בתכנון המקורי של התקרה אקוסטית והמלצות בחוות דעת הנדסי דפים 2091-2095	מ"א	45.90	450	20,655
22.99.01.7010	כנייל, חיזוק תקרה ע"י פרופיל 50/50 + פחי חיזוק בצדדים ובגובה 70 ס"מ כולל עוגנים דפים 2096-9099B	יח'	32.00	650	20,800
24.22.04.0250	פירוק תקרה אקוסטית שבוצע בהתאם לתכניות הביצוע שנמסרו לנו ולאחר גמר העבודה נמצא כי התכנון לקוי ואין אפשרות להכניס את האביזרים למרוח בין התקרה האקוסטית לתקרה מבטון בחדר הצפוני שאושרה ע"י אדרכת בהתאם להוראות המתכנן דפים 2100A-2108	מ"ר	101.59	202	20,554
22.04.12.0020	אספקה והתקנת תקרה אקוסטית במקום תקרה שבוצע ופורקה בהתאם לחוזה עקב טעות במידות שלא היו תלויים באנו כולל הגבהות וסינוורים (עבודה מיוחדת) דף 2108.1	מ"ר	101.59	420	42,668
24.02.10.0620	עקירת יסודות קיימים בקוטר 30 ס"מ ובעומק 1 מ' והוצאת הפסולת מחוץ לבניין של הגדר הקיימת שנתגלו בציר בציר של הקיר תומך דפים 2108-2108A	יח'	16.00	240	3,840
24.06.20.0011	פרק 2 דלתות פלדה בחדר חשמל ותקשורת במבנה איתמר ותיקון לאחר התקנת דלתות חדשות שאושרו בשינוי חוזה ואשר לא כולל בתוכם את הפירוק הדלת דפים 2109A-2116	קומפ'	1.00	1,661	1,661
98.09.40.7005	אספקה והתקנת מכסה מרובע באתר סולן עקב שינוי קני הזנה דף 2117A	יח'	1.00	600	600
99.00.091	תכנון קיר מסך מפרופיל ברזל כולל אישור והכנת תכניות ASMADE (המחיר אינו כולל תכנון יצור שכולל בחוזה) דף 2117B	יח'	1.12	18,000	20,160
22.06.01.0041	אספקת ריצוף לפי דרישה מיום 8.02.2021 רצפה צפה הזמינו ריצוף 60/60 (כל הכמות היתה מונחת על יד בניין קיים) דפים 2117C-2119	יח'	120.00	117	14,035

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
00.07.01.0110	תוספת מחיר לסעיף תיקון אספלט בסולן עבור הובלת ציוד וצוות לפיזור אספלט והידוק בשטח כ 40 מ"ר במקום 200 מ"ר דפים 2120A-2126	יח'	1.00	15,750	15,750
02.61.01.2210	קידוח בקוטר 3" בקיר קים בעובי 20 ס"מ לניקוז חלק האחורי של בניין סולן דף 2127A	יח'	6.00	400	2,400
99.00.0155	חיתוך קורה קיימת וחיוק החלק שנשארה דף 2127B בהתאם לתכנית מצ"ב	קומפ'	1.00	2,800	2,800
99.00.0167	תכנון קונסטרוקציה חלקי של התקרות בהתאם לדרישה הפיקוח לפי חשבונות של בזיני מהנדסים (נספח 216) העבודה הנ"ל (אינה תוכנית יצור) דפים 2127C-2130	יח'	1.00	9,410	9,410
99.00.0170	תשלום בגין העברת חומרים בידיים עקב חפירות וחסימת האתר ע"י קבלן מטעמכם ראה מכתבנו מיום 06/11/2018 (נספח 238,261) דפים 2131A-2139	קומפ'	1.00	80,000	80,000
99.00.0171	קידוח ושתילת ברזל קוטר 14 בהתאם לסקיצה ומכתבנו (נספח 260) ובאישור מהנדס מתעמנו דפים 2140A-2150	יח'	60.00	86.25	5,175
99.00.0162	איטום קיר קיים לחדש כולל חומר מתוצרת חוף שהובא לארץ מאופן מיוחד כולל איטום מיוחד על צנרת באורך כללי של 30 מ' בהתאם הצעת מחיר (נספח 204) דפים 2151A-2153	קומפ'	1.00	75,040	75,040
00.04.60.0020	תשלום עבור מנהל עבודה שעבד במשך כל התקופה שאושרה בגין עבודה חריגה של שאיבת מים שהיו בשטח שלא באשמתנו דפים 2155A-2156K	ש"ע	315.00	109	34,256
02.06.12.0131	השלמת בטון ב-30 בין טבלה חלולה דרוכה ברוחב משתנה בעובי 14 ס"מ בגובה 3.25 מ' דפים 2157A-2158	מ"ר	21.51	650	13,982
02.06.12.0130	השלמת בטון ב-30 בין טבלה חלולה דרוכה ברוחב משתנה בין 25 ל 40 ס"מ, בעובי 30 ס"מ בגובה 3.25 מ' דפים 2157B-2158	מ"ר	5.66	700	3,962
22.06.01.0041	תוספת למחיר 22.06.01.0040 רצפה צפה עבור שינוי האריחים במקום צבע איפוקסי. גמר מיוחד לפי דרישת הפיקוח. (יש סתירה בין התכנית למפרט כאשר לגבי המחיר כתב הכמויות קובע בהתאם לחוזה) נדרשנו לבצע אריח יותר יקר מהחווה ראה RFI מס 11 מיום 18.3.2018 דפים 2159-2159C	יח'	2,050.23	94	191,902
22.06.01.0042	תוספת למחיר 22.06.01.1040 רצפה צפה עבור שינוי האריחים ("8"/24=60/20) במקום צבע איפוקסי. גמר מיוחד לפי דרישת הפיקוח RFI וכנ"ל דפים 2160A-2160	יח'	331.00	76	25,173

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
98.93.01.0213	תכנון חיוזק התיקרות אקוסטיות בהתאם לדרישת היועץ ואישור התכנון ע"י הפיקוח במבנים סולן, איתמר ישן והחדש (נספח 203) דפים 2161A-2161B	יח'	3.00	8,400	25,200
99.00.0159	מבנה איתמר תוספת עינית ביקורת בתחנה קומתית לברז בדיקה לפי דרישה מיום 14.01.20 (נספח 202 סעיף 3.4) דפים 2161C-2162	יח'	4.00	420	1,680
99.00.0160	הכנה בביצוע פתח חדירה להזנת החשמל (נספח 202 סעיף 4) דפים 2161D-2162	יח'	4.00	1,500	6,000
99.00.0164	אספקה והתקנת כנף חלון לממיד דגם ישן, מבנה איתמר לפי בקשת הפיקוח. (נספח 213) דף 2163	יח'	2.00	1,680	3,360
99.00.0168	תוספת 8% בגין עבודה בשטחינו ע"י קבלנים אחרים תוך שימוש ואחריות של מנחל עבודה, ביטוחים וערבויות. נספח 218 דף 2164	יח'	0.08	1,500,000	120,000
99.00.0173	אספקה והתקנת קונוולות (כיסאות) להרמת תעלות הפח במקום שהתעלות יהיו על הרצפה בהתאם לפרט המכרז תכ. P-42337-17-IT-E-03 מפרופיל כולל חיבורים במקום ע"י קידוח וברגים בהתאם ל פרט A שניתן ב בתאריך 18.12.2018 RFI 81 לעבודות חשמל + מ.נ.מ דפים 2165-2168	יח'	850	220	187,000
99.00.0174	אספקה והתקנת עמודים נוספים בהתאם ל פרט A שניתן ב בתאריך 18.12.2018 RFI 81 במידות 40/40 כולל עיגון עם 4 ברגים לרצפת בטון (גימבו) דף 2169	יח'	700	240	168,000
					2,012,864

פירוט לסעיף 6B שבדף הריכוז תשלום בגין רהוט במבנה סולן כולל שינויים

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	תשלום בגין רהוט במבנה סולן כולל שינויים דף 2180, מחיר קבלן משנה מצ"ב 2180A				
	הערות התובעת : המאושלי לא כולל ריהוט ולא באותו חומר. לפי דרישה בוצע גם התאמה למקום				
98.17.30.0753	F-51 שולחן 24 איש (600/250/75) דפים 2182A-2183	יח'	1.00	58,313	58,313
98.17.30.0754	F-52 שולחן 3 (180/60/75) דפים 2184A-2185	יח'	6.00	5,932	35,591
98.17.30.0755	F-53 שולחן 24 (541/186-120/75) דפים 2186A-2187	יח'	1.00	60,606	60,606
98.17.30.0762	F-54 פודיום (60/60/100-115) דפים 2188A-2188	יח'	2.00	3,955	7,909
98.17.30.0758	F-55 שולחן L (160/70+198/70+53/70*2) דפים 2189A-2190	יח'	1.00	21,639	21,639
98.17.30.0756	F-56 שולחן ח (0.7*5.0 + 0.7*2.26*2) דפים 2191A-2192	יח'	2.00	43,243	86,486
30.01.11.0233	F-57 שולחן מדריך 160/70/75 דפים 2193A-2194	יח'	2.00	4,867	9,734
30.01.11.0310	F-58 שולחן משרדי (90/50/75+200/80/75) דפים 2195A-2196	יח'	6.00	6,634	39,803
30.01.11.2993	F-59 שולחן מחשב דפים 2197A-2197	יח'	8.00	4,411	35,287
98.17.30.0784	F-60 ארונות 90/41*2 קומות 9 תאים חרוחב (18 תא כולל ארונות) דפים 2198A-2198	יח'	2.00	20,849	41,699
98.17.30.0784	MD-32 ארון אחסון טלפונים 100/87 ס"מ 56 תאים דפים 2199A-2199	יח'	1.00	6,845	6,845
98.17.30.0785	MD-33 ארון אחסון טלפונים 64/100 ס"מ - 40 תאים דפים 2200A-2200	יח'	1.00	6,634	6,634
					410,547

פירוט לסעיף 6C שבדף הריכוז עבודות אינסטלציה ומיזוג אוויר

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	עבודות אינסטלציה ומ"א דפים 2201-2204				
15.98.01.0982	פקט 1/2" חדר משאבות חיצוני (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20) דפים 2205A-2206	יח'	4.00	141	564
15.03.05.0021	קשת פלדה 3" במערכת משאבות מבנה סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20) דפים 2207A-2212	יח'	2.00	162	324
16.03.10.0720	מעבר פלדה מ"3-4" במערכת משאבות מבנה סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20) דפים 2213A-2225	יח'	2.00	203	405
57.14.08.0070	אוגן על צינור פוליאתילן מצולב PEX בקוטר 110 מ"מ כולל מחבר אוגן, מצמד, אוגן חופשי, אטמים וברגים במערכת משאבות סולן (מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20) דפים 2226A-2231	יח'	2.00	350	700
98.17.15.0722	לוח חשמל על יד תחנת משאבות בסולן בתוך ארגז 100/100 צמוד לקיר מחיר על בסיס חוזה 98.17.15.0721 (המחיר מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20 לא כולל לוח) דפים 2232A-2248	יח'	1.00	32,400	32,400
08.93.01.0110	תכנון לוח חשמל משאבות בסולן (המחיר מאושר ע"י מפקח מאיר 26.10.20 לא כולל תכנון לוח) דפים 2249A-2258	יח'	1.00	11,808	11,808
00.04.07.0254	ביטול צמיג קיימים מפלדה כולל פירוק וסתימת החור דפים 2259A-2261	קומפי	15.00	2,600	39,000
02.61.01.1430	קידוח חור 6" בגג עבור ציוד אינסטלציה בקוטר 6" דפים 2262A-2267	יח'	19.00	400	7,600
02.61.01.1380	קידוח חורים בגג עבור צנרת אינסטלציה בקוטר 4" + 24 יח' בממ"ד דפים 2268A-2273	יח'	40.00	330	13,200
00.04.07.0250	בהתאם לדרישת המתכנן והפיקוח בוצע הכנסת ברזי ניתוק, אספקה חזרה לכל אגף ואגף במבנה. העבודה כללה ניקוזי מים בשעות מאוחרות, גילוי הבידוד סביב צינור צינור חיתוך הלחמה ריתוך של האוגנים לברזים והתקנת הברזים ... תיקוני בידוד לאחר מכן ... מילוי מים הפעלת המערכת פעמים דפים 2274A-2276	י"ע	3.00	3,672	11,016
00.04.07.0252	חציבת בטונים כפי שהיו בתווי צינורות ביוב וניקוז בבניין ישן צד דרום ראה אישור ביצוע RFI 32 ודרישת קבלן משנה בהפתחת סעיף 00.04.67.0020 (11654.5=121257.5-573) דפים 2277A-2284A	קומפי	1.00	11.654.5	11,655

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
00.04.07.0253	פירוק צנרת גיברית למזגנים בקוטר 50 לפי דרישת המתכנן עקב הצטלבות עם תעלות חשמל בהתאם ליומן מתאריך 29.10.2018, 18.10.2018 RFI 751 דפים 2284-2291A	קומפי'	1.00	4,310	4,310
	ביצוע כל החכנוות לצורך בדיקת מתקן כיבוי אש כולל הכנת המתקנים וצוות שהיה במקום מאחר והבדיקה נכשל שלא באשמתנו זאת בגלל חוסר קו תקשורת כך החוצאה ניתנה לשווא והינו צריכים לעשות פעם שניה ושלישית וכן גרם לחוסר מסירה בזמן (הוצאות שוטפות) דף 2292	יח'	1.00	12,500	12,500
07.15.01.0040 (57.081.0120)	תוספת מחיר לס. 07.15.01.0040 עבור אספקה והתקנת 2 משאבות "NKM65" B/11.0/4CTF 3/315/309 בהתאם לניתוח מחיר דפים 2293A-2300	קומפי'	2.00	88,990	177,980
07.19.04.0260	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 63 מ"מ עם שרוול בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזר דפים 2301A-2309	מ"א	69.80	515	35,914
07.19.04.0280	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 90 מ"מ עם שרוול בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזר דפים A2327-2320	מ"א	109.00	673	73,345
	הבהרה לסעיף בידוד הצנרת שבחוזר דפים 2328-2337				
07.19.04.0281	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 110 מ"מ עם שרוול בקוטר 200 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזר דפים 2338A-2344	מ"א	33.60	894	30,055
07.19.04.0295	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע שרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" מותקנים על צינורות קיימים בקוטר 160 מ"מ עם שרוול בקוטר 250 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים והפחתה בידוד פח שבחוזר דפים 2345A-2351	מ"א	422.75	891	376,746

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
07.80.20.0790	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאתילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 63 מ"מ עם שרוול בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים דפים 2352A-2354	מ"א	69.80	189	13,166
07.80.20.0810	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאתילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 90 מ"מ עם שרוול בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים דפים 2355-2357	מ"א	109.00	189	20,560
07.80.20.0811	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאתילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 110 מ"מ בקוטר 200 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים דפים 2358A-2360	מ"א	33.60	221	7,426
07.80.20.0812	תוספת למחיר צינורות PPR עבור ביצוע איטום מפוליאתילן מוקצף בתוך השרוול מצינור פוליאתילן HDPE/גברית" העבודה מתבצעת על הגג כולל עטיפת הצינורות וצבע לבן בקוטר 125 מ"מ עם שרוול בקוטר 250 מ"מ כולל חיתוכים והרכבה לא כולל ספחים דפים 2361A-2363	מ"א	422.75	221	93,436
15.03.12.0385	ספחים לצנרת פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 110 מ"מ שרוול דפים 2364A-2366	יח'	36.00	620	22,332
15.03.12.0565	ספחים לצנרת פוליאתילן בקוטר 90 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 160 מ"מ שרוול דפים 2367A-2372	יח'	115.00	988	113,635
15.03.12.0580	ספחים לצנרת פוליאתילן בקוטר 110 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 200 מ"מ דפים 2373A-2377	יח'	92.00	1,492	137,221
15.03.12.0619	ספחים לצנרת פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ כולל חיתוך, איטום ובידוד צבע לבן לצינורות PPR בקוטר 250 מ"מ דפים 2378A-2383	יח'	355.00	1,739	617,196
07.70.14.0330	אספקה והתקנת בושינג מיוחד כולל חריטה מיוחדת נאין מוצר מדף הנ"ל עקב התחברות צנרת נחושת עם צנרת PPR על מנת למנוע חלודה בעתיד דף 15/143 דפים 2384A-2391	קומפי'	1.00	29,536	29,536

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
15.60.01.0001	תיקונים במערכת מ"א כתוצאה מאי שימוש נכון במערכת תוך גרימת נזק למערכת והחלפת אביזרים לפי חשבוניות שבוצעו ע"י חברת לרום טכני ולאחר תקופת אחריות דפים 2392A-2405	קומפי'	1.00	34,382	34,382
07.25.00.0001	מערכת כיבוי אש בסולן לפי תמונה נמצאת מחוץ לבניין דפים 2406A-	קומפי'	1.00	7,870	7,870
07.05.01.0280	אספקה והתקנת צינור נחושת "1 1/8" עבור יחידות מ"א בהתאם לסקיצה דפים 2414A-	מ"א	225.40	295	66,493
08.93.01.0111	תכנון לוחות משאבות באיתמר דפים 2417A-	יח'	2.00	14,760	29,520
99.00.235	תוספת מפסיק זרימה חשמלי FLOWSVICH דף	יח'	2.00	8,000	16,000
99.00.236	בדיקת לחץ מים למבנה איתמר לפי בקשת המפקח מאיר כולל אביזרים וחייבור לברז קיים דף	קומפי'	1.00	4,500	4,500
99.00.237	כני"ל כולל השכרת משאבת לחץ דף 2417E	יח'	1.00	7,500	7,500
99.00.238	כני"ל כולל השכרת משאבת לחץ של 12 אט. דף	יח'	1.00	9,500	9,500
99.00.239	סיפון מפלדה מגולוונת "4 מ"4 זווית עבור יטות על הגג לפי סקיצה 24 דפים 2418-2418A	יח'	2.00	1,800	3,600
99.00.240	משחרר אוויר "3/4" תוצרת "ארי" דף 2418B	יח'	3.00	200	600
99.00.241	צינור HDPE "גיברית" בקוטר "12" עבור חיבור בין צינורות עטופים בקוטר "10" לפי דרישת הפיקוח דף 2418C	מ"א	36.00	1,200	43,200
99.00.242	מופב חשמלית בקוטר "12" דף 2418D	יח'	3.00	4,500	13,500
99.00.243	צמצם לחץ "1 1/2" עבור הכנסת מים למערכת לפי סקיצה מס' 16 דף	יח'	1.00	650	650
07.14.08.0913	פורק לחץ "1" מברונזה לפי סקיצה מס' 16 דפים 2418G-	יח'	1.00	400	400
99.00.245	תשלום בגין בדיקת גילוי אש שנכשלה עקב אי קיום השלמת קו התקשורת של היחידה (נספח 202 סעיף 2) דף 2418P	יח'	1.00	4,000	4,000
99.00.246	תוספת שסתום הדף בממ"ד (נספח 202 סעיף 5+ (נספח 209+ ניתוח מחיר) דף 2418I	יח'	1.00	1,229	1,229
99.00.247	מבנה איתמר תוספת עינית ביקורת בתחנה קומתית לברז בדיקה לפי דרישה מיום 14.01.20 (נספח 202 סעיף 3.4) דף 2418J	יח'	4.00	420	1,680
99.00.248	אספקה והתקנת משאבת מים מורכבת על גבי משטח בטון מחוץ למבנה באיתמר דף 2418K	יח'	2.00	23,000	46,000
99.00.249	ביצוע בדיקה נוספת של גילוי אש לפי סיכום ישיבה מתאריך 18/12/2019 עקב אי התקנת קו תקשורת סעיף 2 (נספח 215) דפים 2419-2419	יח'	1.00	8,500	8,500
99.00.250	תשלום בגין בדיקת ספרינקלרים סך של 3950 נ"ש (נספח 220) דפים 2419B-2421	יח'	1.00	4,424	4,424

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
99.00.251	תוספת למחיר על ציילרים שבחווה עבור הזמנה מיוחדת בהתאם לדרישת הפיקוח (נספח 221) דף 2422A	יח'	2.00	38,000	76,000
99.00.252	תשלום בגין חיטוי צנרת לפי חשבונית מס' 536 מתאריך 11/08/2019 ע"ס 1750 ש"ח (נספח 2422B-2422F דפים 246,247)	יח'	1.00	1,960	1,960
24.07.01.325	פרוק צינור פלדה בקוטר מ"מ 1/2 עד 3" בהתקנה גלויה או סמויה באורך עד 80 מטר, כולל אביזרים, תמיכות, לרבות סילוק פסולת מהאתר דפים 2423B	קומפי'	1.00	95,342	95,342
					1,970,878

פירוט לסעיף 6D שבדף הריכוז עבודות חשמל

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	עבודות נוספות בחשמל דף 2427				
08.93.01.0110	שינוי תכנון בלוח ראשי פעם שניה כולל התאמה לפי דרישת המתכנן במבנה סולן דפים 2428A-2435	יח'	1.00	8,136	8,136
08.93.01.0111	כנייל ללוח משנה דפים 2436A-2439	יח'	1.00	5,000	5,000
08.11.02.0015	אספקת והתקנת UPS מערכת אלפסק MST 160 KVA במקום 150KVA שבחוזה כולל מצבר RIELLO 12V FLB300 12V, כוץ למצברים, 3X400V בידוד 204, SNMP+MODBUS, שניאי בידוד 150 קו"א, בקוי, שניאי בידוד 150 קו"א, MOE4X250AFILTER דפים 2440A-2445	קומפי'	1.00	184,240	184,240
35.01.00.0001	עבודות נוספות לעבודות בקרה במבנה סולן בהתאם לדרישת הפיקוח והצעת המחיר מיום 18/08/2019 דפים 2446A-2447	קומפי'	1.00	28,784	28,784
99.08.0001	תמיכת עמוד הזנה קיים בקצה הבנין כולל עוגנים ותמיכה מספר עקב חפירה של התעלות בקרבת מקום דפים 2448A-2449	קומפי'	1.00	6,500	6,500
					232,660

פירוט לסעיף 7 הוצאות אתר בגין פיגורים בזמן הביצוע

מס' סעיף	תאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
99.09.0001	תשלום בגין הוצאות אתר עקב פיגורים בקבלת תשובות לשינויים שנעשו באתר לכן לחומרים שהוגשו ע"י התובעת לקבלת אישור לקנייתם וכן לפרטים שלא הופיעו בתכניות הביצוע שלא היו ברורים לגבי רוב המתכננים (אדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, מים ומיזוג אוויר) בביצוע שנמשכו במשך כל תקופת הביצוע עד ליום המסירה. 18 חודשים * 105000 ₪ לחודש, מהנדס, מנהל עבודה ומנהל אתר	יח'	1	321,300	321,300
99.09.0002	כני"ל, בגין בטלה סמויה של 7 עובדים ממוצע בחודש (6000 ₪ * 17% לחודש * 18 חודשים) (נ)	יח'	1	18,360	18,360
99.09.0003	בטלת פועלים עקב אי תיאום דבר שגרם ל-8 פועלים לבוא לשטח וחזרו ללא עבודה, כולל מנהל עבודה וראש צוות 3 פעמים * 11500 ₪ ליום	קומפ'	1	34,500	34,500
99.09.0004	המתנה של צוות עובדים של חודש ימים בהתאם להוראות הפיקוח המקום 60% * 180000 ₪ לחודש	יח'	1	108,000	108,000
99.09.0005	כני"ל 12 י"ע עד תאריך 3.06.2021 בהתאם להוראות המקום (60% * 12 * 8500 ₪)	יח'	1	61,200	61,200
99.09.0006	תשלום עבור השתתפות אבטחה בסולן עפ"י קבלות	קומפ'	1	150,000	150,000
				693,360	693,360

פירוט לסעיפים 8-10

8	תשלום בגין ארכת תקופת ביצוע דף 2457			568,675
9	תשלום בגין רבית בהתאם לחישוב דף 2458			572,197
10	הפרשי מדד לסכום שטרם שולם דף 2459			1,536,000

ת"א 48220-09-23

י.שומרוני נגד משרד הביטחון

תצהיר

גב. מהנדסת מרינה זלוטניק

תצהיר

אני החתום מטה, מרינה זלוטניק ת.ז. 317314821, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני עושה תצהיר זה כתצהיר עדות ראשית מטעם התובעת – חברת י. שומרוני – חברה להשקעות ובניה בע"מ ח.פ. 511552291 (להלן: "התובעת" או "חברת שומרוני") במסגרת תביעה אותה מנהלת התובעת כנגד משרד הביטחון (להלן: "הנתבעת"), בהיותי מי אשר בתקופה הרלוונטית לביצוע הפרויקט נשוא כתב התביעה, שימשתי כחשבת כמויות בעניין הפרויקט, וליוויתי אותו יחד עם אנשים נוספים מהתובעת, ביניהם מר יוסף שומרוני שליווה את הפרויקט מבחינה הנדסית.
2. אני מהנדסת אזרחית ובעלת תעודה תואר שני להנדסה אזרחית, ביוב ומים תעודה מספר 689501. סיום לימודי אוניברסיטה בדנפרופטרובסק באוקראינה וקבלתי תואר ראשון בשנת 1974, וכן תואר שני בשנת 1984. משנת 1996 ועד 1998 ערכתי השתלמות בארץ בניהול אתרי בנייה וקבלתי תואר גם כמנהלת עבודה.
3. מאז שנת 1998 ועד 01.2025 אני עבדתי בחברת י. שומרוני בע"מ כמהנדסת ביצוע וחשבת כמויות.
4. במסגרת הפרויקט נשוא כתב התביעה, נתבקשתי על ידי התובעת להכין ולבדוק את הכמויות שביצעה התובעת במסגרת הפרויקט בהיותה קבלן ראשי בו, הן ביחס לחשבונות החלקיים והן ביחס לחשבון הסופי.
5. זו הסיבה מדוע במסגרת כתב התביעה מיום 22.08.2022 צורפה חוות דעתי לעניין חישוב הכמויות, חוות דעת שהוכנה לפי מיטב ידיעותיי, הבנתי וניסיוני המקצועי רב השנים, תוך שאני מתבסס על תוכניות ביצוע, תוכניות מודד מוסמך, יומני עבודה, וכן כמויות שהוכנו ע"י מהנדס חיצוני וקבלני המשנה.
6. נציגי התובעת התנהלו ישירות מולי ואל מול מר יוסף שומרוני, כאשר גם אני לקחתי חלק בפגישות שהתקיימו אל מול נציגי הצדדים, פגישות שעניינם אישור החשבונות החלקיים והחשבון הסופי.
7. כאמור, אני הכנתי את חישובי הכמויות וכן את דף ריכוז הכמויות, כאשר למעשה, התבקשתי על ידי מר יוסף שומרוני לבדוק ולהכין את הכמויות לחשבונות החלקים, החל מחשבון 8 ועד חשבון חלקי מס' 21 וכן לחשבון הסופי.

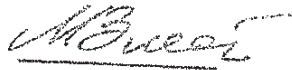
8. כחלק בלתי נפרד מתצהירי זה מצורפים :

א. חוות דעתי לעניין חישוב חכמויות בלבד כמופיע בכתב התביעה.

9. אציין, למען הסדר הטוב והשלמת התמונה, כי חלק מהחכמויות התקבלו ע"י הפיקוח ונציגי הנתבעת וחלק מהחכמויות נשארו בחלוקי דעות עקב פירוש של כל אחד מהצדדים, כאשר לגבי החכמויות בעבודות חשמל, אינסטלציה, מים, ביוב, ומיווג אוויר, קיבלתי את חלקם הגדול מקבלני המשנה שערכו את החכמויות ובחלקם אושרו ע"י אנשי הנתבעת.

10. אוזזר ואציין, כי החכמויות שהוכנו על ידי תואמות את נוהל אופני המדידה, וכי חישובי החכמויות שהוכנו על ידי הוכנו על בסיס תוכניות, סקיצות, יומנים, תוכניות איזמד (עזות) כאשר חלק מהחכמויות אושרו בין הצדדים במהלך העבודה וחלקם טרם אושרו.

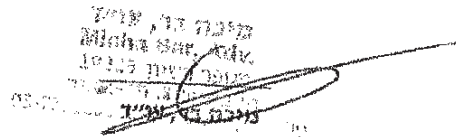
זה שמי זו התימתי ותוכן תצהירי אמון.



מרינה זלוטניק

אימות

אני הח"מ, מיכה בר, עו"ד, מאשר כי ביום 19.4.20, התוידבה בפני מרינה זלוטניק 317314821, ולאחר שהוזהרתי לומר את אמת, שאם לא תעשה כן תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אישרה את נכונות תצהירה דלעיל וחתמה עליו בפני.



ת"א 48220-09-23

י.שומרוני נגד משרד הביטחון

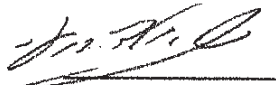
תצהיר

מר. עו"ד רועי אטד

תצהיר

אני החתום מטה, רועי אטד נושא ת.ז. מס' 053087896, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני עו"ד במקצועי, ועובד כשכיר אצל התובעת - י. שומרוני - חב' להשקעות ובנייה בע"מ (להלן: "התובעת" או "החברה") כיועץ משפטי שלה מזה למעלה מעשור. במסגרת תפקידי זה, אני, בין היתר, מלווה את התובעת בפרויקטים שהיא מבצעת ובין היתר ליוויתי את התובעת גם בפרויקט נשוא תביעה זו, ועושה תצהירי זה כתצהיר עדות ראשית מטעמה לעניין תביעתה כנגד הנתבעת - משרד הביטחון (להלן: "הנתבעת").
 2. מר יוסף שומרוני ואינג' מרינה זלוטניק, הם שערכו את החשבונות בפרויקט וישבו מול הצוות הטכני של הנתבעת לרבות בפגישות אל מול מר ארז כהן מטעם הנתבעת, מי ששימש כסמנכ"ל וראש אגף ההנדסה והבינוי בנתבעת, וכן מול הגב' אורנה רביב, סגנית בכירה לראש אגף ההנדסה והבינוי אצל הנתבעת.
 3. במסגרת הפרויקט הועסק גם ממונה בטיחות מטעם החברה, עלא סייד שמו, אשר ביקר באופן שוטף באתר והנפיק דוחות בטיחות.
 4. אינג' גינדי קרביצקי שימש כמהנדס הביצוע ומנהל העבודה מטעם התובעת בפרויקט, ובהמשך הצטרף אליו לצורך תגבור גם מר שלמה יחזקאל.
 5. אני השתתפתי בחלק מהישיבות השבועיות, גם באתר, וסייעתי לצוות הטכני, למנהלי העבודה ולמהנדסים, לא פעם ולא פעמיים בכתיבת מכתבים 'והצפת' בעיות טכניות בזמן אמת.
 6. אני ליוויתי את התובעת בהתקשרות אל מול קבלן המשנה שהועסק בפרויקט מטעם התובעת, חברת יתדות ניהול פרויקטים ושיפוצים בע"מ, שהינה חברה בעלת סיווג קבלני 100 ג-4, הוא הסיווג הנדרש לביצוע העבודות בחיקף המתואר במכרז נשוא תביעה זו.
 7. אציין, כי חייתה מעורבות של כל אנשי המפתח בתובעת בעניין הפרויקט, הכל מתוך מטרה אחת מרכזית, ביצוע הפרויקט, השלמתו ומסירתו לנתבעת לצורך איכלוס, הכל לשביעות רצונה של הנתבעת.
- מצ"ב דוגמת מכתבים שנשלחו ע"י התובעת לנתבעת בזמן אמת - סומנו א'.


רועי אטד

8. זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

אימות

אני הח"מ, מיכה בר, עו"ד, מאשר כי ביום 31.3.26, התייצב במשרדי, רועי אטד נושא ת.ז. 053087896, ולאחר שהוזהרתי לומר אמת, שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.


מיכה בר, עו"ד

בס"ד

29 אוגוסט 2018
י"ח אלול תשע"ח
סימוכין : 137.05

לכבוד
מר מארק ראסקין מנהל מחוז דרום
מר כץ צבי ראש חטיבת פיקוח שוהם
Mark_raskin@mod.gov.il

א.ג.,

הנדון: 4440880408 – הקמת מבנים איתמר וסולן

סימוכין מכתבכם מהיום 29.08.2018

מכתבנו מיום 07.08.2018

מכתבנו מיום 16.08.2018

בהמשך למכתבכם מהיום 29.08.2018 שבו הודעתם כי הינכם שוקלים לסלק את ידנו מהאתר חרינו מתכבדים לחגיב כדלקמן:

(1) עד היום הזה טרם קיבלנו התייחסות למכתבנו מיום 07.08.2018 בכל הנוגע להארכת תקופת ביצוע. במכתבנו ציינו מפורשות מה היו הגורמים לכל העיכובים בפרויקט בפרוט רב.

מצ"ב מכתבנו מיום 07.08.2018 לעיוןך ומסומן – 1.

(2) לפני כחודשיים התחלף הפיקוח באתר על ידכם, הפיקוח החדש לא ליווה את הפרויקט מתחילתו ולא מודע לבעיות שהיו קיימות באתר "נִיָּקָם מְלֶךְ תָּדֵשׁ עַל מַצְרִים אֲשֶׁר לֹא נָדַע אֶת יוֹסֵף". שמות אי פסוק ח'.

(3) איפה היה מזמין העבודה לאורך כל חודשי הביצוע? איפה היה הפיקוח? התשובה פשוטה ביותר, הפיקוח הקודם ליווה את הפרויקט באופן צמוד והיה מודע לכל הבעיות לאורך הביצוע ולפיכך הטענות והמענות התעוררו רק לאחרונה כאשר פיקוח חדש נכנס לתמונה.

(4) די תמונה ומוזר שרק ביום 30.07.2018 זומן נציג ההנהלה עוה"ד רועי אטד לפגישה באתר שבה לראשונה נודע לנו על הטענות של המזמין בכל הנוגע "לאיחורים" תוך התעלמות מוחלטת מכל טענות הקבלן.

(5) עוד לא יבשה הדיו וכבר היום 29.08.2018 הינכם מודיעים כי יש בכוונתכם לסלקנו מהאתר וזאת למרות שבוצעו עבודות רבות בחודש האחרון, צוות הפועלים תוגבר משמעותית, נכנסו קבלני גבס, מיזוג אוויר, אינסטלציה ועוד. כלומר לקחנו לתשומת ליבנו את הערותיכם וביצענו את כל הנדרש על מנת להשביע את רצונכם אולם כנראה שישנם מניעים נסתרים שאינם ידועים לנו.

מצ"ב תמונות מהאתר לשם המחשה ומסומנות – 2.

6) בכל הנוגע לבטיחות כמפורט בסעיף 2 למכתבכם הרי שנקטנו בכל הנדרש בהתאם להנחיותיכם.

מצ"ב מכתבנו מיום 16.08.2018 ומסומן – 3.

7) התנהלותכם במפורט במכתבכם כוחנית ודורסנית, ללא הצדקה, וממניעים פסולים. אכן, פעת, הכח נמצא בידכם ולפיכך אינכם מאשרים חשבונות ומכופפים את ידנו בזלזול ומציבים אותנו בבעיה אל מול קבלני המשנה תוך גלגול הבעיות על כתפינו ואחריותנו.

8) לסיכום, ומבלי להוסיף מילים מיותרות, אנחנו מדגישים כי אין כל הצדקה לאיום במכתבכם וככל שתגרמו לנו נזק מכוון על ידי מימוש אנחנו נעמוד על מלוא זכויותינו עפ"י חוק. יפים לעניין זה דברי אבות – "דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה, הדא הוא דכתיב (=זהו שכתוב) "לשמור את דרך עץ החיים" (בראשית ג). "דרך" - זו דרך ארץ ואחר כך "עץ החיים" - זו תורה." דרש רבה ויקרא פרשה ט פסקת ג, וכן פרשה לה פסקה ו'

9) הבינותי שהינכם מבקשים פגישה עם מנכ"ל החברה מר יוסף שומרוני שנמצא בחו"ל בימים אלו, ככל שנדרש תתואם פגישה בהקדם עם הסמנכ"ל מר אלי שומרוני.

10) לתשובתכם נודה.

בברכת שנה טובה לך ולכל בני ביתך

בכבוד רב,
י. שומרוני

מצ"ב מכתבנו מיום
07.08.2018 לעיונד
ומסומן – 1.

בס"ד

07 אוגוסט 2018
כ"ו אב תשע"ח

לכבוד:

מר צבי כץ – רח"ט פיקוח
מר מרק מקבל – אה"ב דרום / רח"ט פיקוח
מר ציון ברכה, מר שרון בוכריס, מר ארז ידיד, מר שרון בר דזיד - פיקוח
מר נועם תמיר – מתאם תכנון

א.ג.נ.

הנדון: סיכום ישיבה מיום 30.07.2018 הסבר בגין עיכוב בלוח זמנים – אתר איתמר ואתר סולן

בהמשך לסיכום הישיבה שבנדון נתבקשנו בסעיף 2 ו-3 להגיש "מכתב" המסביר למעשה את הסיבות לעיכובים בלוח הזמנים המתוכנן ("אגבי דרך") וע"מ להסביר את דרישת הקבלן לעדכון הלוח ואישור הארכת תקופת ביצוע בהתאם.

אתר איתמר

להלן פרט הגורמים/הסיבות לחלק מהעיכובים ביחס לאתר "איתמר":

1. תחילת הפרויקט בחודשים ינואר-פברואר 2018, באותה התקופה ירדו גשמים חזקים כאשר עקב בעיית ניקוז שהיתה בבסיס כל המים מקומו ישר לתוך האתר. עקב האמור לעיל, נצרה למעשה "בריקה" אגם באתר דבר שלא אפשר את ביצוע העבודות באופן רציף וסדור. כך למשל, לא הצלחנו לסמן את מיקום הכלונסאות ולקדוח בהתאם. יודגש כי בוצעה שאיבת מים אינטנסיבית – הפיקות הקודם (שהוחלף כאן) קיבל דיווחי שוטף והיה עד וער לבעיה. לשם הנחות בלבד מצ"ב תמונות להמחשה.
2. בתאריך 28.2.18 נתבקשנו לבצע קיר תומך בין בניין חדש לבניין ישן באזור כלונסאות 1 עד 106 כאשר קיר זה לא מופיע בתוכניות הביצוע ואינו מהווה חלק מהגאנט ואינו נכלל במסגרת הלוח (מצ"ב סקיצה של המהנדס ראה סקיצה מס' 1).
3. ביחס לתוכניות ק 13 עד ק 15 - שיפוץ מבנה קיים יסודות + ממ"צ ב', לא הופיעו כלונסאות באזור הרצפה בחלק הדרומי. לאחר דרישה מהפיקוח נתקבלו תוכניות מעודכנות מהדורה 2 לתוכניות הנ"ל שבהם נוספו 7 כלונסאות ממס' 114 עד 120. (ראה סקיצה מס' 2). הנ"ל לא מופיע בתוכניות ביצוע ואינו מהווה חלק מהגאנט ואינו נכלל במסגרת הלוח.
4. בעיות נוספות נקודתיות שבחרתי לציין באופן פרטני:
 - א. בתאריך 24.4.18 החלו קידוחים בבניין קיים באזור ממ"צ ב' לאחר קידוח בעומק של 2 עד 3 מטר - נתגלו מים. התבקשנו להפסיק את ביצוע עבודות הקידוח עד להגעת יועץ קרקע. בתאריך 25.4.18 הגיע יועץ הקרקע והנחה אותנו לבצע שאיבה עקב מים כלואים. השאיבה בוצעה ע"י חפירת בור עמוק ושימוש במשאבה טבולה. משך השאיבה נמשך כ- 5 שבועות. (לעניין זה ראה העתק יומן עבודה אשר חתום ע"י המפקח דורון אשל נספח מס' 3).
 - ב. בתאריך 21.5.18 החלו קידוחים בפעם השנייה אך הם הופסקו ע"י הפיקוח עקב הופעת מים מספים, ניתנה הוראה להפסיק ביצוע ולהמשיך בשאיבת המים. השאיבה נמשכה במשך 4 שבועות נוספים. (ראה העתק יומן עבודה עם הנחיות פיקוח נספח מס' 4).
 - ג. לאחר מיולי כלונסאות ב- CLSM בתאריך 10.6.18 הוחלט ע"י הפיקוח לבצע קידוח נוסף ועפ"י דוח יועץ הקרקע התבקשנו להעמיק את עומק הכלונסאות ב- 2 מטר נוספים. ראה העתק יומן עבודה נספח מס' 5 ודוח יועץ קרקע).

5. עקב הכנסת כלוב של הכלונסאות ב- 2 חלקים התבקשו ע"י המפקח (מר ציון) להכניס מוט הארכה ל- 30 כלונסאות.
6. בתאריך 5/6/18 התקבל דוח אשר מציין את איסור השימוש בפלדה 400 ודוח זה יצא לאחר שכבר בוצעה הזמנת הברזל. עקב השינוי נוצר לחץ במפעל הברזל ואספקת הברזל התעכבה (מצ"ב מכתב אשר מציין זאת נספח מס' 6).
7. לאחר ניסור לוח"דים בבנין קיים עפ"י מידות בתוכנית נשאר לוח"ד לא שלם בממ"צ ב' וג' התבקשו לחתוך עד ללוח"ד הבא והוראה זאת ניתנה ע"י מר נועם והקונסטרוקטור בע"פ. הלוחדים נסרו עפ"י מידת התוכנית אך בשטח לוחד אחד נחתך באמצע אז בוצע ניסור נוסף.
8. באזור המדרגות בבנין קיים ניתנה הוראה לצקת ריצפה במידות של 4/10 מטר בעובי 20 ס"מ + קורה יורדת בגובה 1.10 מטר ובאורך 14 מטר בעובי 20 ס"מ כאשר ממצא זה אינו קיים בתוכנית ואינו בא לידי ביטוי בלוחות הזמנים שהוכנו טרם תחילת הביצוע.

אתר סולן:

להלן פרוט הגורמים/הסיבות לחלק מהעיכובים ביחס לאתר "סולן":

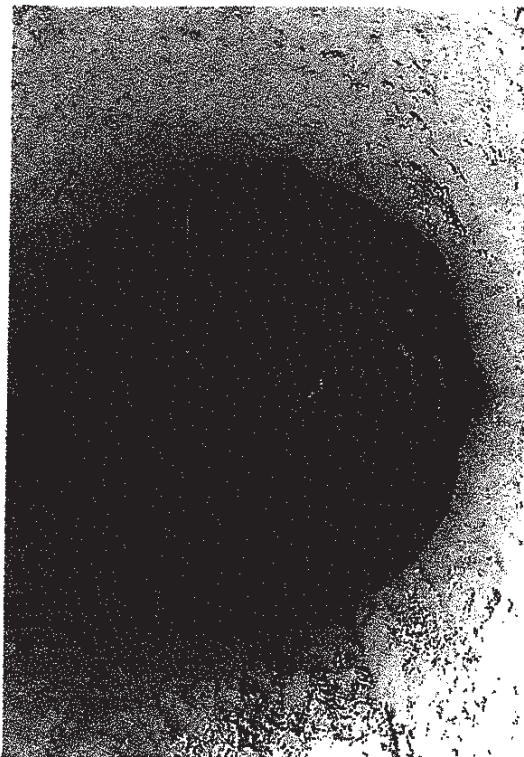
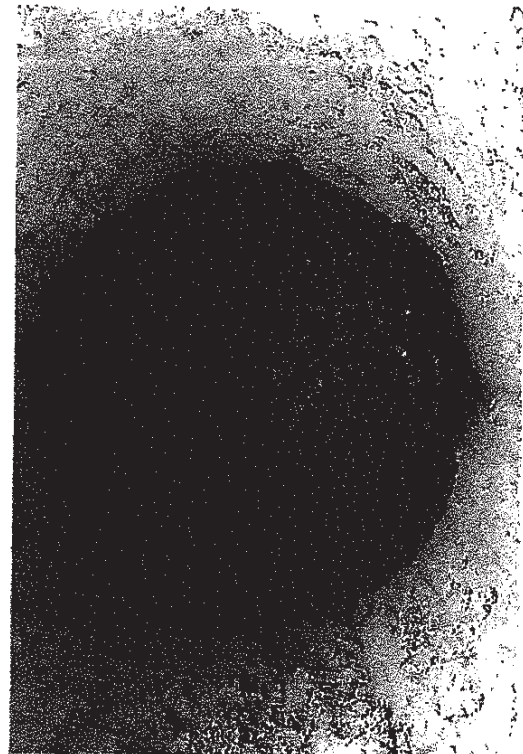
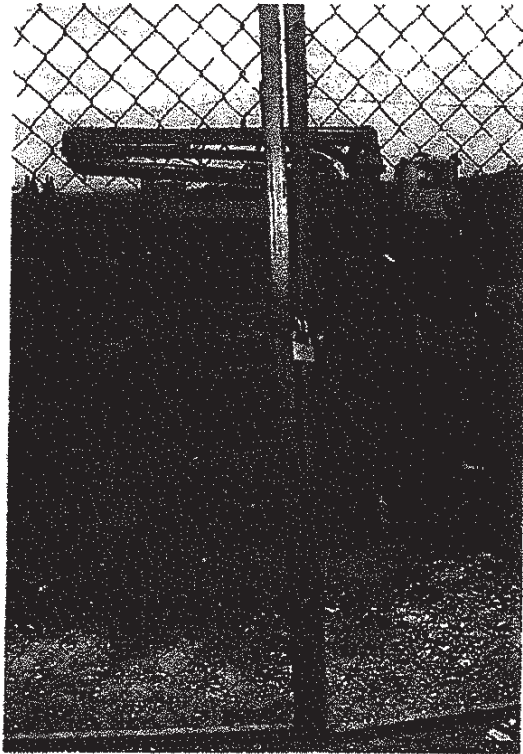
9. לאחר יישור השטח והכמת לסימון וקידוח הכלונסאות אשר בוצע בחודש ינואר-פברואר 2018 החלו גשמים מרובים שנמשכו בחודשים ימאר-אפריל והקשו עלינו את המשך ביצוע העבודות וגרמו לעיכובים עקב טיב הקרקע (ראה סעיף 1 לעיל וכל"ל).
- מס' פעמים הקידוחים הופסקו והפועלים התעסקו בייבוש השלוליות ושאיבת המים במקום בהמשך הקידוחים ועקב זה עבודת הכלונסאות הסתיימה בסוף פברואר ונוצר לנו פיגור בלוח זמנים של חודש +.
10. בתאריך 5/6/18 התקבל דוח אשר מציין את איסור השימוש בפלדה 400 ודוח זה יצא לאחר הזמנת הברזל עקב השינוי נוצר לחץ במפעל הברזל ואספקת הברזל התעכבה (ראה סעיף 6 לעיל וכל"ל).
11. מכל האמור לעיל בהרחבה (יודגש כי יש סיבות נוספות אבל על מנת שלא לגזול את זמנכם על כל סיבה וגורם באופן פרטי צוינו הסיבות המרכזיות) נוצר עיכוב בזמנים שאינו באשמתנו.
12. אני רוצה לציין כי הפיקוח היה שותף לבעיות וידע בזמן אמת על הבעיות שמצאו שגרמו למעשה לעיכובים בל"ז ההתחלתי שתוכנן ("אבני-דרך"). כעת הכנתי לו"ז על סמך ביצוע ראלי כאשר כפי שאנחנו מוכיחים בשטח יש תגבור רציני של צוותים ועבודה במקביל בכל הדיסציפלינות השונות (גבס, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר) כולל אספקת חומר וציוד לאתר כולל ביצוע עבודות ניקיון.
13. אנחנו נעשה הכל על מנת לצמצם את לוחות הזמנים כבקשת הפיקוח ולצמצם עלויות לנו ולמזמין. בכל מקרה, לשם הזהירות, יש לעדכן לו"ז בהתאם ולאשר הארכת תקופת ביצוע בהתאם. כפי שצינתי במכתבי זה ואף בע"פ, אנחנו נפעל ונבצע את כל הנדרש בהתאם להנחיות והוראות הפיקוח להצלחת הפרויקט ונבקש כי הנ"ל יובא בהתחשבות בין הצדדים בכדי לא לגרום לנו נזקים כספיים נוספים.

מצ"ב לנוחיותכם תמונות עדכניות לאחר פגישתנו בשטח האתר.

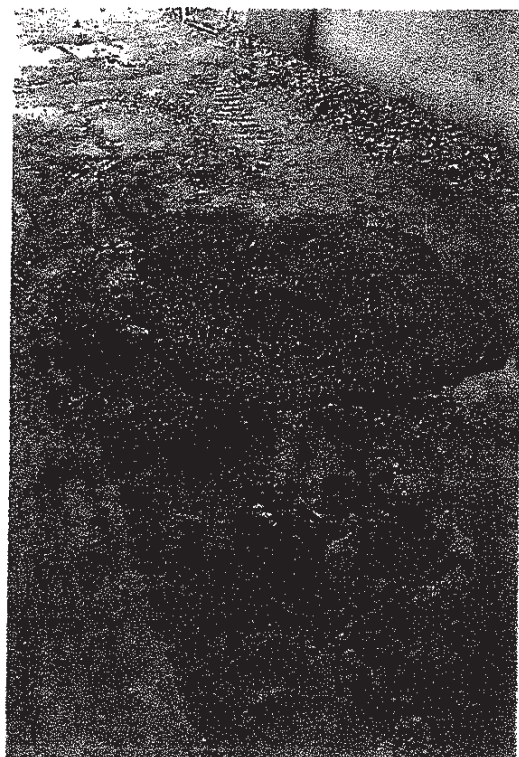
תודה מראש ושת"פ פורה לטובת הפרויקט
מראן אבו שאקרה
מנהל הפרויקט

העתק לידיעה:
יוסף שומרוני - מנכ"ל חב' י.שומרוני
רועי אסד עו"ד - יועמ"ש י.שומרוני

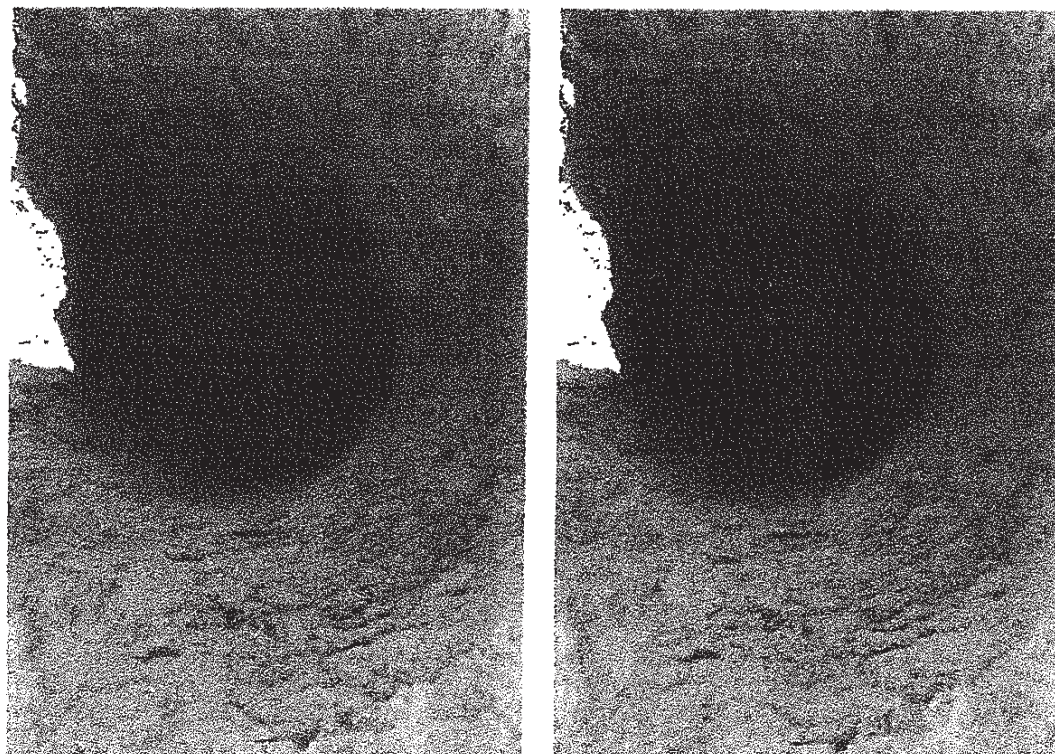
לשם הנוחות בלבד מצ"ב
תמונות להמחשה של
הצפת מים + מי תהום
בקידוח כלונסאות.



1659

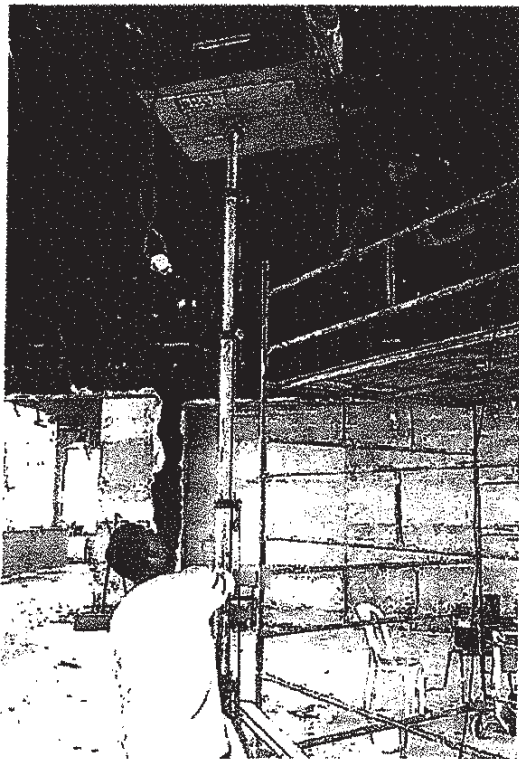
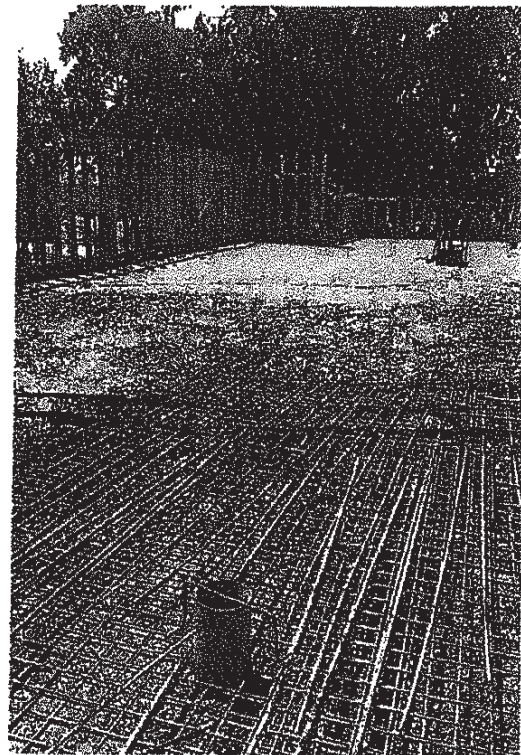


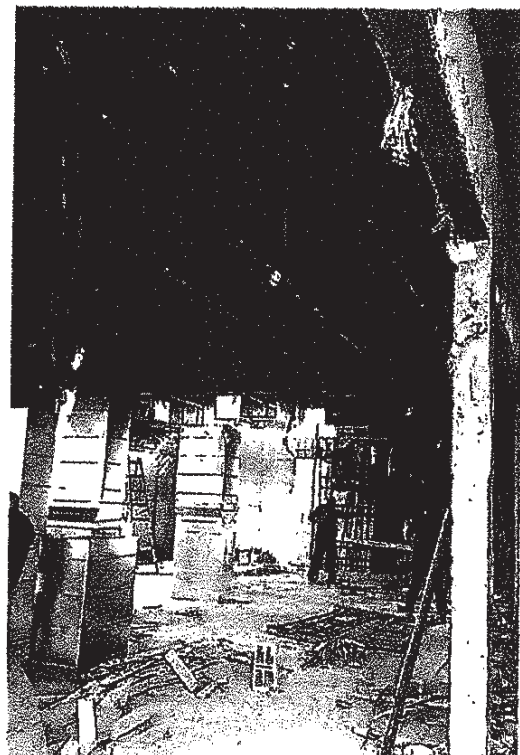
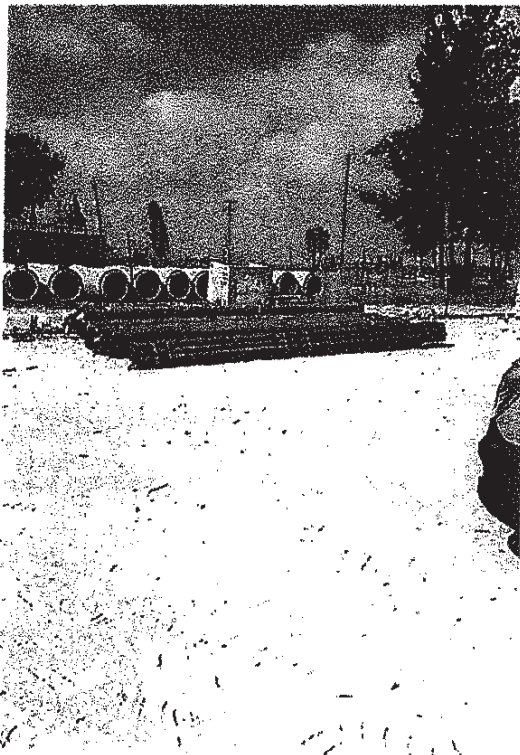
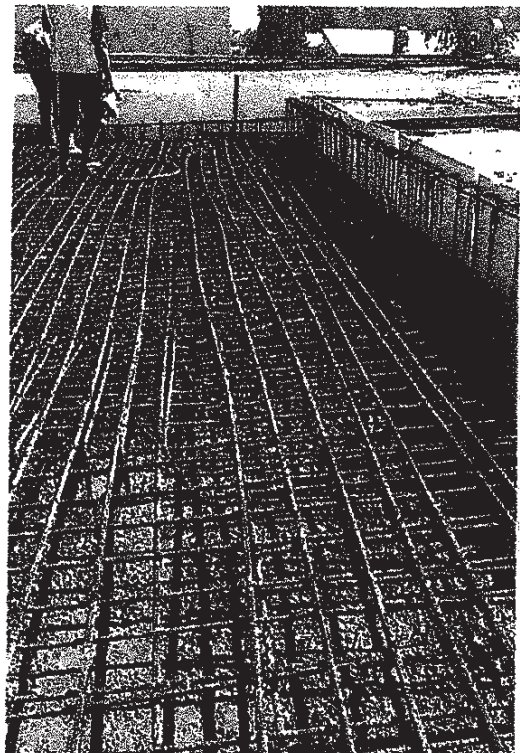
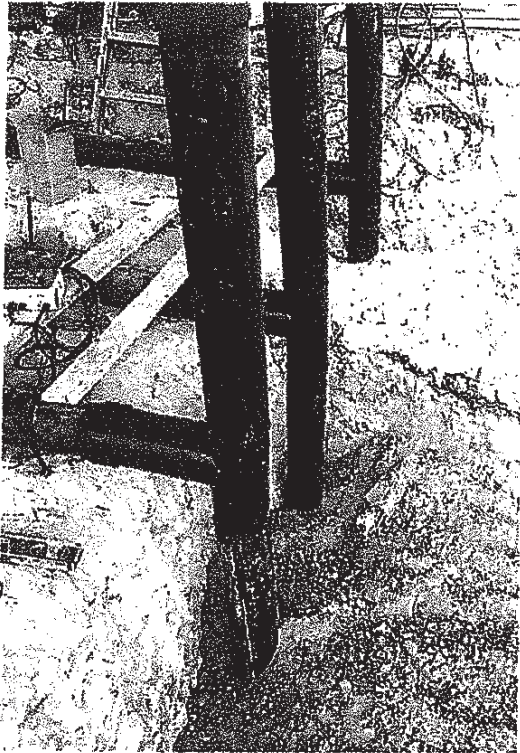
1660

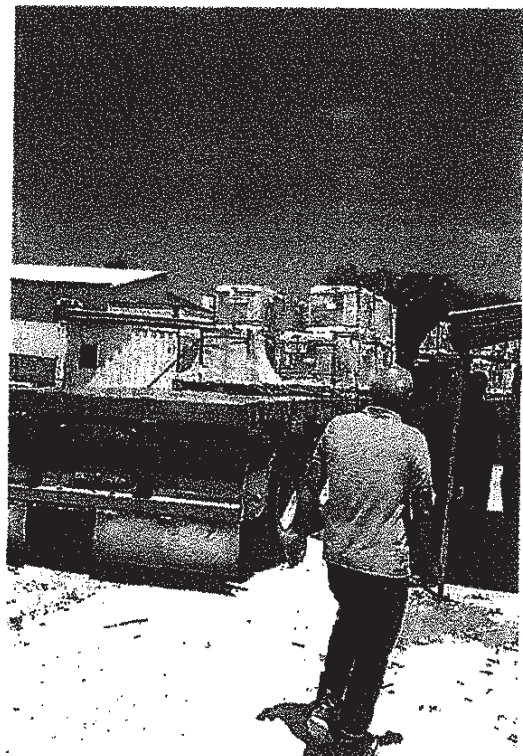
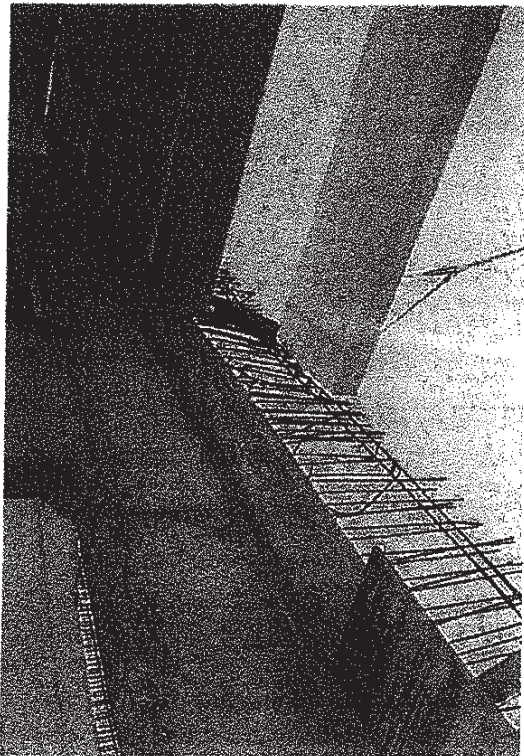
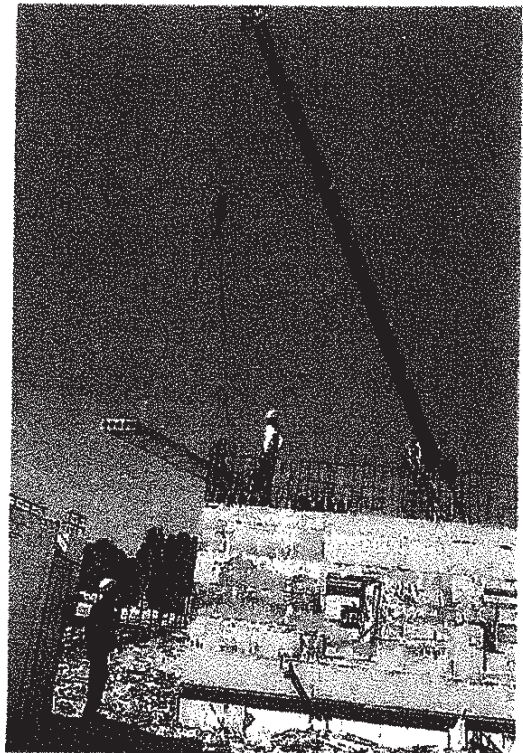


1661

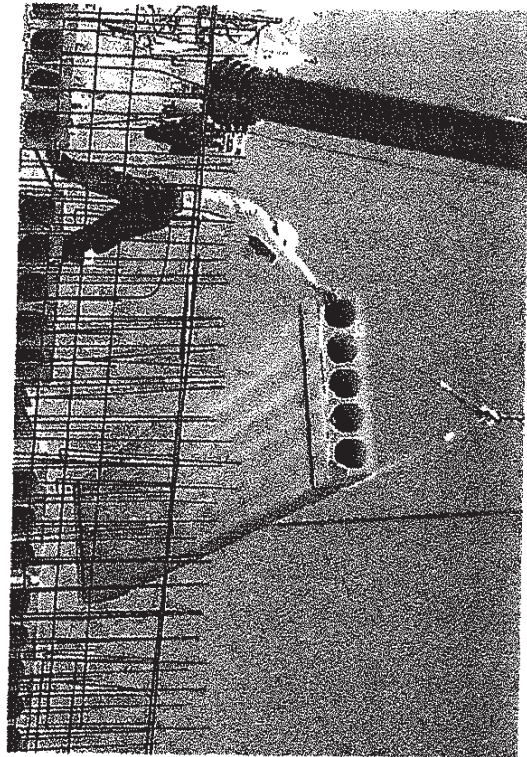
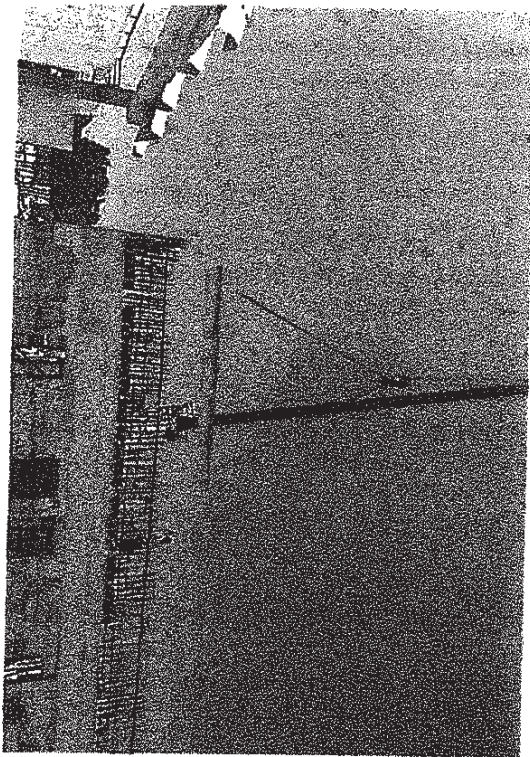
מצ"ב תמונות מהאתר
לשם ההמחשה
ומסומנות – 2.

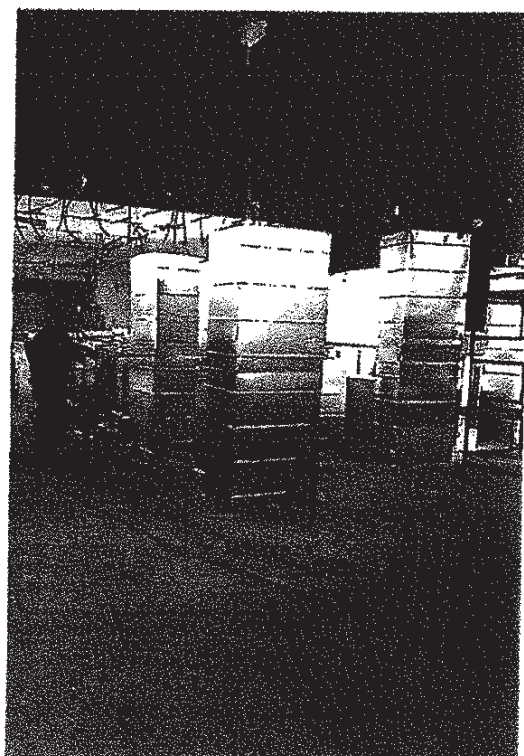
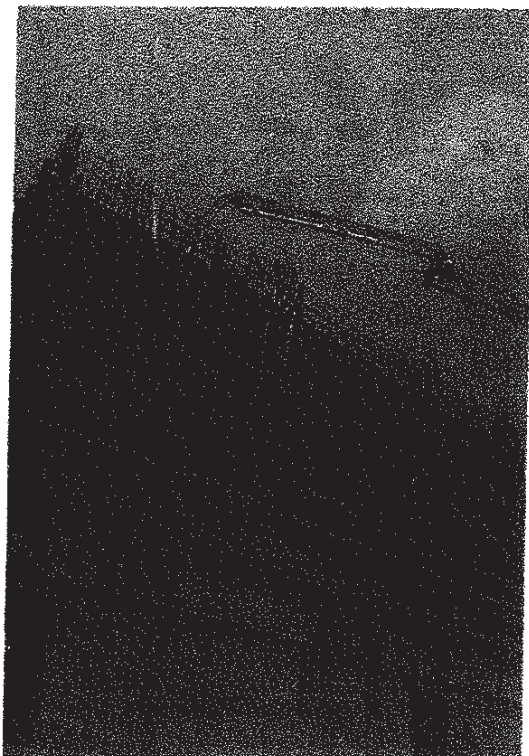
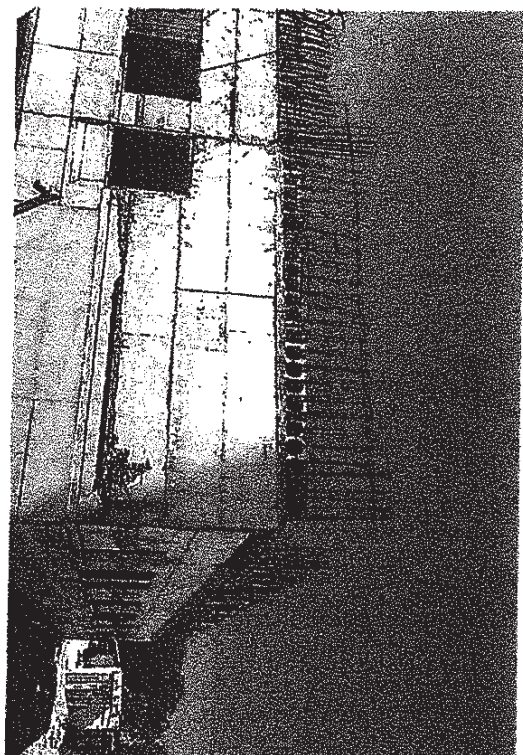
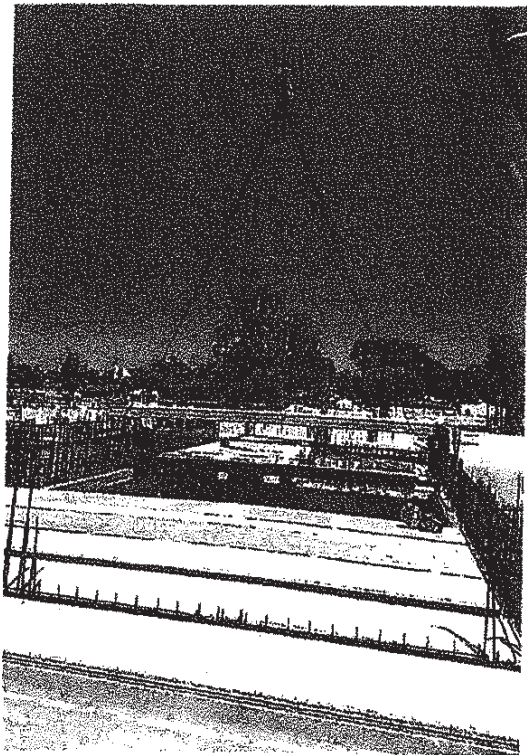


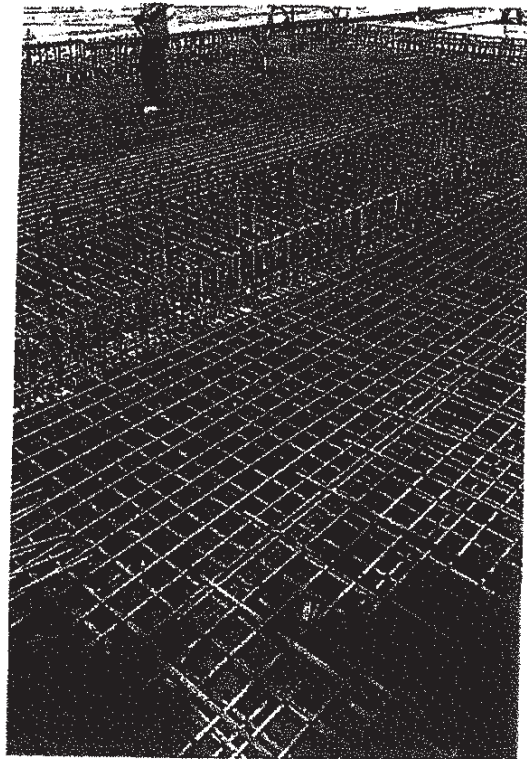
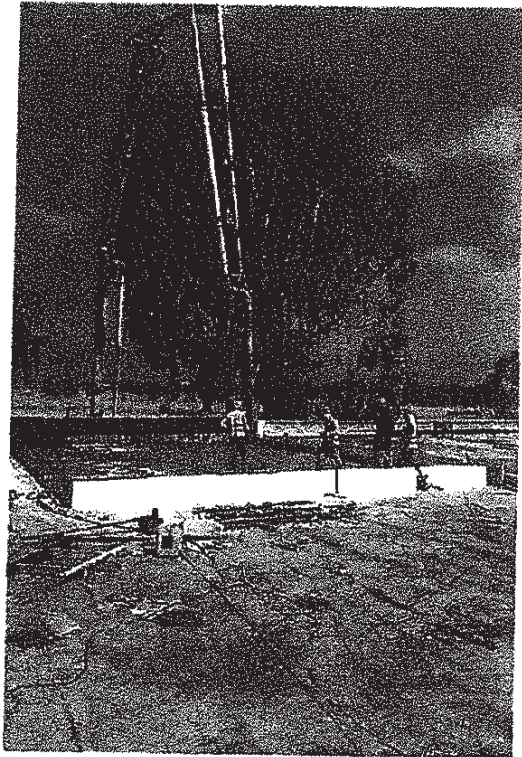
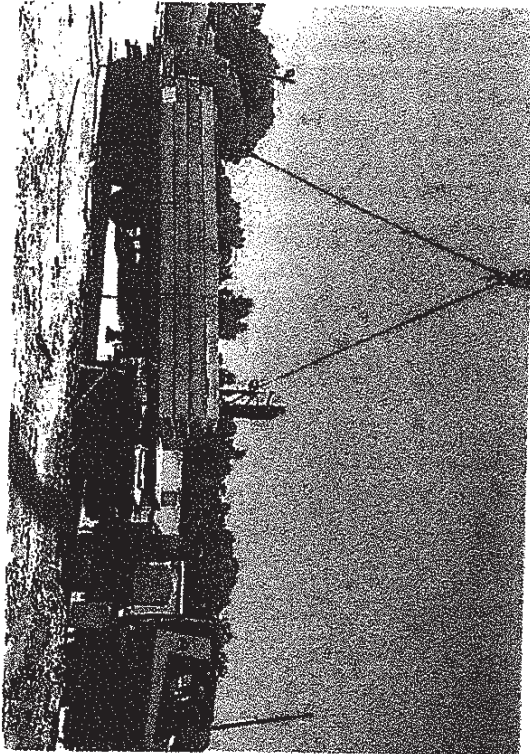




1665







1668

מצ"ב מכתבנו מיום
16.08.2018 ומסומן –
3.

בס"ד

16 אוגוסט 2018
ה' אלול תשע"ח

לכבוד:

מר צבי כץ – רח"ט פיקוח
מר מרק מקבל – אהו"ב דרום / רח"ט פיקוח
מר ציון ברכה, מר שרון בוכריס, מר ארז דידי, מר שרון בר דויד - פיקוח
מר גועם תמיר – מתאם תכנון

א.ג.ג.

הנדון: "קנסות" בגין גידור אתרי עבודה

- (1) בהמשך למייל שמשלח למשרדי החברה לפיו יש בכוונתכם להטיל קנסות על הקבלן עקב "הערות חוזרות" בכל הנגע לגידור האתר נבקש להפנות את תשומת ליבכם כי כל ההערות טופלו באופן מיידי וללא כל עיכוב.
- (2) בהתאם לסיכום ישיבה מיום 16.07.2018 טופל כל הנדרש והנ"ל צוין ביומן עבודה. מצ"ב תמונות לשם ההמחשה.
- (3) כל פניה מטופלת באופן מיידי כאשר השערים נסגרים לאחר יצאת הפועלים.
- (4) הצענו בעבר ונציע פעם נוספת לערוך סיור עם הפיקוח לבדיקת השערים וכל ליקוי ו/או חוסר יטופל במייד.
- (5) הטענה הגורפת לפיה "הגדר נותרה פתוחה" ולפיכך יוטלו קנסות תוך זריקת סכומים לאוויר לא מקובלת בעליל על ידנו – לא מתנהגים בצורה הוגנת בדרך הנ"ל וכל מטרתה רק לגרום לנו נזק כספי מיותר. נבקשכם לבטל לאלתר כל קנס מיותר שהוטל ו/או בכוונתכם להטיל.
- (6) כפי שצינו בפגישה האחרונה בשטח האתר ובנוכחות נציג ההנהלה כי כל נושא יטופל לאלתר וכך נעשה ואנחנו עומדים על הצעתנו כמפורט בסעיף 4 לעיל.

תודה מראש ושת"פ פורה לטובת הפרויקט
מרואן אבן שאקרה
מנהל הפרויקט

העתק לידיעה:
משרדי החברה

בס"ד

29 אוקטובר 2018
כי חשון תשע"ט
סימוכין: 137.09

לכבוד:
מר צבי כץ – רח"ט פיקוח
מר מרק מקבל – אהו"ב דרום / רח"ט פיקוח

א.נ.

הנדון: מיזוג אוויר

בחמשך לפנייתכם מיום 28.10.2018 בנוגע לנדון – מיזוג אוויר.

אני מבקש להפנות תשומת ליבכם כי צגרת מיזוג אוויר אושרה ע"י מפקח כולל אישור
תשלום בחשבונית חלקיים + בכל הנוגע לתשלום עבור "חריגים", כולל אישור אביזרים
מראש ע"י היעוץ והפיקוח + חני"ל מופיע גם בדוחות המפקח כולל לעניין ריתוך (אני מצרף
תמונות לשם ההמחשה לעיונכם), כולל התייחסות פרטנית ונקודתית בפרוטוקול מיום
29.08.2018 :

"מיזוג אוויר – הקבלן משנה והציוד אושר ע"י היעוץ והפיקוח" (ההדגשה הזו
מופיע בפרוטוקול).

דרישתכם לפרוק מערכות מיזוג אוויר ממתכת והמרה לפלסטיק הינה בניגוד מוחלט לכל
האישורים שניתנו בעבר לקבלן, אני רוצה לציין כי מדובר על דרישה מאוחרת לאחר אישור
המוזמין והיעוץ, הצגת האלמנטים, אישורם, תרכבתם, ריתוכים ולמעשה לאחר השלמת
ביצוע ע"י הקבלן.

מבחינתי שהמוזמין ישקול את הנושא בהתאם להחלטתו אבל אני מבחיר כי כל עבודה חוזרת
ע"י הקבלן לרבות פרוק והתקנת אלמנטים אחרים בהתאם לדרישות המוזמין כפופה לקבלת
תשלום בגין חני"ל. מיותר לציין כי המערכת ממתכת עולה יותר ודרישה לפרוק, הזמנה
מחולש וביצוע עבודות חוזרות כפופה לקבלת אישור תשלום ע"י המוזמין בגין חני"ל
והתייחסות פרטנית לנושא העיכובים הנוספים הצפויים בלוח בהתאם.

מצד שלישי מהאישורים שניתנו בעבר ע"י המוזמין בכל הנוגע למיזוג האוויר.

מכיוון שעברית איננה "שפת אם" שלי אני מבקש את סליחתכם לכך שאני לא יכול להגיב
בארץ מיידי "און-ליין" אלא לאחר ישיבה משותפת עם פקידה שמדפיסה ומנסחת את
דבריי.

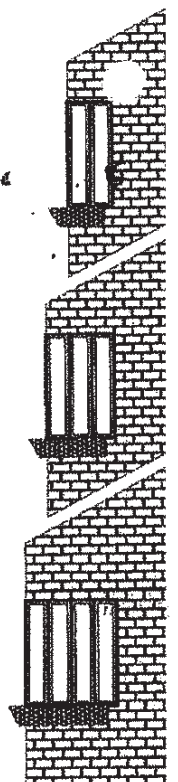
בכבוד רב,
מרוואן אבו שאקרה



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1671



06 דצמבר 2018
כ"ח כסלו תשע"ט
סימוכין: 137.12

לכבוד:
מר מרק מקבל,
רח"ט סיקוח,

א.נ.

הנדון: מכתבכם מיום 04.12.2018

מאשרים קבלת מכתבכם מיום 04.12.2018 ובחמשך לשיבה מיום 05.12.2018 בשטח האתר וע"מ לא להותיר את מכתבכם ללא מענה פורמאלי להלן תגובתנו העניינית בקצרה:

(1) הבהרנו בישיבה כי תקופת הביצוע המאושרת כולל הארכת תקופת ביצוע המאושרת נכון ליום 04.09.2018 למבנה "איתמר" היא 18.06.2019 לא כולל בקשתנו הנוספת לקבלת הארכת מועד נוספת.

(2) ביחס למנה "סולן" הרינו ממתינים לקבלת התייחסותכם העניינית לדרישתנו להארכת תקופת ביצוע. כמו כן, הרינו ממתינים בסבלנות לקבלת פתרון כניסה לאתר עקב תעלות פתוחות של קבלני צד ג'.

(3) כפי שציינו בישיבה הרי שסוכם כי אנחנו נגביר את צוות ההנהלה לפי דרישתכם וחכל ע"מ לקדם את הפרויקט לשביעות רצונכם. כמו כן, כפי שציינו הרי שאין כל הצדקה להפסקת עבודה שכן אנחנו עומדים במסגרת הזמנים ולכן יש לראות מכתבכם כאמור דלעיל כמבוסס.

(4) כל זאת ע"מ למנוע לחברתנו נזק כספי כבד עקב התחייבויות כלפי אחרים ובין היתר ספקים וקבלני משנה שנמצאים באתר. כך למשל, הנגר קיבל מקדמה של מיליון שקלים והחל בייצור, כך למשל - קבלן חשמל, אינסטלציה, אלומיניום וכיו"ב עלולים להינזק באופן חמור.

(5) נבקש להפנות תשומת ליבכם כי יש לנו בעיה קשה ובסכומים גבוהים בכל הנוגע לקבלן משנה בתחום מיזוג האוויר כפי שידוע לכם היטב.

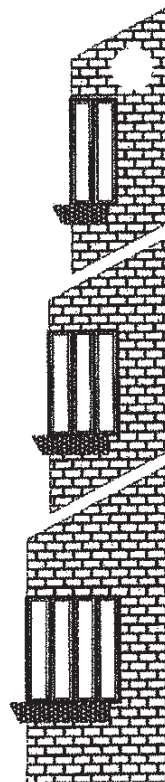
בכבוד רב,
י. שומרוני



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1672



31 דצמבר 2018
כ"ג טבת תשע"ט
סימובין: 137.13

לכבוד:
מר מרק רסקין,
מנהל מחוז דרום,

א.נ.

הנדון: הפרת בוטה של ההסכם בין הצדדים

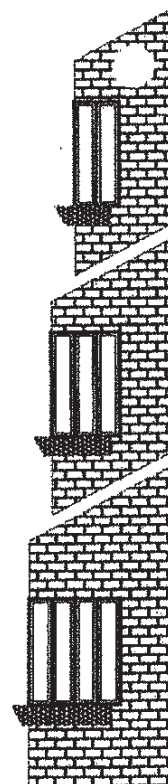
- (1) היום 31.12.2018 נודע לנו כי הורדתם/קיצוצם מחשבונו סך של 80,000 ₪ "קנסות" – "ביטחון שדה" זאת למרות שכפי שצינו בכתב ובע"פ יש לבטל את אותם קנסות לאלתר:
 - (1.1) אותו פועל שצולם לכאורה "מסתובב" ברחבי הבסיס, יצא יחד עם מנהל העבודה לצורך קנייה מרוכזת של מצרכים לארוחת הצהריים.
 - (1.2) אותם "שערים פתוחים" צולמו לאחר כניסה ויציאה של משאיות לפריקת חומר וציוד באתר.
- (2) סוכם בעבר כי הקנסות יבוטלו ולמרות הסיכום החלטתם לקזז את הכספים ולגרום לנו נזק כספי כבד.
- (3) היום 31.12.2018, נודע לנו כי קוזזו עוד 186,000 ₪ עבור "קנסות" בגין איחורים לכאורה בזמני ביצוע באתר "סולף" וזאת למרות שהגשנו בקשות להארכת תקופת מועד מספר פעמים תוך מתן פרוט מדוקדק לגורמי העיכוב שאינם בשליטתנו.
- (4) אותם "חקיזוים" גורמים לנו נזק כספי כבד ולהפסדים בפרויקט.
- (5) כאן המקום לשוב ולציין כי בחודש 08.2018, לפני כ-4 חודשים החלפתם את הפיקוח באתר ולפתע פתאום החל "מבול" של מכתבים מצד גורמי הפיקוח החדש שנכנס לשטח והכל מתוך מטרה ברורה – לגרום נזק מכוון לקבלן ממניעים לא כשרים.
- (6) האבסורד הוא שמיד לאחר כניסת הפיקוח החדש לאתר כבר יצא מכתב התרעה על סילוק יד כאשר האבסורד הוא שהפיקוח הקודם שהוחלף ידע היטב כי כל העיכובים שהיו הפרויקט לא קשורים לקבלן המבצע ולכן טרם כניסת הפיקוח החדש לא יצא מכתב בודד אחד "כנגד" הקבלן והנ"ל אומר דרשני.



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1673



7) חניככם מפריס את החוזה בין הצדדים באופן גס ע"מ לכסות על מחדלים שאינם קשורים לקבלן שחינו "בן ערובה", פשוטו כמשמעו.

8) חניככם מקזזים סכומים אסטרטגיים, ללא ידיעתנו, ללא הסכמתנו, וזאת למרות שניתנו תשובות ונימוקים לכלל הטענות והדרישות ואף תגברנו את צוות הניהול באתר והוספנו עוד שני (2) אנשי צוות שהינם מנהלי עבודה ומחנדי ביצוע בהשכלתם דבר שכרוך בהוצאה כספית נוספת. למרות ניסיונותנו לרצות ולהשיב את רצונכם אתם ממשיכים "באותו קו" וגורמים נזק והפסד מכון לקבלן.

9) מכל האמור דלעיל, נבקשכם בתודה לבטל את כל "הקנסות", "הקזזים" כיד המלך ולא לגרום לנו להפסד מכון ולהוביל אותנו לפשיטת רגל, פשוטו כמשמעו ולעימותים מול קבלני משנה וספקים שממתינים לקבלת תשלום עבור ביצוע עבודה ואספקת חומר וציוד. איך אנחנו אמורים לשלם להם שאתם סתם מקזזים סכומי כסף בהיקפים של מאות אלפי שקלים!! מי יפצה אותנו!!

ידגש כי במידה והכספים לא יועברו לחשבוננו לא נוכל לשלם לקבלני משנה וספקים והנ"ל גורם לתגובת שרשרת.

10) כמו כן, אתם לא מאשרים לנו חשבונות חלקיים ובפרט תשלומים נדרשים בכל הנוגע לעבודות נוספות וחריגים התנהלות זו מובילה במישרין להפסקת ביצוע העבודות.

11) לכן אנחנו מבקשים לקיים ישיבה בהולה עם מנהל המחוז על מנת למזער את נזקינו ולכלכל את צעדינו.

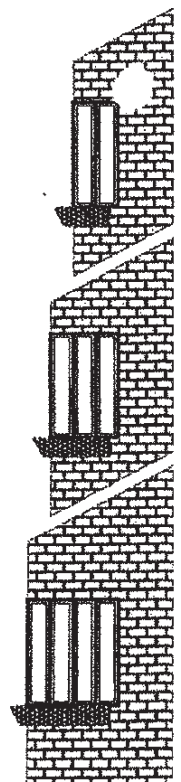
בכבוד רב,
י. שומרוני



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, את. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1674



Fax Confirmation Image

Page 1

```
Date & Time           : 29-JAN-2019 11:49 TUE
Model Name            : M267x 287x Series
Machine Serial Number : 06XSBJCG700043Z
Host Name              : SEC30CDA7A94630
```

No	Name/Number	Start Time	Time	Mode	Page	Result
580	90733877355	29-01 11:43	06'04"	G3	007/007	OK

29 ינואר 2019
בית שבת ותשע"ט
סימון: 137.14

לכבוד: איתן בן אבי - חנדסת ובינה - ע' לתפקיד

2.24

הנדון: מענה למכתבכם מיום 29.01.2019 שכותרתו
גזעלים - י. שומרוני / ינואר 2019

תאריך: 29.01.2019 בשעה: 09:45 (לפי מספר דקות) הנקבל מכתבכם באמצעות חקיקה במשרדי חברתנו.

(2) ודע כי התאריך הנקוב על בני המכתב הוא 13.01.2019 - שני ימי בטרם יכאבד
העברתם את המכתב חים 29.01.2019 בשעה 09:45 - העירייה אישרה מסמך.

(3) אֲנִי מְחַיֵּה אוֹת כָּל טַעֲמֵיכֶם בְּמוֹעַ לִי יִשְׂרָאֵל בְּיַחְזוֹל הַפְּרִיטָה וְלִעֲמֹד בְּזַמְנָהּ.

כמי שנסעתי ימי חקבל, תאריך האשור האחרון - 06/11/2017, הודעה על הזכייה -
19/11/2017 - כל תכנית הביצוע ועד חודש 08.2018 - לא יצא מכאב בדרך אחר "בני"
חקבל - שנת 2018.

החודש אנוסס החתוף הניקוח ולבסוף התאום החל "הבול" של פתחים בשם הניקוח חודש כל יורה את המריקס מראשיתו ולא מודע לכל המורים והסיבות ללימודים.

למרחיקי המזנה מצי"ב מסתובבים מזמן אבות המוחסרים את הגורמים לעיזובים.

במקום לזיכרונות "תגוב" ולא תחילה אחת הניחות של חזיונות.

בתיאום לסיכום הפגישות שנערכו בין הצדדים ביום 10.01.2019 נעמד בל"ז שיקבץ במהלך בטעיה למכתבם.

16 ביחס ל-"קבוצות" שהיושלו על חזרוננו בסמינרים אסטרונומיים בדרך כי מסרת חסרת הקבוצות נוסף על "מבקר" המבטאים מצד דחיקתה הוא להפגיל "לחץ" שאינו בעד על חזרוננו שכן "לחוצה" נמצא בידיהם דואת על מנת להפוך דואת בחזמך.

(7) אמר 28.02.2019 התקבלה במשרדי הבריאות חודשה לביא החשבון והוא שחוגזה היה
הבריאות נמשלה ביחס חברי / בלתי - 1606-1694 סריס מרוויג - (לאם פועל בבית
מנהלגב לאו יחד עם חזרת הפעולה מיטת - כל אדם בר דעת ושכלתן מבין
שאנו מדובר בצירוף מקרים!

2019

י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורנים 21/20, את. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



1675

29 ינואר 2019
כ"ג שבט תשע"ט
סימוכין: 137.14

לכבוד:

איתן בן אבי – הנדסה ובינוי – ע' לתפק"מ

א.ב.

**הנדון: מענה למכתבכם מיום 29.01.2019 שכותרתו
ג'וליס – י. שומרוני / ינואר 2019**

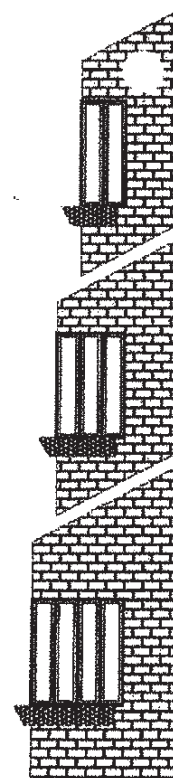
- (1) היום 29.01.2019 בשעה 09:45 (לפני מספר דקות) התקבל מכתבכם באמצעות הפקס במשרדי חברתנו.
- (2) נודגש כי התאריך הנקוב על גבי המכתב הוא 13.01.2019 – שגוי ולא נכון וכאמור העברתם את המכתב היום 29.01.2019 בשעה 09:45 – מצ"ב אישור פקס.
- (3) אנחנו דוחים את כל טענותיכם בנוגע ל- "כשל" בניהול הפרויקט ולעיכוב בזמנים.
כפי שנטען ע"י הקבלן, תאריך הגשת המכרז - 06/11/2017, הודעה על הזכייה - 19/11/2017 – כל תקופת הביצוע ועד חודש 08.2018 – לא יצא מכתב בוודי אחד "נגד" הקבלן – שום כלום.
בחודש אוגוסט התחלף הפיקוח ולפתע מתאום החל "מבול" של מכתבים כאשר הפיקוח החדש לא ליווה את הפרויקט מראשיתו ולא מודע לכל הגורמים והסיבות לעיכובים.
לנוחיתכם מצ"ב מכתבים מזמן אמת המתארים את הגורמים לעיכובים.
- (4) בהתאם לדרישותיכם "תוגבר" ולא הוחלף צוות הניהול של הפרויקט.
- (5) בהתאם לסיכום הפגישה שנערכה בין הצדדים ביום 10.01.2019 נעמוד בלו"ז שנקבע כמפורט בסעיף 2 למכתבכם.
- (6) ביחס ל-"קנסות" שהוטלו על חברתנו בסכומים אסטרונומיים ברור כי מטרת הטלת הקנסות נוסף על "מבול" המכתבים מצד הפיקוח הוא להפעיל "לחץ" שאינו כשר על חברתנו שכן "הכוח" נמצא בידכם וזאת על מנת למנף זאת בהמשך.
- (7) אמש 28.01.2019 התקבלה במשרדי חברתנו הודעה לפיה הצעה זוכה שהוגשה ע"י חברתנו נפסלה ביחס מכרז / בל"מ – 1000569442 מרה"ס הרדוף - האם מועד קבלת מכתבכם כעת יחד עם הודעת הפסילה מיקרי – כל אדם בר דעת ושכלתן מבין שאין מדובר בצירוף מקרים!



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1676



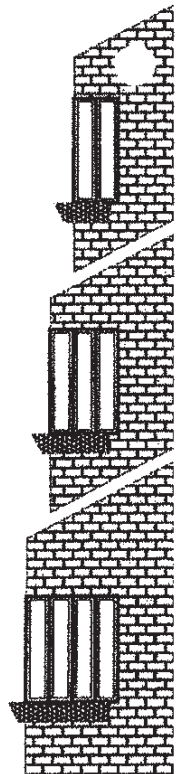
8) למרות הכוחניות מצידכם אנחנו נעמוד בזמני הביצוע שנקבעו בין הצדדים ונבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר תוך שמירה על זכויותינו כאשר עליכם מוטלת רק חובה אחת בהתאם לחוזה בין הצדדים – לשלם לקבלן תמורה מלאה עבור עזובה שביצע עבורכם.

בכבוד רב
י. שומרון



י. שומרון' חברה להשקעות ובניה בע"מ
רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1677



התקן בקום גיון
29/01/2019
09:45



בלמ"ס

בטי"ד



אגף	החנדסה	ותבינו
לשכת	סמנכ"ל	אחזב
טלפון:	0733876000	
פקס:	0733877355	
תאריך:	שבט	תשע"ט
13	נואר	2019
סימכון:	נ-בינו-130119-006553	

הנדסה ובינוי - שגן בכיר לרי האגף ורי היחידה להתקשרויות-אורנה רביב
הנדסה ובינוי - יחידה להתקשרויות עם קבלנים-ליליה מילאבסקי
הנדסה ובינוי - מנהל מחוז בינוי דרום-מרק רסקין
הנדסה ובינוי - יחידת מכרזים וחשבונות מחירים שוח"מ-קסניה שרטיילוב
הנדסה ובינוי - יחידת פיקוח מערכות שוח"מ-צבי כץ
הנדסה ובינוי - יחידת פרויקטים דרום ונגב-חסיב חשן
הנדסה ובינוי - מניפ-תימור קייס
זיו/אטייל/חטיבות חלוציות/מנהלת אופק רחב/רמ"ד משב דרומי ויה-חמאס חיים
מלמ"ב-יותם מאור
יחידת שומרוני - אל שומרוני
יחידת שומרוני - שוקי אלון
יחידת שומרוני - גימל
יחידת שומרוני - מרדן

חנודין: ג'וליס - י' שומרוני / ינואר 2019

1. בתאריך 10 בינואר 2019 התקיימה בראשות סמנכ"ל ורי אגף ההנדסה ותבינוי, פגישה בנושא שבנדון, בה השתתפו: אורנה רביב, מרק רסקין, צבי כץ, סא"ל חסיב חשן, רס"ן תימור קייס, רס"ן חיים חמאס, קבי"ט יותם מאור, נציגי חברת י' שומרוני: אלי שומרוני, שוקי אלון, גימל, מרדן והח"מ.

2. הפגישה נערכה בעיקרה על התנהלות הקבלן באתר ובעיבוד המשמעותי בלויז הפרויקט.

3. לחלו סיכום רי האגף:

- מניית השתלשלות האירועים עלתה כי הקבלן כשל בניחול הפרויקט, לא חקצה תשומות מספקות לעמידה בדרישות המכרז.
- האגף דוחה מכל וכל את כל טענות הקבלן.
- כל ניסיון לקשור את המזמין לעיבוד חלויז שנגרם לא מקובל ולא רלוונטי.
- יתרה מכך, העיכובים שלכאורה נגרמו ע"י נציגי משרד הביטחון לא היו בגובה הקריטי של הפרויקט וממילא לא היו את הסיבה לעיבוד בלויז הפרויקט.



התובת: משהבי"ט, אגף ההנדסה ותבינוי, דיבוסנסקי 94, פתח תקווה 4959253
כתובת למשלוח דואר: משהבי"ט/אגף ההנדסה ותבינוי/רח' קפלן 23, קריית, ת"א, מיקוד 8473424

עמוד 1 מתוך 2

1678

12 ספטמבר 2019
י"ב אלול תשע"ט

לכבוד:

משרד הביטחון – אגף ההנדסה והבינוי מחוז דרום
רחוב ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה, binuy_kablanim@mod.gov.il
073-3877219/20, פקס: 073-3877245
08-9442920, פקס: 08-9450897

הנדון: 4440880408 הקמת מבנים – איתמר וסולן מ.ק. 888
סימוכין: מכתבכם מיום 10.09.2019

הרינו לאשר קבלת מכתבכם מיום 10.09.2019 ולהלן התייחסותנו העניינית:

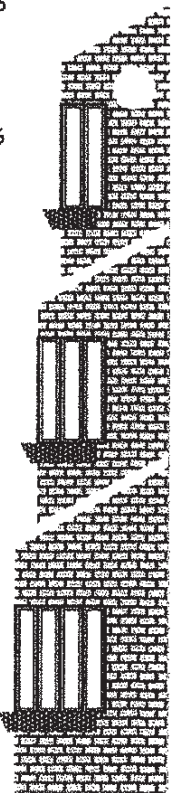
- (1) הקבלן ישב יחד עם קבלני המשנה לצורך מתן מענה מקיף למכתבכם.
- (2) מצי"ב למכתבנו רשימת עובדים, כולל סיווג נדרש, לוח זמנים עדכני, רשימת ספקים ויצרנים – ביחס למבנה איתמר.
- (3) יודגש כי בניגוד מוחלט לאמור בסעיף 7(א) כי "בהערת אגב ציין הקבלן כי נכון להיום הוא יכול להשתחרר מכל התקשרות שלו עם ספקים מבלי שהדבר יגרום לו נזק כלשהו" – הרי שההפך הוא הנכון. הקבלן התקשר עם קבלני משנה בחוזה מחייבים לסיום ביצוע העבודות בדיסציפלינות השונות ולראייה אמש 11.09.2019 "פיזור" הקבלן שיקים לספקים ויצרנים ומכאן שכל שחלילה וחס יאלץ הקבלן להפסיק את העבודות הרי שהני"ל יגרוור ביטול הסכמים מול קבלני משנה, יצרנים וספקים וכפועל יוצא תביעות משפטיות במיליוני שקלים במצטבר.
- (4) כמו כן, אכן הקבלן ציין כי איננו מכיר בלקסיקון שלו את המינוח "הפסקת עבודה" וכי הוא מקפיד לסיים את העבודות למרות ועל אף כל הקשיים בדרך וגם במקרים קיצוניים שבהם הקבלן לא מקבל כספים מצד המזמין ונאלץ לממן את עבודותיו באתר גם במקרים אלו אין הקבלן מפסיק את הביצוע.
- (5) מכאן שנבקשכם בתודה לאשר את המשך ביצוע העבודות לאלתר ולא להעמיד בסימן שאלה את המשך הביצוע דבר הגורם למשברים מיותרים אל מול קבלני משנה וחלילה וחס עלול להוביל לתביעות משפטיות מיותרות כשהנזק עולה על התועלת.
- (6) ככל שנדרש הקבלן יבצע שינויים ותוספות במסמכים שהוגשו בהתאם להנחיות והוראות הפיקות.

בכבוד רב,
י. שומרוני



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ
רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד: 58857, טל. 03-5594123, פקס: 03-5594124

1679



05 אפריל 2020
י"א ניסן תש"פ
ס.פ. 137.27

לכבוד:

מר ארז ידי, סמנכ"ל ר"י אה"ב
משרד הביטחון – אגף ההנדסה והבינוי מחוז דרום
רחוב ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה, binuy_kablanim@mod.gov.il
073-3877219/20, פקס: 073-3877245
08-9442920, פקס: 08-9450897

הנדון: 4440880408 הקמת מבנים – איתמר וסולן מ.ק. 888

הרינו מתכבדים לפנות אליכם בבקשה בחולה לשחרור כספים שקוזזו מחשבונות חלקיים באופן חד צדדי במסגרת החוזה הנדון לאור דרישה כללית להקלות בעקבות המשבר הכלכלי (הוראות שעה) לאור התפרצות וירוס הקורונה.

חברתנו ממשיכה בביצוע העבודות בהתאם להנחיות הפיקוח ומבצעת עבודות נוספות וחריגים לשביעות רצונכם ונמצאת בהפסדים כספיים כבדים בפרויקט הנדון.

לאור המשבר הכלכלי שפקד את המשק ומשפיע במישרין על חברתנו נבקשכם בתודה לשחרר כספים מעוכבים ו/או כספים שקוזזו מחשבונות חלקיים בגין קנסות וזאת בהתאם להסכמות קודמות בין הצדדים לפיהן ככל שחברתנו תתקן את הנדרש בהתאם להנחיות הפיקוח תינתן המלצה מצד הפיקוח להשבת הכספים לחברתנו וזאת על מנת שיהיה לחברתנו "אוויר לנשימה", פשוטו כמשמעו, על מנת להשקיע את התשומות הכספיות הנדרשות לסיום הפרויקט.

כידוע, ישנה עלייה תלולה בעלות חומרי הגלם (בטון, ברזל וכיו"ב) לביצוע העבודות וכן מחסור בידיים עובדות (פועלים) ובעלי מקצוע (קבלני משנה) בדיסציפלינות השונות דבר שגורם במישרין לייקור משמעותי בביצוע העבודות באופן קיצוני.

למרות האילוצים חברתנו ממשיכה ביתר שאת בביצוע העבודות ובכפוף להנחיות המחמירות בנוגע לעבודה במקומות סגורים תוך שת"פ מלא מול הפיקוח.

נודה על קבלת תגובתכם בהקדם.

בכבוד רב, הנהלה ראשית,

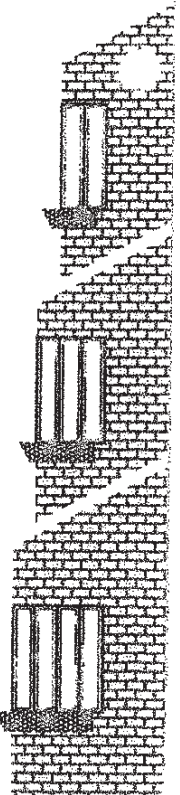
י. שומרוני - חברה להשקעות ובניה בע"מ



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד: 58857, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1680



בס"ד

העתקים:

מר יוסף שומרוני - מנכ"ל כאן
מר אלי שומרוני - סמנכ"ל כאן
מר דרור מלכי מנהל פרויקטים כאן
מר שלמה יחזקאל - מנהל אזור דרום כאן
מר שוקי אלון - מנהל פרויקט כאן
מר מרק רסקין - מנהל מחוז דרום
מר מרק מקבל - אהו"ב דרום / רח"ט פיקוח
מר שרון בר דויד - פיקוח



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ
רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד: 58857, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1681



07 אוקטובר 2020
י"ט תשרי תשפ"א
סימוכין: 137.45

לכבוד:
מר מרק מקבל
מהנדס ראשי פרויקטים מחוז דרום
משרד הביטחון

א.נ.,

הנדון: מענה למכתבכם נושא תאריך 17.09.2020

הזמנה 444/088/0408

סימוכין: מכתבנו מיום 22.09.2020 137.44
מייל מהמומין מיום 06.10.2020

במענה למייל מיום 06.10.2020 למכתבכם מיום 17.09.2020 הנושא כותרת "אי עמידה בהתחייבויות מסירה... מבנה איתמר" שבנדון הרינו ליתן את תגובתנו הנוספת כדלקמן:

(1) נדחמנו לקבל ביום 06.10.2020 את המייל לפיו לכאורה לא נעשה דבר בשטח כאשר הלכה למעשה חברתנו ביצעה את כל ההשלמות הנדרשות בהתאם למכתבך מיום 17.09.2020 פרט ל- 3 סעיפים שאינם תלויים בנו והם:
(א) השלמת דלתות רב בריח – תלויים ביצרן חיצוני.
(ב) קיר מסך – כנ"ל.
(ג) השלמת מגן קיר פנימי + שיש לחדר אחד – תלויים בליווי של חיילים.

(2) כאמור אנחנו לא מסכימים בלשון עדינה לאמור במכתבך לפיו "אינכם מראים נכונות לסיים את העבודות..." – ההפך הוא הנכון חברתנו עשתה ועושה את כל המאמצים ומשקיעה את כל התשומות הכספיות הנדרשות באילוצים הקיימים על מנת לסיים את כל ההשלמות בהתאם לדרישותיכם המשתנות ולראיה למעשה המבנים הסתיימו, נמסרו ואוכלסו!!!.

(3) מבנה סולן הסתיים לפני מספר חודשים ומבנה איתמר נמסר למזמין עוד ביום 17.08.2020 ומאז חברתנו מבצעת תיקונים והשלמות מידי יום ביומו בהתאם לרשימות שאנו מקבלים מידי שבוע מחדש ומשקיעה את כל הכספים הנדרשים.

(4) כל איום בהארכת תקופת ההשעיה (פעם שלישית) ו/או בהטלת פיצויים – לא במקומם בלשון עדינה ואין כל מקום לפגוע בחברתנו פעם נוספת לאחר כל המאמצים וההשקעות הכספיות העצומות שנעשו על ידנו לסיום הפרויקט.

(5) אם מטרתו של המייל מיום 06.10.2020 נועדה לחסום את חברתנו אנחנו מודיעים בזאת כי הפעם נסתייג מכל קביעה שנעשית על סמך "עובדות" לא נכונות כאשר נזכירך כי נכון להיום: (א) הוטלו על חברתנו קנסות כבדים בהסתייגות מצידנו. (ב) טרם ההחלטה על השעיה – הצעות זכות של חברתנו נפסלו (4 מכרזים לפחות). (ג)

י. שומרני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



חברתנו בהשעיה פורמאלית של 12 חודשים (2 תקופות) ובמצטבר לתקופה של שנתיים וחצי הלכה למעשה.

(6) באופן ענייני וקונקרטי ביחס לכל סעיף ושעיף:
* כללי – כל הזמנים המצוינים במכתבנו זה להלן כפופים להוראות הממשלה ובפרט משרד הבריאות ולתחלואה.

עבודות פנים המבנה:

- השלמת קיר אש בחדר החשמל – עבודה זו היא עבודה חדשה וחריגה. עד היום טרם התקבל פרט מהזמין וחבל שהני"ל לא מצוין במכתב – למרות שלא סוכם מחיר - נגמר ובוצע.

- התקנת כ- 6 דלתות חסרות והעברת מפתחות לכלל הדלתות – ביום 23.09.2020 יושלמו 3 דלתות נוספות בהתאם להבטחה מהיצרן "רב בריח" ובכפוף למתקנים מטעמו ולאילוצי התנועה בקורונה. כמו כן, 3 דלתות שנתרו יושלמו עד ליום 14.10.2020 בהתאם להתחייבות היצרן והמתקין מטעמו. מפתחות – הני"ל טופל במקביל.

- בדיקת דלתות אש – ההזמנה תיעשה דרך הפיקוח.
- התקנת מפתח יניקה לשירותי נכה, חיבור ססמי – הצויד בשטח ויותקן ביום 11.10.2020.

- פרטי ריהוט באופן קונקרטי:

• כוורת טלפונים – מיד לאחר החג ספק התחייב לספק ועד ליום 14.10.2020.

• מקלחונים – נגמר ובוצע.

• מגיני קיר – חלק הורכב והביצוע הופסק ביום 21.09.2020 ע"י אנשי הצבא וזאת לאחר התארגנות עם צוות והבאתו במיוחד לאתר לביצוע העבודות פעם שנייה. הצוות הגיע פעם שלישית ביום 06.10.2020 וגם בפעם הזו לא ניתן לבצע את העבודה שכן אין חיילים מלווים. סוכם כי הצוות יגיע פעם רביעית ביום שני 12.10.2020 ובתקווה אחרונה לסיום העבודה תוך 2 ימי עבודה – מי יפצה!!

• מראות – נגמר ובוצע.

• סבוניות – נגמר ובוצע.

• מעקות לבמות – עד ליום 25.10.2020.

• משטח שיש חדר G17 – אין אפשרות לבצע ללא ליווי (ראה הערה למגיני קיר וכנ"ל).

• ווי תלייה – נגמר ובוצע.

• 7 פרטי ריהוט חסרים בחדרים – סוכם לא לבצע את הריהוט החסר (סיכום לפני חודש ולכן לא הוזמן). נא תשובתכם הסופית.

- אסימות ממ"דים – כמי שהודענו בעבר אין אפשרות טכנית לבצע את האסימות ולכן אנחנו חוזרים ומבקשים כי לא ניתן לבצע את העבודות הני"ל לפי המצב הקיים היום. דהיינו, כאשר צמה של כבלים של אחרים (תקשורת) עוברת בתוך הממ"ד. – לא לביצוע.

י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



- השלמת בידוד לצגרת המיזוג PPR – נגמר ובוצע.
- אינטגרציה סופית – סוכם כי הקבלן לא יבצע את הנ"ל אלא המזמין - לא לביצוע.
- השאר 5% או 15 מ"ר אריחים מכל סוג לצורך תחזוקה – יש להוציא הומנה מסודרת על מנת שנוכל להזמין את הריצוף וכן לספק מקום אחסון.

עבודות חוץ המבנה:

- השלמת קיר פח מערבי – כפי שידוע לך הדבר התעכב זמן רב שלא באשמתנו ולאחר שאושר לביצוע והתארגנו עם מסגר לביצוע העבודות, לצערנו הרב הבחור חלה ונבצר ממנו לבצע את העבודות כפי שסוכם עימנו (הנ"ל אירע בימים האחרונים) ולפיכך אנו מתארגנים כעת באופן מידי לביצוע העבודות הנ"ל עם מסגר אחר ולהערכתנו העבודות הנ"ל יסתיימו לא יותר מחודש ימים – יבוצע מיד לאחר החג
- השלמת כיסויי פח ב-4 מקומות בהם הצגרת והתעלות מיזוג יוצאות מפנים המבנה לגג – נגמר ובוצע.

- סיום מערכת משאבות מיזוג – נגמר ובוצע.
- בידוד צגרת המיזוג בגג המבנה – נגמר ובוצע.
- השלמת ניקוזים פלדה (צמג"ים) בהיקף המבנה הישן – נגמר ובוצע.
- תיקוני טיח בהיקף המבנה ושיקוע פרופילי ניתוק – נגמר ובוצע.
- קטע גג שבו אין שיפוע לביוון הצמ"ג והמים עומדים – לפי מיטב ידיעתנו הנ"ל אירע עקב לכלוך שנוקה על ידנו והמים ירדו בהתאם לשיפועים.
- ניקוז יטאוו"ת (לא בשפיכה חופשית על הגג כפי שקורה היום) – נגמר ובוצע.

7) נחזור ונבקש את טיפולכם בבדיקת החשבונות על מנת שנקבל את התשלומים המגיעים לנו לאלתר ובשימת לב כי הכספים הנ"ל היו צריכים להיות משולמים לפני חודשים רבים בזמן הביצוע בפועל.

בכבוד רב,
י. שומרוני

העתקים:
מר ארז כהן - סמנכ"ל ור"י אה"ב
מר מרק רסקין - מנהל מחוז דרום
מר שרון בן דוד - פיקוח



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ
רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1684



7.10.2020

Fwd - Gmail: ג'וליס - מבנה איתמר - אי עמידה בלוחות זמנים

<attad.roy@gmail.com> roy attad



Fwd: ג'וליס - מבנה איתמר - אי עמידה בלוחות זמנים

הודעה אחת

7 באוקטובר 2020 בשעה 10:35

Yosi <yosi@shomroni.co.il>
אל: <attad.roy@gmail.com> roy attad

השג את Outlook עבור Android

From: Marina <marina@shomroni.co.il>
Sent: Tuesday, October 6, 2020 2:36:21 PM
To: Yosi <yosi@shomroni.co.il>
Subject: FW: ג'וליס - מבנה איתמר - אי עמידה בלוחות זמנים

נשלח מסמארטפון ה-Samsung Galaxy שלי.

----- הודעה מקורית -----
מאת: <Mark Makbel <Mark_Makbel@mod.gov.il>
תאריך: 13:32 6.10.2020 (GMT+02:00)
אל: Marina <marina@shomroni.co.il>, Office@shomroni.co.il
עוֹתָק: <bracha.zion@gmail.com>, eng.sharonb@gmail.com, sbardav1@gmail.com, Mark Raskin <Mark_Raskin@mod.gov.il>, ציון ברכה
נושא: ג'וליס - מבנה איתמר - אי עמידה בלוחות זמנים

יוסי שומרני שלום רב וחג שמח,

עבודות מבנה איתמר טרם הסתיימו למרות התחייבויותיכם החוזרות ונשנות לסיום כלל המבנה לפני חוץ.
רשימת העבודות שלא טופלו רשומים בפירוט במכתבנו מיום ה-17/09/2020 שצורף שוב (חלקם טופלו).

לנושא כניסת פועלים למבנה איתמר:
נמסר לכם כי יתכנו קשיים בכניסת פועלים למבנה עקב העלאה של המבנה לסיווג גבוה ואנו עושים מאמצים מול היחידה
לאפשר כניסה בליווי שלהם.

לנושא עבודות חוץ מבנה:
הנך עובד ללא הפרעה והעבודות נמשכות עד לרגע זה בעצלותיים.

אנו רואים את הנושא בחומרה,

**לנושא חשיבות רבה בנוגע להמשך השעייתך מפרויקטים של משרד הביטחון גם בוועדת
ההשעיה הקרובה.**

בברכה,
מרק מקבל
מהנדס ראשי פרויקטים

1685

7.10.2020

Gmail - Fwd : ג'וליס - מבנה איתמר - אי עמידה בלוחות זמנים

<From: Office <office@shomroni.co.il>
<Sent: Monday, September 21, 2020 3:29 PM
<To: 'Mark Makbel' <mark_makbel@mod.gov.il>
<Cc: sbardav1@gmail.com; sbardav@gmail.com; 'roy attad' <attad.roy@gmail.com>
<Subject: ג'וליס - מבנה איתמר וסולן

מארק שלום וברכה,

אני מקווה כי תמשיך להודיע לנו למה חברתנו לא מסיימת את העבודה ותדגיש כי זו הפעם השלישית שהבאנו עובדים בעלי סיווג 6 לביצוע העבודות בתוך הבניין ולצערנו הרב העובדים הוצאו למבנה לאחר שהתחילו לעבוד מתוך אמתלה כי עד שלא יורכבו המערכות בפנים הבניין אין מה להביא עובדים מטעמנו לביצוע עבודות השלמה בתוך הבניין.

מה ישלם את ההוצאות הנ"ל?

בחוץ אנחנו ממשיכים לעבוד כרגיל.

גמר תתימה טובה ובריאות לכולנו

יוסף שומרוני

י.שומרוני בע"מ

חברה להשקעות ובניה

נייד : 053-2888555

טל : 03-5594123

פקס : 03-5594124

office@shomroni.co.il

Disarmed#

WLin#

WLou#

אי עמידה בהתחייבויות מסירה pdf.17.09.20 69K

15 אוקטובר 2020
כ"ז תשרי תשפ"א
סימוכין: 137.47

לכבוד:
מר מרק מקבל - מהנדס ראשי פרויקטים מחוז דרום
משרד הביטחון

א.נ.

הנדון: מענה למכתב תגובה מיום 12.10.2020

הזמנה 444/088/0408

סימוכין: מכתבנו מיום 22.09.2020 137.44
מייל מהמזמין מיום 06.10.2020
מכתבנו מיום 07.10.2020
מכתבכם מיום 12.10.2020

מאשרים קבלת מכתבך מיום 12.10.2020 ולהן תגובתנו:

1) לא יעלה על הדעת כי אנחנו נתעסק בשאלות ותשובות בעבודה שבשלביו סיום כאשר אותם הנושאים חוזרים על עצמם מספר פעמים וכל יומיים יש "רשימה חדשה" עם תוספות והערות לתיקונים והשלמות.

לאור הנ"ל וע"מ לסיים באופן סופי את המסירה נבקש לתאם פגישה כפי שביקש נציגנו עוד ביום חמישי האחרון 08.10.2020 ע"מ שהצדדים יעברו על המבנה ויערכו רשימה סופית שבה יקבעו התיקונים שיש לבצע והזמן הדרוש.

2) ברצוננו לציין ולהדגיש כי מדובר על "מחזור" עבודות השלמות כאשר בפועל בוצעו מרבית ההשלמות נכון לכתיבת מכתבנו זה!

ראה מכתבנו האחרון מיום 07.10.2020 הנותן מענה למכתבכם מיום 17.09.2020 כשלאייה מרבית הסעיפים מאותה רשימה מיום 17.09.2020 – בוצעו ונגמרו.

וביתר פרוט להלן תשובתנו לסעיפים שהועלו במכתבך שבסמך מיום 13.10.2020:

עבודות פנים מבנה:

א) **ריהוט חסר:** העבודה הנ"ל בוצעה לפני חודשים רבים וכפי שידוע לך הדבר הועלה בשיבות שהתקיימו במהלך הביצוע במסגרתן הצהרתם כי הריהוט נלקח על ידכם למבנה סולן וסוכם כי לא יסופקו פעם נוספת פרטי הריהוט הנ"ל שכן לא בוצעה הזמנה על ידנו אל מול הספק במשך החודשים שעברו.

לגבי כוורת – הודענו לכם כי הנ"ל בייצור ויורכב עד לסוף החודש.

ב) **מגיני קיר:** כל החומר היה בשטח מספר שבועות ולא צוין על ידכם כי ביצוע העבודה הנ"ל התעכב מספר פעמים על ידכם (לפחות 3 פעמים) הגיע צוות



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1687



במיוחד לביצוע העבודות וחזר על עקבותיו עקב העדר ליווי וסיבות נוספות שאינן תלויות בנו – ראה מכתבים בעניין).

- ג) חדר 02D – טענת המפקח לפיה "הותקן מגן קיר חלקי כיוון שהקבלן ביצע את המגינים לאחר התקנת השולחנות" – לאחר התקנת השולחנות לא ישים (אפשרי) לפרק את השולחנות ולעקור את הכבלים של התקשורת שהותקנו על ידי אחרים לאחר קיבוע השולחנות!!! ברור שאין צורך למעשה במגן קיר במקום שבו מותקן שולחן ועוברת צנרת כבלים סבוכה!
- ד) חדר 01C – "מרווח בין הקיר למגן (קיר לא ישר)" – לא ברור על מה מדובר, כפי שצינו בהודעות וואטסאפ נשמח לקיים סיור מסודר על מנת ללמוד על הפגם.
- ה) חדר 02A – "מגן קיר לא רציף עקב שולחנות מקובעים" – ראה הערה בנוגע לחדר 02D וכנ"ל.
- ו) חדר 01E – כנ"ל.

ז) **וילונות:** נציין כי קיבלנו הוראה ממפקדי המתקן לא לבצע את הווילונות. כעת (במכתבכם מיום 12.10.2020) ההוראה שונתה לראשונה ובוצעה על ידכם לראשונה פניה לביצוע הווילונות. העבודה תבצע לאחר אישור פיקוח וקבלת הנחיות ספציפיות ובהתאם לדרישתכם ואישורכם.

ח) **קיר אש בחדר חשמל:** דרישה לצביעה ושפכטל. לא מדובר על "קיר" והניסוח מטעה אלא יובהר כי מדובר על קטע קטן מאוד בקיר של 40 ס"מ בחלקו העליון כאשר לא ניתן לבצע צביעה ושפכטל במרווח הצר הנ"ל שבין תעלת חשמל וכבלים קיימים.

ט) **דלתות אש:** חסרות פחיות (שילוט) – **בוצע ונגמר.**

י) **3 דלתות מסגרת חסרות:** **בוצע ונגמר.**

יא) **חיבור ססמי לספרינקלרים:** ראה הערתינו ממכתבנו מיום 06.08.2020, להזכיר כי הנושא הועלה בישיבה עוד בחודש 07.2020 ונבדק ע"י נציג הצבא וסוכם כי אין לשנות את השינוי שנעשה עפ"י מהנדס מטעמכם והדבר יישאר ללא שינוי נוסף.

יב) **מעקות לבמה:** שילמנו תשלום מלא לקבלן משנה בגין הנ"ל שהגיע לאתר מספר פעמים כאשר בסופו של יום מפקד המתקן נתן הנחייה שלא לבצע מעקות / מאחזי יד.

יג) **אטימות ממ"דים:** הכוונה כנראה לבדיקת איטום.

ראה סיכומי ישיבה מחודש 07.2020

ראה מכתבנו מיום 06.08.2020

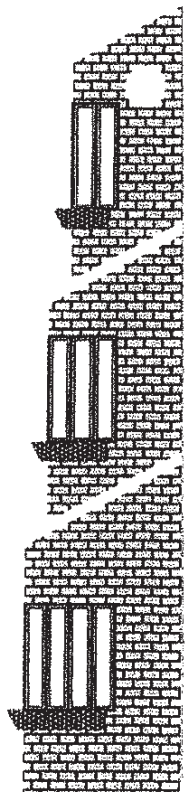
ראה מכתבנו מיום 07.10.2020

י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



1688



לא ברור למה הערה זו מופיעה כבר 7 פעמים כאשר למעשה ניתנה תשובה חד משמעית כי לא ניתן לבצע בדיקה במצב הנוכחי.

ראת סעיף 5 ממכתבנו מיום 09.08.2020:

"סעיף 5 איטום ממ"ד –

כפי שהסברנו אין באפשרות לבצע בדיקות ממ"ד במצב הקיים ללא פיתרון הנדסי (מרחיק לכת) לאור כמות כבלי התקשורת שנמצאים מתחת לרצפה."

נקווה כי הערה זו לא תופיעה פעם נוספת.

יד) **אינטגרציה סופית:** לא ניתן לבצע שכן אין חיבורים למערכות מים וכיבוי אש ולא ניתן לבדוק את המערכות הדבר לא בשליטתנו.

טו) **תיקי מתקן:** אינסטלציה - מוכן, חשמל - מוכן, צילרים - מוכן, מיזוג אוויר - מוכן.

טז) **השארית 5% או עד 15 מ"ר אריחים** מכל סוג לתחזוקה: קיבלתם כבר 3 פעמים תשובה בעניין. ראה ציטוט מכתבנו מיום 07.10.2020:

"השארית 5% או 15 מ"ר אריחים מכל סוג לצורך תחזוקה – יש להוציא הזמנה מסודרת על מנת שנוכל להזמין ריצוף נוסף וכן לספק מקום אחסון."

עבודות חוץ מבנה:

יז) **השלמת קיר פח מערבי:** בביצוע ובשלבי סיום. ניתנה כבר הודעה במכתבנו מיום 07.10.2020.

יח) **השלמת כיסוי פח: בוצע ונגמר** (תמונות לא עדכניות). מכתבכם יצא ביום 12.10.2020 כאשר הכיסוי בוצע עוד ביום 05.10.2020!!!!!! "מצ"כ תמונות להמחשה.

יט) **בידוד לצנרת PPR:** בוצע באופן מלא ב- 99% למעט באזור של הזוויות והאביזרים. נדרש אישור מפקח באזורים אלו לבצע מריחה בעבודת ידיים (הוגשה בקשה לעבודה חריגה ומרגע אישור המפקח העבודה תבוצע תוך שלושה ימי עבודה).

כ) **צביעת צמג"ים שהותקנו: בשלבי סיום עבודה.**

כא) **תיקוני טיח בהיקף מבנה והשלמת פרופילי ניתוק במקומות מעבר צבע מאפור-לבן: בוצע ונגמר.**

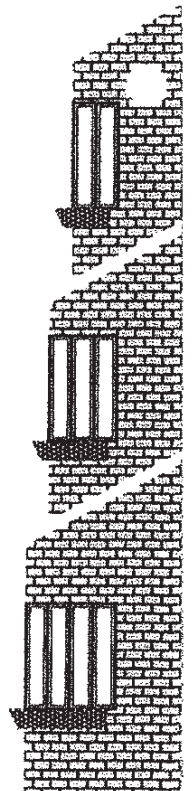
כב) **קטע גג שאינו עם שיפוע לכיוון הצמ"ג (מים עומדים): בוצע ונגמר.** ראה תשובה במכתבנו מיום 07.10.2020.

י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



1689



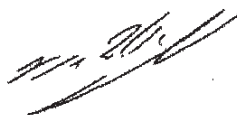
(ג) לא הושלם ניקוזי יטאו"ת: בוצע ונגמר.

(3) יובהר כי חברתנו מעמידה צוות בשטח לביצוע כל השלמה ו/או תיקון נדרש.

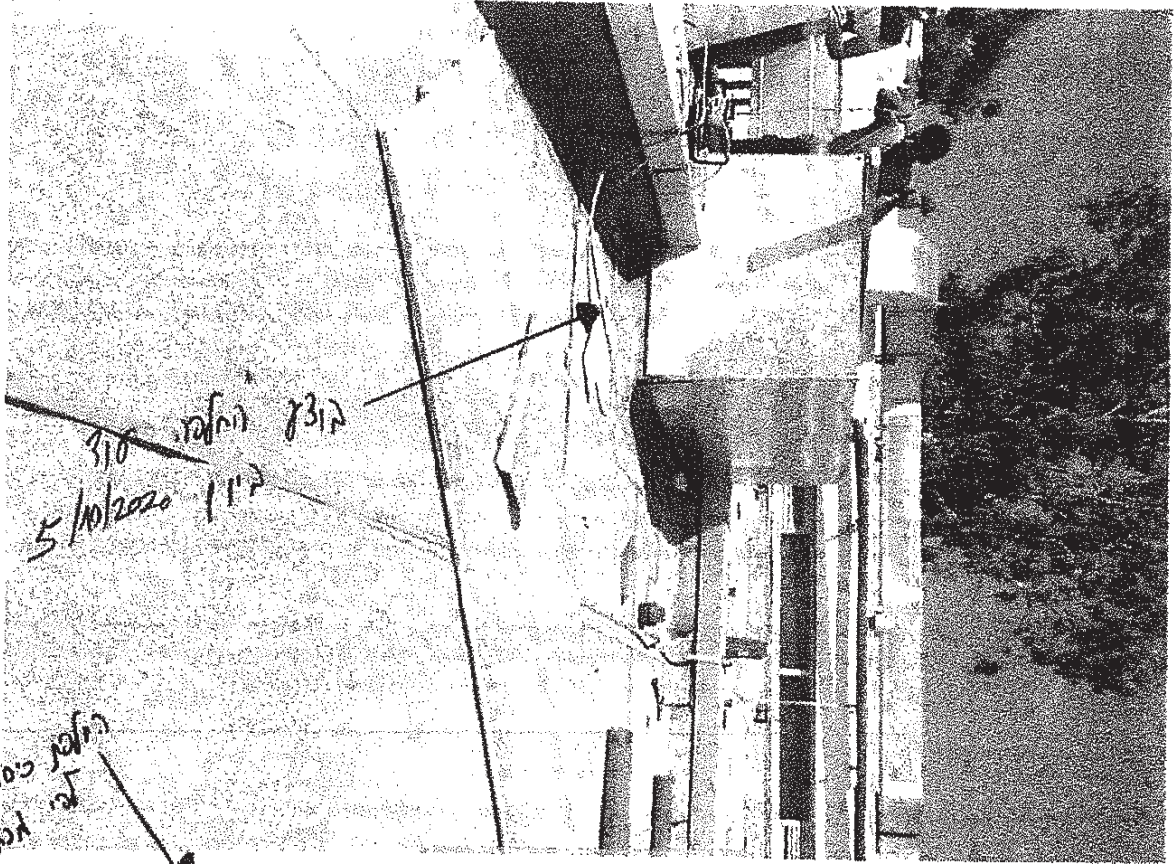
(4) יובהר כי נגרם נזק כבד לעבודות שבוצעו, הושלמו ונמסרו למזמין. ראה למשל תמונות מיום 14.10.2020 לגבי סתימות תאי ביוב, לכלוך והרס תאי שירותים.

(5) נחזור ונבקש את טיפולכם בבדיקת החשבונות על מנת שנקבל את התשלומים המגיעים לנו לאלתר ובשימת לב כי הכספים הנ"ל היו צריכים להיות משולמים לפני חודשים רבים בזמן הביצוע בפועל.

בכבוד רב,
י. שומרוני

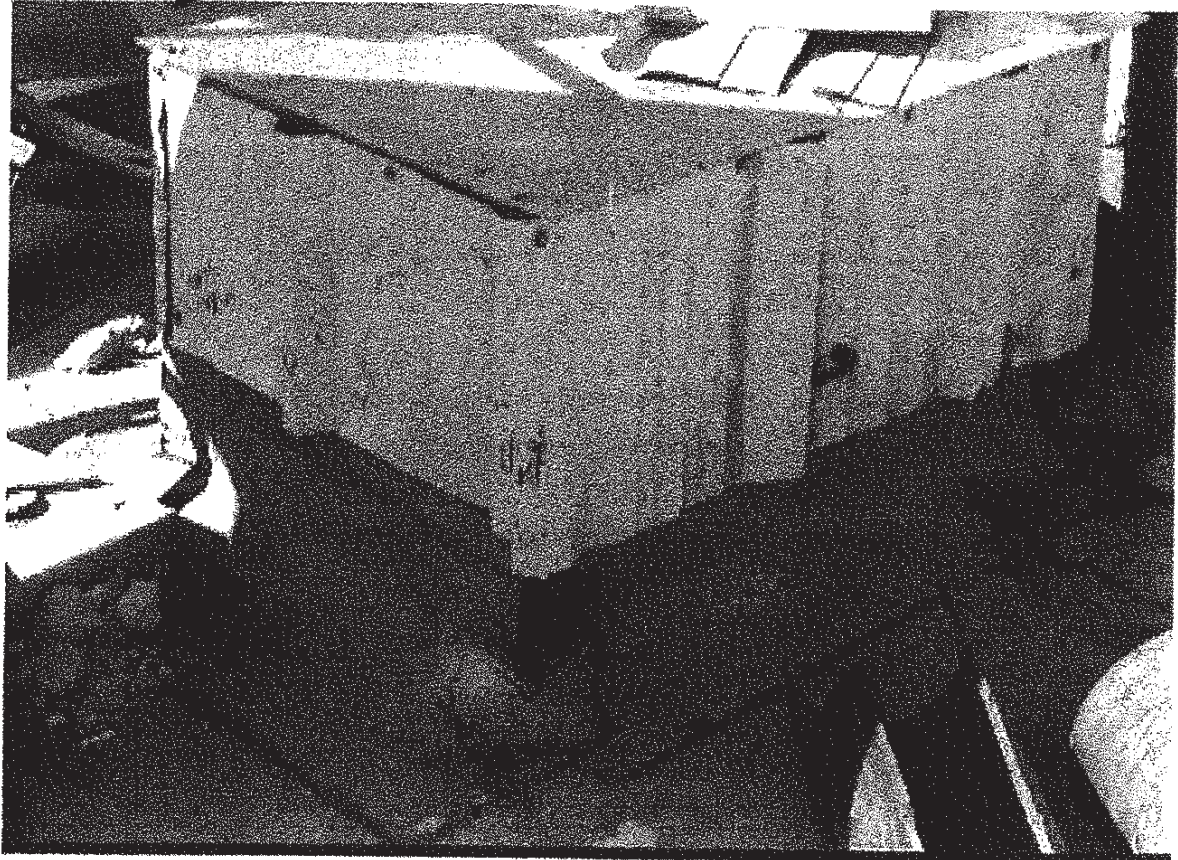


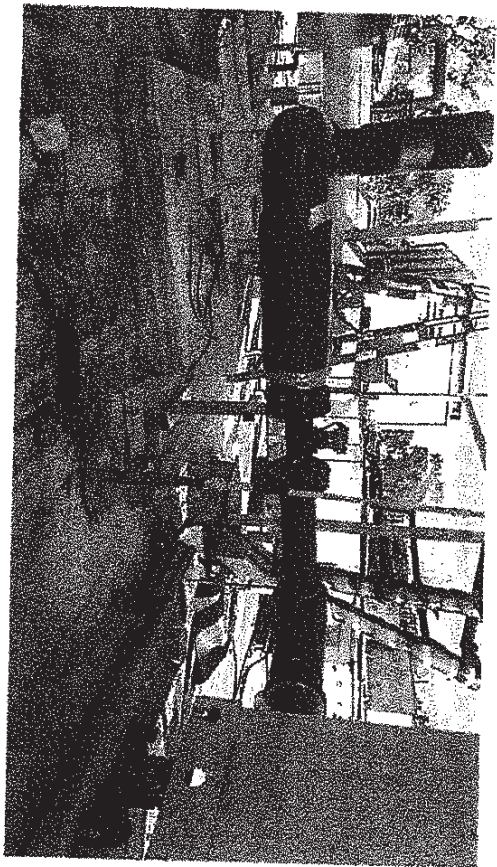
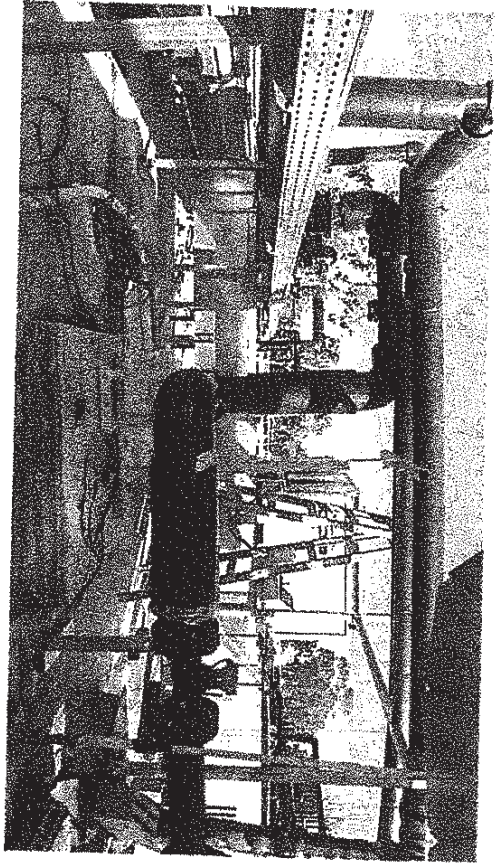
העתקים:
מר מרק רסקין - מנהל מחוז דרום
מר שרון בן דוד - פיקוח



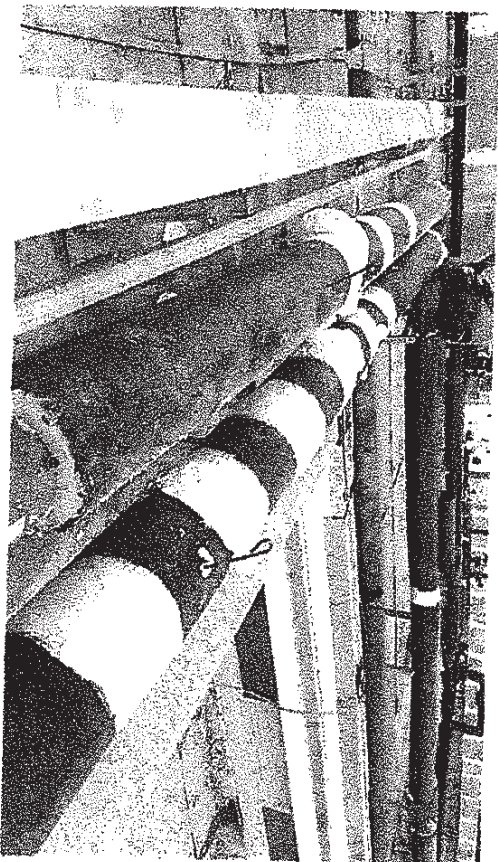
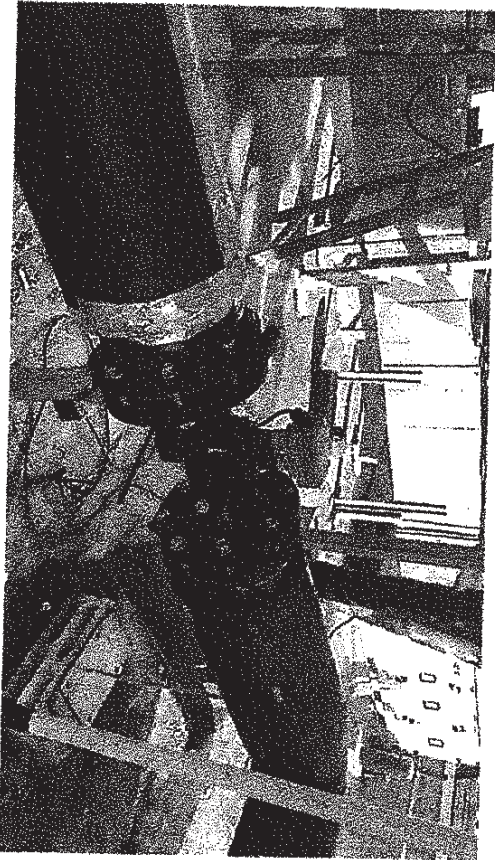
Handwritten note pointing to the object on the wall:

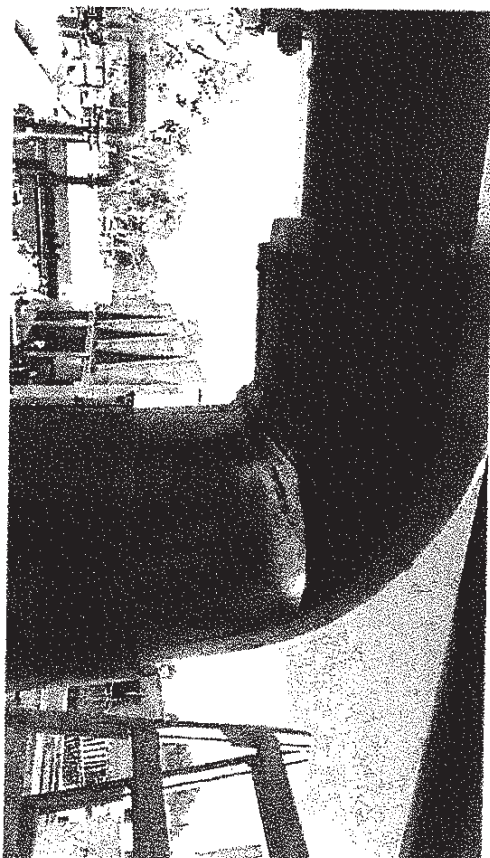
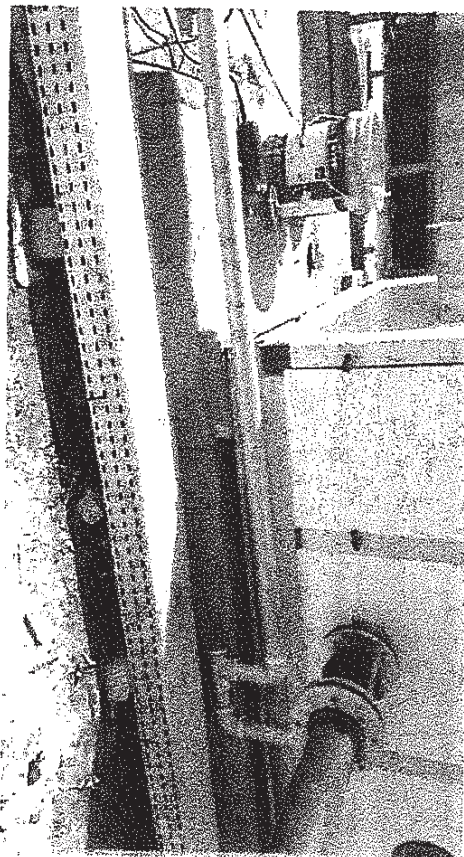
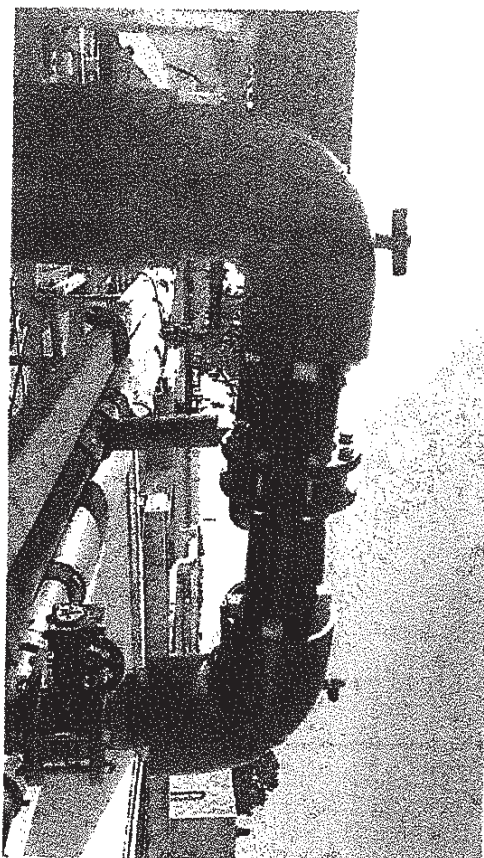
Je. port note
light con. cu





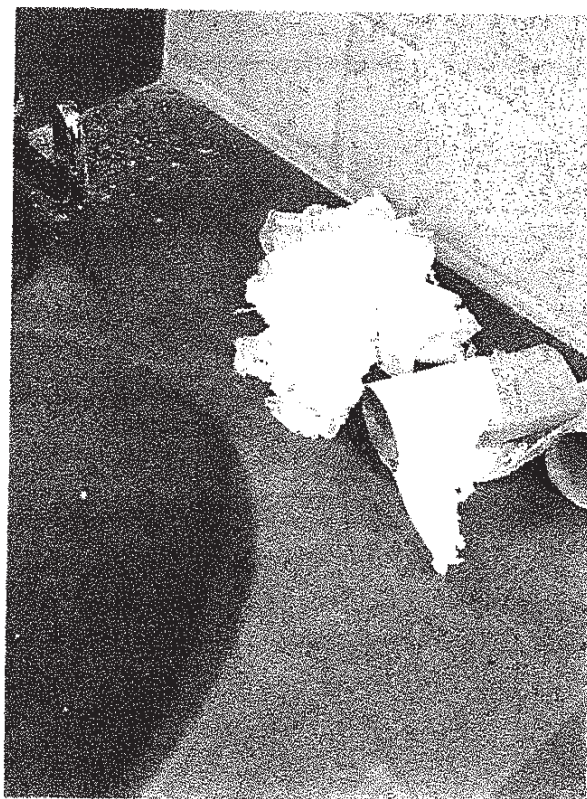
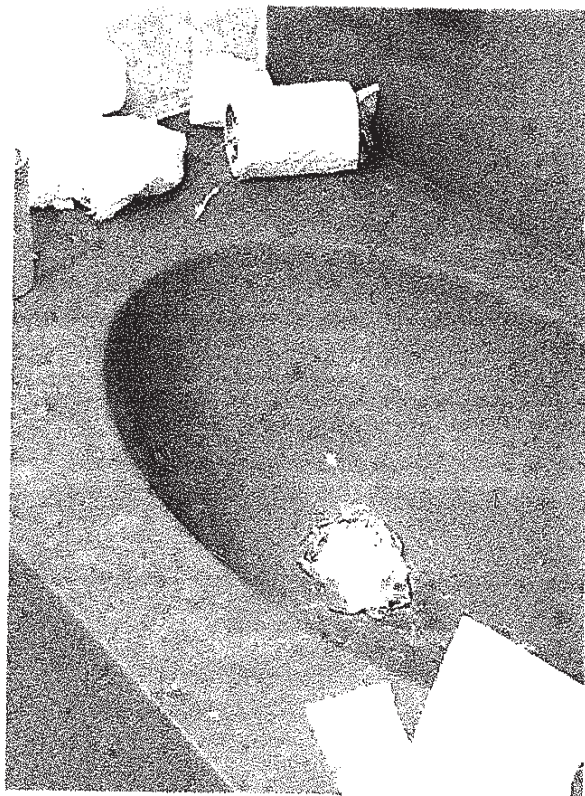
PA. 3.2 813.2 mid 2015





1693

למנוח למנוח וזהו ענין י"ח פ"ח



בס"ד

29-06-2021
י"ט תמוז תשפ"א
ס.פ. 137.80

לכבוד:

מר ארז כהן, סמנכ"ל ורי' אהו"ב
משרד הביטחון – אגף ההנדסה והבינוי מחוז דרום
רחוב ז'בוטינסקי 94, פתח תקווה, binuy_kablanim@mod.gov.il
073-3877219/20, פקס: 073-3877245
08-9442920, פקס: 08-9450897

א.נ.נ.

הנדון: חוזה 444/088/0408 – תיאום פגישה

סימוכין מכתבנו 137.51 מתאריך 09.12.2020
תזכורת מתאריך 20.12.2020
ותזכורת אחרונה במייל 13.01.2021
סימוכין מכתבנו 137.61 מתאריך 24.3.21
סימוכין מכתבנו 137.63 מתאריך 7.4.21
סימוכין מכתבנו 137.64 מתאריך 11.4.21
סימוכין מכתבנו 137.68 מתאריך 25.4.21
סימוכין מכתבנו 137.72 מתאריך 5.5.21
סימוכין מכתבנו 137.74 מתאריך 6.6.21
סימוכין מכתבנו 137.78 מתאריך 20.6.21

למרות בקשתנו הרבות הן בעל וכן בכתב לקביעת פגישה ולשלם לנו את הכספים המגיעים לנו אין מצידכם כל תגובה כלשהי לא בעל פה ולא בכתב, דבר שנמשך למעלה מ-6 חודשים דבר שגורם לחברתנו נזק ולא בכדי אנו מצלצלים כמעט יום יום על מנת לקבוע איתנו פגישה של שעה על מנת לפתור את הבעיות ולדעת איפה אנחנו נמצאים.

לא ציפינו "בחלומות הכי שחורים" שזה היחס שנקבל מכס למרות בקשתכם החוזרות והנשנות לבצע עבודות נוספות ותיקונים והשלמות שאותם ביצענו מתוך אמון כי הכל ייפתר עם הזמן וברוח טובה ולאחר שמילאנו את כל חובתנו מעל ומעבר כלפיכם.

אנו חוזרים ומבקשים לקבוע איתנו פגישה לאלתר איתך ולא עם אף אחד אחר על מנת שנקבל את התשובה הכי מוסמכת מטעמכם.

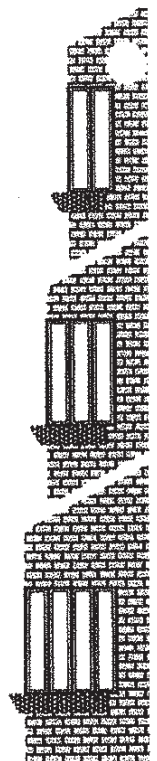
אנו תקווה כי זה יהיה מכתבנו אחרון ולא נצטרך להוסיף על מכתב זה "תזכורות יומיומיות".

בכבוד רב,
י. שומרוני



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ
רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1695



בס"ד

19 יולי 2022
כ' תמוז תשפ"ב
ס.פ. 137.106

לכבוד:

גב' דסלטו ריקי – ראש חט' תחשיבים והתקשרויות במחוז
משרד הביטחון

ג.נ.

הנדון: 4440880408 הקמת מבנים – איתמר וסולן מ.ק. 888

סימוכין: מכתבכם מיום 12.07.2022
מכתב תגובה מטעמנו מיום 12.07.2022

בהמשך למכתבנו מיום 12.07.2022 במסגרתו ניתן מענה לפנייתכם מאותו היום נבקש להוסיף ולציין את הדברים הבאים כדלקמן:

1. נבקש לקיים פגישה בהקדם בין הצדדים ולא להעביר חשבון סופי באופן חד צדדי ללא ידיעה מצד הקבלן בנוגע לסעיפים שבמחלוקת שעד היום כאמור במכתבנו שבסמך טרם ניתנה החלטה סופית לגביהם וזאת לאחר בדיקה משותפת בין הצדדים (מהנדסים) כפי שנהוג.
2. שוב פעם, יובהר כי פנינו מספר רב של פעמים בבקשות חוזרות ונשנות לזמננו לפגישה עם הגברת אורנה רביב ו/או עם כל נציג אחר בר סמכא מטעמכם על מנת לסיים את החשבון הסופי – **לצערנו לא זכינו לכל התייחסות עניינית.**
3. כמו כן, אנחנו חוזרים ומציינים כי עד היום לא ניתנה על ידכם החלטה כלשהי ביחס לסעיפים שבמחלוקת ונדונו בין הצדדים בפגישות קודמות – מצופה כי לכל הפחות תינתן התייחסות עניינית בכתב ביחס לכל סעיף וסעיף.
4. נבקש בתודה לקבל העתק מהחשבון הסופי אותו ערכתם באופן חד צדדי על מנת ללמוד את הנתונים בטרם הצדדים יתאמו מועד פגישה שכן איננו יודעים מה הסכומים שאושרו על ידכם (ומה לא אושר) – דרישה לגיטימית ובסיסית.
5. מכיוון שמר יוסף שומרוני נמצא בתקופת אבל ואיננו מרינה זלוטניק נמצאת בחופשה בחו"ל נבקש בתודה לקבל מספר מועדים לתיאום פגישה טנטטיבית בשבוע הבא בהקדם בהתאם ליומנכם.
6. נבקש בתודה כי שצינו במכתבנו שלא להעביר חשבון סופי חד צדדי ולגרום נזק לקבלן.


בכבוד רב,
י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

העתקים:

גב' אורנה רביב - סגן בכיר לראש האגף וראש היח' להתקשרויות
מר מארק רסקין - מנהל מחוז דרום
מר מארק מקבל - מהנדס המחוז

י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד 5885701, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124



1696





אגף הנדסה ובינוי

משרד הביטחון



והבינוי
דרום ואילת
08-9442920
08-9450897

ההנדסה

אגף

מחוז

טלפון:

פקס:

תאריך:

סימוכין:

9.9.20

אל הסנק: י. שומרוני בע"מ

הנדסה ובינוי – סגן בכיר לר' אהו"ב ור' הית' לחקשרויות
הנדסה ובינוי – מנהל המחוז

הנדון: הזמנה מס' 4440880408 - הארכת תקופת ביצוע

1. משך תקופת הביצוע של ההזמנה שבנדון מוארך בזאת עד לתאריך 2.8.20.
2. כל התנאים הקבועים בהסכם לרבות הכיסוי הביטוחי יחולו בהתאמה גם על תקופת הביצוע המוארכת.
3. אין בהארכת משך הביצוע כדי לגרוע מבעיות משהבי"ט או הקבלן (ככל וקיימות) לגבי תקופת הביצוע.
4. טענות שני הצדדים תהיינה שמורות ובמידת הצורך תתבררנה בסיום תקופת הביצוע המוארכת.
5. נא אישורך בחתימתך על קבלת מכתב זה.
6. בברכה,

דסלטו ריקי

ר"ט תשפ"ב, השבועות החקשרויות

מחוז דרום ואילת

אישור וזמנית הקבלן
י. שומרוני
חברה להשקעות ובניה בע"מ
האורנים 21/20, חולון



כתובת: משהבי"ט, אגף הנדסה ובינוי, זיבטינסקי 94, פתח תקווה 4959253
כתובת למשלוח דואר: משהבי"ט/אגף הנדסה ובינוי/רח' קפלן 23, קריה, ת"א, מיקוד 6473424

עמוד 1 מתוך 1

1697

15-01-2024

ה' שבט תשפ"ד

137.113

לכבוד:

הוועדה להשעיית ספקים על רקע פלילי
היועץ המשפטי למערכת הביטחון
חקריה, תל אביב 61909

א.ג.ג.

הנדון: תגובה למכתבכם מיום 04/01/2024 שכותרתו – "הזמנה לשימוע בכתב"

סימוכין: מכתבכם מתאריך 26/02/2023

מכתבנו מתאריך 15/03/2023

מאשרים קבלת מכתבך בחוזר והרינו מתכבדים להגיב בקצרה כדלקמן:

1. כפי שידוע לכם היטב, חברתנו, חברת י. שומרוני – חברה להשקעות ובנייה בע"מ ח.פ. 511552291 (להלן: "החברה") נמצאת בהשעיה כ- 5 שנים. קרי, החברה לא לקחה חלק ו/או השתתפה בהגשת מכרזים במשך כל התקופה הנ"ל וכפועל יוצא לא ביצעה עבודה כלשהי עבור משהבי"ט.
2. החברה דוחה מכל וכל האשמה כלשהי ו/או קשר למקרה שבנדון ורואה את עצמה כזכאית מכל אשמה ורלב כלשהו.
3. החברה מודיעה ומצהירה בזאת בנוגע לאותן חשדות לכאורה כי דבר לא היה ולא נברא וכי החברה מעולם לא ביצעה עבירה כלשהי.
4. החברה תציין כי הוגש על ידה כתב תביעה לביהמ"ש המחוזי בת"א בתיק מס' 48220-09-23 בגין המחלוקות הכספיות שבין הצדדים ביחס לפרויקט בודד אותו ביצעה עבור משהבי"ט בין השנים 2017-2019.
5. החברה תציין כי אם היה חשש כלשהו בגין עבירה כלשהי המיוחסת לחברה בוודאי ובוודאי לא הייתה מגישה תביעה כלשהי ובוזה לפתוח "תיבת פנדורה". החברה לא ביצעה תיאום כלשהו של מכרזים שהוגשו על ידה, מעולם לא באה במגע עם מציעים אחרים (וגם לא מכירה את אותם קבלנים שהוגשו במקביל אליה), מעולם לא נהנתה מתשלום כלשהו על ידי גורם כלשהו, מעולם לא באה במגע עם גורמים עבריינים ולפיכך כל החשדות אינן נכונות בעליל כפי שהובחר לכל גורמי החקירה.
6. החברה איננה קשורה בשום צורה ודרך להליכי תיאום מכרזים ומוקיעה מכל וכל התנהלות מסוג זה. מיותר לציין כי החברה עובדת ונותנת שירות זה למעלה מ-30 שנה למסודות ציבוריים וממשלתיים ובכל שנות פעילות החברה נהגה ביושרה ועפ"י טוהר המידות וכך נהגת גם כיום.
7. החברה תציין ותדגיש כי היא לא חוזרת בה בשום צורה כלשהי מהאמור במכתבנו מיום 15/01/2023 סעיף 4 במלואו ועומדים על עמדתנו כי החברה לא ביצעה כל עבירה כלשהי.
8. יובהר כי אותו קבלן משנה בשם חברת יתדות ניהול פרויקטים ושימוצים בע"מ ח.פ. 511919201 ביצע בשיתוף פעולה עם החברה פרויקט בודד אחד, פרויקט "איתמר וסולן" בהיקף של כ- 17 מיליון ₪ בין השנים 2018 – 2020. עוד יובהר כי במסגרת מכרז זה – ההצעה הוגשה ביותר היא ההצעה הזוכה כך שלא יכול היה להתקיים תיאום כלשהו בנוגע למכרז הנ"ל.



י. שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ

רחוב האורגים 21/20, א.ת. חולון, מיקוד: 58857, טל. 03-5594123, פקס. 03-5594124

1698



9. עוד יובהר כי בהתאם להסכם ההתקשרות עם קבלני המשנה החברה מחתימה כל קבלן משנה על סעיף סודיות להצעת המחיר וסעיף האוסר על תיאום הצעות והתנהגות ותכסיסנית מול נציגי מזמין העבודה וכן חל איסור מוחלט לקיים קשר כלשהו עם קבלנים ראשיים אחרים!

כך שהחברה עשתה את כל הנדרש על מנת למנוע תכסיסנות ו/או תיאום מכרזים ולמעשה מעבר למכרז הבודד שביצעה עבור משהב"ש שבו ההצעה הזולה ביותר זכתה הרי שהחברה לא זכתה במכרזים אחרים ולא ביצעה חלילה וחס עבירה כלשהי בין אם זה תיאום מחירים עם קבלנים אחרים ובין אם זה מגע עם גורמים עבריינים – כל העבירות הנ"ל מיוחסות לאותו קבלן משנה ולא קשורות בשום צורה ודרך לחברתנו.

10. החברה תציין ותדגיש כי לאחר בקשתו של מנהל האגף מר ארז כהן התארגנה החברה וכל הצוות הטכני כולל הח"מ הבעלים של החברה מר יוסף שומרוני וח"מ אישית ניהל את העבודה באתר בזמנים שונים וכל זאת על מנת לקדם את העבודה ולמסור את הפרויקט למזמין.

11. במידה והיה חשד כל שהוא של טוהר המידות הרי החברה לא הייתה עושה מאמץ כלשהו לסיים את העבודה ובהפסדים כספיים כבדים כשכיום לאור העובדה שנציגי משהב"ש מסרבים לשבת עם החברה הרי שהאחרונה פנתה לערכאות משפטיות על מנת שישולמו לה תכספים המגיעים בגין ביצוע העבודות והשלמת הפרויקט ומסירתו לנציגי משהב"ש.

12. החברה תדגיש ותציין פעם נוספת כי לא היה קשר כלשהו בין החברה והנאשמים בתיק הנ"ל לתיאום כלשהו!!! ולא קיבלה ולא נהנתה חלילה וחס מתשלום כלשהו ו/או טובת הנאה ואיננה מכירה את אותן החברות הקשורות בפרשה.

13. החברה כבר 5 שנים בתשעיה עקב אותו פרויקט בודד שביצעה ולא ניגשה למכרז כלשהו כך שלא יכול להעלות חשד כלשהו לתיאום מצידה דבר הגורם עוול לחברה וזקק כבוד לחברה ואנחנו בטוחים בצדקתנו ובטוחים שיוסרו את החשדות בתום הבדיקות של הרשויות!... אבל הזמן שחולף וההשעיה למעשה פגעה באופן אנוש בחברתנו ולא מאפשרת לה לבצע עבודות עברוכם.

14. החברה תציין פעם נוספת כי למעשה לא היה יכול להיות תיאום כלשהו במכרז הנ"ל שבו זכתה בין השנים 2018-2020 מאחר ותנאי המכרז היו כי ההצעה הזולה ביותר היא הזוכה, ותציין ותדגיש כי לאחר התחלת העבודה נמצא כי ההצעה הייתה זולה מאוד מאוד, כך שלמעשה לא יעלה על הדעת שאם היה תיאום כלשהו הדבר יביא להפסד כספי בסופו של יום בגמר ביצוע העבודה.

15. לצערנו אותה השעיה גורמת לחברתנו נזק כבד ולא מאפשרת לחברתנו לבצע העבודות עבור משהב"ש וכן הפרשה הנ"ל יצרה כתם שחור על החברה מול הבנקים, ספקים, יצרנים ומזמיני עבודה אחרים על לא עוול בכפה. לא יעלה על הדעת שבגלל החקירה שכבר נמשכת שנה וחללה להבנתנו עוד טרם לכך כחקירה סמויה והדבר יכול להימשך עוד שנים רבות ולגרום לחברתנו עוד נזקים בלתי הפיכים.

16. נבקש בתודה לבטל את ההשעיה ולאפשר לחברתנו לתמוך במאמץ לשיקום הבנייה והתשתיות בפרט כעת בזמן מלחמת חרבות ברזל והח"מ מוכן לתת את התחייבות שתידרש על מנת שהחברה תוכל לחזור לעבוד מול משהב"ש ושאר גורמי המדינה.

17. בכל שאלה ו/או הבהרה אנחנו עומדים לרשותכם ונבקש בתודה ככל שנדרש לזמננו לדיון / שימוע.

בכבוד רב,
יוסף שומרוני – מנכ"ל



1699



ת"א 48220-09-23

י.שומרוני נגד משרד הביטחון

תצהיר

מר. גנדי קריביצקי